課程名稱：民法民法12

00:00:01 - 00:00:04
我們昨天講到消滅時效跟除斥期間的概念

00:00:04 - 00:00:10
那我們接下來就來講到有關於說這個消滅時效制度的課題

00:00:10 - 00:00:14
那消滅時效本身來講，它的課題必須是請求權

00:00:24 - 00:00:29
所以說這個形成權的部分，沒有辦法去直接適用這個消滅時效的規範

00:00:30 - 00:00:36
那例如說我們在這個民法當中規範的幾個比較經典的形成權

00:00:36 - 00:00:45
像是民法的359條，它雖然有請求這兩個字，但它是形成權，那適用的除斥期間在民法365條的規定

00:00:46 - 00:00:50
那還有像是有關於說這個民法的823條

00:00:50 - 00:00:54
那民法的823是沒有除斥期間的形成權

00:00:54 - 00:00:55
就隨時可以請求分割

00:00:55 - 00:00:57
基本上它是沒有時間的限制

00:00:57 - 00:01:00
這個是在民法823

00:01:00 - 00:01:01
請求分割的情況

00:01:01 - 00:01:06
那像民法的949，他說這個佔有人的回復請求權，他講說

00:01:07 - 00:01:12
他今天有關於這個盜贓遺失，或者是被引起喪失佔有

00:01:12 - 00:01:17
那原佔有人於喪失佔有時期兩年內，可以向善意受讓的現佔有人來請求回復

00:01:17 - 00:01:20
這949條本身就有他除斥期間的規定

00:01:21 - 00:01:23
那另外像是比較有意思的是1225

00:01:24 - 00:01:28
民法1225條的這個特留分的扣減權

00:01:28 - 00:01:29
它也是一種形成權

00:01:29 - 00:01:31
那這個形成權的時效期間

00:01:31 - 00:01:32
它反而是去類推適用

00:01:32 - 00:01:37
像民法的1146條，有關於繼承回復請求權的規定

00:01:37 - 00:01:41
那所以你可以看到就是在我們的民法當中

00:01:41 - 00:01:45
如果說他的權利的性質被定位成這種單方為意思表示

00:01:45 - 00:01:47
就會形成效果的形成權

00:01:47 - 00:01:49
那當然不只這些啦，我們只是舉例

00:01:49 - 00:01:52
例如說像359啦，823啦，949等等等

00:01:52 - 00:01:58
那雖然法條當中有些有請求這兩個字，但他本質上如果是形成權的話

00:01:58 - 00:02:00
你還是另外要去找他除斥

00:02:00 - 00:02:00
期間的規定

00:02:00 - 00:02:01
無論如何

00:02:01 - 00:02:05
就是你不能把所謂的一個形成權而直接適用125，這個就是一個你在論述上的一個大忌

00:02:05 - 00:02:08
因為畢竟就像是我們舉個例子好了

00:02:08 - 00:02:11
像民法256條，對不對

00:02:12 - 00:02:16
民法256條，他說給付不能的時候可以解除契約

00:02:16 - 00:02:19
那256條的契約解除權

00:02:19 - 00:02:24
它的時效規定，你就不可能去用民法的125條，因為它是一個解除契約是一種形成權

00:02:24 - 00:02:28
那這種形成權你要去找他的除斥期間或去找他相對應的規範

00:02:29 - 00:02:31
而不是說直接去適用125條的規定

00:02:31 - 00:02:34
好，那我們接下來要看到的是請求權的部分

00:02:35 - 00:02:38
那在消滅時效課題裡面，那當然它必須是請求權

00:02:38 - 00:02:41
但是不是所有的請求權都有消滅時效的適用

00:02:41 - 00:02:45
那也不一定，所以你要繼續往下來看到這個請求權的一個分類

00:02:45 - 00:02:47
那第一個是債權請求權

00:02:47 - 00:02:51
那所有的債權請求權都有消滅時效的適用

00:02:51 - 00:02:53
這裡是唯一沒有例外的

00:02:53 - 00:02:55
那這個債權請求權包括什麼

00:02:55 - 00:02:57
包括契約上的請求權

00:02:57 - 00:02:59
包括無因管理

00:02:59 - 00:02:59
不當得利

00:03:00 - 00:03:01
侵權行為

00:03:01 - 00:03:04
這些都是債之關係所發生的請求權

00:03:04 - 00:03:05
它都有消滅時效的適用

00:03:05 - 00:03:07
那至於物權所生的請求權

00:03:08 - 00:03:10
物權所生的請求權，那包含兩個部分

00:03:10 - 00:03:12
第一個是民法的767

00:03:12 - 00:03:13
另外一個是民法的962

00:03:14 - 00:03:16
那民法的962是基於佔有吧

00:03:16 - 00:03:18
它不太，它不是典型的物權，它規範在民法物權編

00:03:18 - 00:03:23
所以我們就把他通稱在物上請求權的範圍內，那本於這個佔有關係所生的請求權

00:03:23 - 00:03:27
它有消滅時效的適用，這個在民法的963，他告訴你一年間不行使而消滅

00:03:27 - 00:03:30
那比較有意思的是民法的767

00:03:30 - 00:03:33
那民法767有沒有消滅時效的適用

00:03:33 - 00:03:39
這民法有沒有消滅時效的適用，那我們就要來講三個大法官解釋

00:03:39 - 00:03:44
所以要講三個大法官解釋,那另外我們要來解釋,到底什麼叫做這個已登記不動產所有人

00:03:44 - 00:03:47
這九個字其實是蠻有趣的

00:03:47 - 00:03:50
好,那有關於767的話,如果你是動產的物上請求權

00:03:56 - 00:03:58
那它是有消滅時效的適用,而且是適用125

00:04:00 - 00:04:00
條,15年不行使而消滅。

00:04:02 - 00:04:07
好，那如果是不動產的話，我們在這裡要把它區分成兩種情形。

00:04:07 - 00:04:12
這個不動產，如果說它是一個已經登記的不動產，

00:04:14 - 00:04:15
跟未經登記的不動產。

00:04:16 - 00:04:18
那分別它都還有原則跟例外。

00:04:19 - 00:04:25
如果是已經登記的不動產，那原則上它是沒有消滅時效的適用。

00:04:25 - 00:04:27
原則上沒有消滅時效的適用。

00:04:27 - 00:04:30
這個是大法官解釋716號。

00:04:30 - 00:04:38
那其實理由很簡單，因為我們理解到就是說，這個消滅時效的制度，它的目的在維護法安定性，對不對？

00:04:38 - 00:04:42
也就是他希望這個法律關係，不要長久處於一個不確定的狀態。

00:04:42 - 00:04:49
那有關於不動產物權，本來就可以藉由登記制度來維護法安定性，有一個明確的登記外觀嘛。

00:04:50 - 00:04:56
那既然這個登記外觀具有維護法安定性的功能，那我們就沒有必要再用消滅時效的規定來限制它。

00:04:56 - 00:05:01
所以以登記不動產的物上請求權，它沒有消滅。

00:05:01 - 00:05:01
消滅。

00:05:01 - 00:05:04
時效的適用，我們舉一個簡單的例子，對不對？

00:05:04 - 00:05:05
今天假設我有一臺車被別人無權佔有。

00:05:05 - 00:05:05
佔有。

00:05:05 - 00:05:07
我有一臺車被別人無權佔用。

00:05:07 - 00:05:11
過了10年,過了20年後,我要怎麼證明這臺車是我的?

00:05:11 - 00:05:12
這其實是很麻煩的一件事,對不對?

00:05:13 - 00:05:15
但如果說我的土地被別人無權佔用。

00:05:15 - 00:05:18
過了50年後，土地還是登記在我名下。

00:05:18 - 00:05:21
所以我還是可以直接的主張，這是我的土地。

00:05:21 - 00:05:27
所以它本身來說，因為登記制度對於交易安全、對於法安定性，本來就有一定的保護效果。

00:05:28 - 00:05:32
所以時效制度在這個情況底下，就沒有必要再拿出來用。

00:05:32 - 00:05:34
因為畢竟時效是一種對權利人的限制。

00:05:35 - 00:05:37
我們為了維護公益，去限制你的權利。

00:05:38 - 00:05:42
但如果今天登記制度已經足以維護公益，那當然就沒有必要去限制權利嘛。

00:05:42 - 00:05:46
所以大法官解釋107、164，它背後有這樣一個概念。

00:05:46 - 00:05:47
但這裡有一個例外。

00:05:48 - 00:05:50
這個例外，我們等等會稍微講一下。

00:05:50 - 00:05:51
但我不會細講，因為這個是身分法的考點。

00:05:51 - 00:05:54
大法官解釋771號，也就是說，當你的767跟民法的1146條裡。

00:06:00 - 00:06:00
發生競合的時候

00:06:01 - 00:06:04
當你的767跟1146發生競合的時候

00:06:05 - 00:06:08
那我們就會產生大法官解釋771號所說的

00:06:08 - 00:06:12
這時候

00:06:12 - 00:06:16
物上請求權會有消滅時效的適用

00:06:16 - 00:06:19
也就是形成了一個

00:06:19 - 00:06:27
大法官解釋107號、164號的例外

00:06:27 - 00:06:30
那這邊我們等等會來舉例來講

00:06:30 - 00:06:32
我們先把這個體系整理完

00:06:32 - 00:06:37
那接下來如果是沒有登記的不動產

00:06:37 - 00:06:44
如果是沒有登記的不動產，那原則上它是有消滅時效的適用

00:06:44 - 00:06:50
原則上是125條15年

00:06:50 - 00:06:51
好

00:06:51 - 00:06:54
那這裡的話比較有趣的地方是

00:06:54 - 00:06:55
那這裡的例外是什麼？

00:06:55 - 00:06:56
對不對？

00:06:56 - 00:07:01
為什麼有些情況下沒有登記的不動產，

00:07:01 - 00:07:05
它竟然也沒有消滅時效的適用？

00:07:05 - 00:07:10
那這種情形主要是在於說，這個本來就依法無須登記的不動產。

00:07:34 - 00:07:35
什麼叫做依法無須登記

00:07:35 - 00:07:40
簡單來說這個土地的本質

00:07:40 - 00:07:42
這個土地的本質

00:07:42 - 00:07:43
就是

00:07:43 - 00:07:45
它當然為國有地

00:07:45 - 00:07:48
它沒有辦法給私人所有

00:07:48 - 00:07:51
所以這種土地啊，它本來就是中華民國所有

00:07:51 - 00:07:53
而且無法移轉

00:07:53 - 00:07:56
也無法辦理登記

00:07:56 - 00:07:59
所以這種土地就算沒有登記

00:07:59 - 00:08:00
也沒有時效的問題

00:08:00 - 00:08:00
登記

00:08:00 - 00:08:05
所以這時候就算沒有登記，他的767也不會受到時效的限制

00:08:05 - 00:08:11
那這個是有關於在不動產的部分，以登記未登記，有沒有消滅時效的適用。

00:08:11 - 00:08:12
好，那我們就開始舉例來看喔。

00:08:13 - 00:08:17
第一個我們先來看到大法官解釋第107,164號，它在處理的問題。

00:08:18 - 00:08:20
那這邊可能跟同學稍微提醒一下，

00:08:20 - 00:08:23
你在考試的時候，如果你要寫得更精確，

00:08:24 - 00:08:27
那107號是針對767項前段。

00:08:29 - 00:08:31
這個是針對767項前段。

00:08:31 - 00:08:36
而164是針對767一項中段。

00:08:37 - 00:08:41
所以如果說今天當事人他主張的物上請求權是一項前段，

00:08:41 - 00:08:45
那你的大法官解釋，你要援用的是大法官解釋107號，

00:08:45 - 00:08:50
那如果說是這個一項中段的話，那你要援用的是164號。

00:08:50 - 00:08:53
好，那我們在這個地方我們來講兩個小問題喔。

00:08:53 - 00:08:54
第一個小問題是這樣子。

00:09:23 - 00:09:23
好,

00:09:24 - 00:09:25
我們來看第一個問題。

00:09:25 - 00:09:30
這個問題是說，甲把土地登記在乙的名下，他是通謀虛偽。

00:09:30 - 00:09:34
甲通謀虛偽意思表示，把這個土地登記在乙的名下。

00:09:34 - 00:09:36
好，那接下來，乙過世之後，

00:09:37 - 00:09:39
他的兒子不知道這件事情，

00:09:39 - 00:09:41
他的兒子是善意的。

00:09:41 - 00:09:47
那這個善意的丙啊，也不知道這件事，就把這個土地繼承登記到自己名下。

00:09:47 - 00:09:50
所以這個土地現在是繼承登記在丙的名下。

00:09:50 - 00:09:51
好，在過了20年後，

00:09:52 - 00:09:54
20年後，甲就想說他的債主都死光了，

00:09:55 - 00:09:57
他的債主繼承人也都沒有來找過他，

00:09:57 - 00:09:59
所以就想要把土地拿回來，可不可以？

00:10:00 - 00:10:00
那這裡我們可以看到啊。

00:10:00 - 00:10:00
甲對丙，他行使的是這個民法的767條，對不對？

00:10:05 - 00:10:09
那你甲對丙行使民法767條的一項權利，你請求他塗銷登記，第一個要件，甲還是A的所有人，這個部分沒有問題，主要是因為甲乙之間的行為通謀虛偽意思表示，他的物權行為無效，所以乙沒有取得所有權。

00:10:20 - 00:10:27
那因為乙沒有取得所有權，所以在這個情況底下，丙沒有辦法透過繼承取得A的所有權。

00:10:27 - 00:10:30
第二個，那這個繼承又不是法律行為。

00:10:30 - 00:10:34
丙也沒有辦法依照759之一第二項來取得A的所有權。

00:10:34 - 00:10:39
所以說在這樣的情形底下，我們也可以得到這個柄沒有取得AD所有權的結論。

00:10:40 - 00:10:42
所以甲仍然是A地所有人，對不對？

00:10:42 - 00:10:50
那甲仍然是A地所有人，接下來這個丙，他不是A地所有人，他卻登記為A地所有人，這個對真正所有權構成妨害。

00:10:50 - 00:10:54
這邊我講很快是因為這個是87條那個問題，我以前都推過了。

00:10:54 - 00:10:56
所以我們就快速的整理一下而已。

00:10:56 - 00:10:58
好，那接下來第三個問題是

00:10:58 - 00:11:00
這個時候丙可不可以主張時效抗辯？

00:11:02 - 00:11:03
對不對？

00:11:03 - 00:11:03
他問題在這樣子嘛。

00:11:03 - 00:11:05
就是說，那我可不可以主張時效抗辯嘛。

00:11:05 - 00:11:07
那這邊我要稍微講一個觀念，就是說

00:11:08 - 00:11:11
實務上常常為了審理的效率。

00:11:11 - 00:11:14
實務上為了常常為了審理的效率，這個叫做

00:11:15 - 00:11:16
這個審理的效率原則。

00:11:16 - 00:11:20
我們一般時效抗辯，有時候你看判決書，他會先拿出來講。

00:11:20 - 00:11:25
因為如果這個請求權罹於時效，那基本上就不用去審酌它的其他要素了，對不對？

00:11:25 - 00:11:29
反正都已經罹於時效了，就算你能主張，對方也能主張時效抗辯拒絕給付。

00:11:30 - 00:11:33
所以我法院通常如果先審理時效，會比較有效率。

00:11:34 - 00:11:37
因為畢竟你的請求權如果罹於時效，我就直接駁回就好了。

00:11:37 - 00:11:39
我不用再去審酌每一個要件有沒有該當。

00:11:40 - 00:11:43
但是在考試上，你沒有辦法追求這樣的效率原則。

00:11:44 - 00:11:48
考試上你要處理的事情是，有沒有符合請求權的構成要件。

00:11:48 - 00:11:51
如果有，我們再來看他有沒有逾於時效。

00:11:51 - 00:11:54
就像我們講的嘛，今天請求權就像一瓶牛奶一樣，對不對？

00:11:54 - 00:11:56
那牛奶有沒有過期，前提是什麼？

00:11:57 - 00:12:00
你冰箱裡要有牛奶，你才能討論牛奶有沒有。

00:12:00 - 00:12:00
所以如果你這個請求權沒有成立，那你去討論說這個請求權是否凌於時效，不是很奇怪嗎？

00:12:00 - 00:12:00
沒有的東西怎麼會過期？所以在考試上面，你沒有辦法為了追求效率的審判，而我說我就直接寫時效的考點，但你沒事，你還是先論述一下說請求權有沒有成立，有，那我們再往下去討論。

00:12:00 - 00:12:00
這跟什麼一樣？誠信原則，很多人就說我今天考試的時候我就直接寫誠信原則好了，我知道這一題的考點在誠信原則。

00:12:00 - 00:12:00
那其實誠信原則也不能寫在最前面，因為你看哦，民法148條的開頭叫什麼，行使權利。

00:12:00 - 00:12:00
有沒有行使權利、負擔義務要符合誠實信用方法，行使權利不得以損害他人為主要目的。

00:12:00 - 00:12:00
148條的開頭叫行使權利，所以前提是你要先有權利可以行使。

00:12:00 - 00:12:00
我們在討論你的權利行使有沒有違反誠信原則，所以你不能一開始說今天這個當事人的這個行為違反誠信原則。

00:12:00 - 00:12:00
不對啊，你要先確定他的這個權利是存在的，對，如果他的權利根本不存在。

00:12:00 - 00:12:00
那怎麼會有行使權利違反誠信原則的問題，所以這個都是在論述上有一個邏輯在裡面。

00:12:00 - 00:12:00
好，那我們現在回到這個地方來，今天丙能不能夠去主張時效抗辯，爭點在哪裡，對爭點在哪裡，爭點在於說本件的767有沒有消滅時效的適用。

00:12:00 - 00:12:00
本件的767有沒有消滅時效的適用，因為你看這個大法官解釋164。

00:12:00 - 00:12:00
或者大法官解釋107都一樣，我們這個地方講的是一項中斷嘛，所以我們用釋字164。

00:12:00 - 00:12:00
它的用語是什麼，它的用語是，以登記不動產所有人。

00:12:00 - 00:12:00
這九個字。

00:12:01 - 00:12:01
有沒有以登記不動產所有人，那請問一下，是假事嗎？

00:12:01 - 00:12:01
對不對，是甲嗎？

00:12:01 - 00:12:01
你會覺得說好像不太是，因為土地現在登記在誰名下？現在登記在丙名下，有沒有發現，這個丙已經透過繼承登記，把土地登記到他名下了，你把這個

00:14:00 - 00:14:01
土地登記簿拿出來看，這個假通謀虛偽意思表示，把它登記給乙。

00:14:04 - 00:14:07
乙死掉之後，現在是由丙來繼承，所以以A地的登記簿來說，A地現在登記在丙名下。

00:14:11 - 00:14:15
那A地在登記在丙名下的時候，甲算不算以登記不動產的所有人。

00:14:16 - 00:14:19
這個乙登記不動產所有人到底要怎麼去解釋。

00:14:20 - 00:14:22
那其實它的讀法是這個樣子，前面六個字一組。

00:14:24 - 00:14:25
後面三個字一組。

00:14:25 - 00:14:29
而不是前面三個字一組，後面六個字一組。

00:14:29 - 00:14:32
因為我們在解讀的時候就有兩種解讀方式。

00:14:32 - 00:14:34
你想像看喔，你把它這樣子看。

00:14:38 - 00:14:38
對不對。

00:14:39 - 00:14:45
這個如果你用黃色來看的話就變成是，你必須要先登記成為不動產所有人。

00:14:45 - 00:14:47
你必須要先登記成為不動產所有人。

00:14:48 - 00:14:50
那你的767才不受時效的限制。

00:14:50 - 00:14:51
這是黃色的版本。

00:14:51 - 00:14:54
以登記的不動產所有人，有沒有，以登記的不動產所有人。

00:14:57 - 00:15:00
那這樣的話就會變成是說，你必須先登記為這個不動產的所有人。

00:15:01 - 00:15:04
你才有資格談767會不會罹於時效的問題。

00:15:04 - 00:15:06
但如果是紅色的版本呢。

00:15:06 - 00:15:11
紅色的版本它強調的是，只要你是一個已登記不動產的所有人就夠了。

00:15:11 - 00:15:14
也就是這個不動產有沒有登記在你名下不是重點。

00:15:15 - 00:15:19
重點是你是不是這個已經登記不動產的真正所有人。

00:15:19 - 00:15:26
所以我們如果從紅色的角度來看，本件的這個A，它是已經登記怎麼樣，在丙的名下的不動產。

00:15:26 - 00:15:28
登記有沒有正確並非所問。

00:15:28 - 00:15:33
但現在我們可以確定一件事情就是，這個不動產現在是有辦理登記的。

00:15:33 - 00:15:37
那只要這個不動產是有辦理登記的不動產，而且你是所有權人這樣就夠了。

00:15:39 - 00:15:42
而且你是所有權人，你不需要登記為所有權人。

00:15:42 - 00:15:43
只要你是所有權人就可以。

00:15:44 - 00:15:49
這時候就可以依照大法官解釋164號認為說，這個767不受消滅時效的限制。

00:15:50 - 00:15:52
所以說丙不能主張時效抗辯。

00:15:52 - 00:15:57
這個其實是最高法院在這個判決書裡面啊，很常會提到的一段論述。

00:15:57 - 00:16:00
因為其實在以前，這個大法官

00:16:00 - 00:16:02
關解釋是164號出來之後,

00:16:02 - 00:16:09
其實有一個爭議就在於說，這個所謂以登記不動產所有人，到底要不要登記為所有人為必要？

00:16:09 - 00:16:14
那你可以看到像註釋13，有沒有？在305頁這個地方，有一個69年的判例，

00:16:14 - 00:16:16
就在講這個爭點，他就說，

00:16:16 - 00:16:18
69年的277號的判決，

00:16:19 - 00:16:20
他就有一個粗黑體，有沒有？

00:16:20 - 00:16:22
而且司法院會議，

00:16:22 - 00:16:25
這個司法院大法官會議是107號解釋所謂

00:16:25 - 00:16:27
以登記不動產所有人，

00:16:27 - 00:16:32
乃指依土地法辦理登記之不動產真正所有人而言。

00:16:32 - 00:16:35
並非指以登記為其名義的不動產所有人而言。

00:16:35 - 00:16:42
所以他這個地方就強調說，只要你是這一個不動產的所有人就夠了，而不是要登記為所有權的人。

00:16:42 - 00:16:50
那這個是在87年，這個是在這個大法官解釋107、164裡面會遇到的同樣的一個爭點。

00:16:50 - 00:16:52
好，那再來我們看到第二個有趣的爭議。

00:17:22 - 00:17:25
好，我們來看到，就是說，這個案例是這樣子，

00:17:25 - 00:17:28
甲在他的土地上面，A地是甲的，

00:17:28 - 00:17:33
甲在他已經登記的A地上面，建了一間沒有登記的B房屋，

00:17:33 - 00:17:38
這個地方就是，一個已登記，然後房屋沒有登記，房屋是違章建築，

00:17:38 - 00:17:41
所以不能登記嘛，那土地的話通常是一定有登記。

00:17:41 - 00:17:44
好，那現在呢，乙無權佔用這個房屋20年，

00:17:44 - 00:17:49
甲可能人在國外，那20年後回到臺灣才發現，他的房屋被無權佔用了。

00:17:49 - 00:17:52
那假現在對乙有沒有什麼權利可以主張？

00:17:52 - 00:18:00
那首先第一個，我如果要依照767條一項前段的規定，來請求他返還Ａ地。

00:18:00 - 00:18:00
乙

00:18:00 - 00:18:01
這個部分沒有問題，在要件上面，我是A地的所有權人。

00:18:04 - 00:18:06
我是A地的所有權人，那乙無權佔有。

00:18:07 - 00:18:09
那第二個在時效上，也沒有問題。

00:18:09 - 00:18:14
因為畢竟在這種情形底下，這個他是沒有辦法去主張時效抗辯的，對不對？

00:18:15 - 00:18:19
所以說我們可以理解到，我要依767一項前段請求以返還A，這OK。

00:18:20 - 00:18:21
那問題在第二個，

00:18:21 - 00:18:24
這個時候如果我依據前段的規定，

00:18:25 - 00:18:27
我要求返還B，可不可以？

00:18:28 - 00:18:30
那這邊會產生一個問題，就是說，

00:18:30 - 00:18:33
這個構成要件上，確實該當。

00:18:33 - 00:18:36
那在這裡可以主張時效抗辯嗎？

00:18:37 - 00:18:41
我們可以看到在這一件當中，房屋是未登記的不動產。

00:18:41 - 00:18:45
那未登記的不動產，照理來講，它就有消滅時效的適用。

00:18:45 - 00:18:53
那既然本件已經過了20年，顯然已經逾於時效，所以原則上是可以主張時效抗辯的才是啊，對不對？

00:18:53 - 00:19:01
也就是說我們從大法官解釋的立場，已登記不動產的所有人，這時候才是沒有消滅時效的適用。

00:19:01 - 00:19:05
那如果是未登記的不動產所有人，仍然有消滅時效的適用。

00:19:05 - 00:19:12
可是你會想到的是，如果我們採取這樣的一個結論，那會變成一個完全沒有辦法執行的結果，為什麼？

00:19:12 - 00:19:19
因為你可以看到，如果說我今天以只需要返還土地，而不需要返還房屋，

00:19:19 - 00:19:24
那不就等同於說，那我現在可以把房屋整棟搬走，

00:19:24 - 00:19:27
因為房屋不可能脫離土地而存在嘛，對不對？

00:19:27 - 00:19:30
所以我今天假設土地還你，房屋不用還你，

00:19:30 - 00:19:31
房屋我整個扛走，

00:19:31 - 00:19:32
不可能的事情嘛，

00:19:32 - 00:19:34
這個房屋必然要坐落在土地之上，

00:19:35 - 00:19:36
所以大法官就大法官，

00:19:36 - 00:19:39
所以最高法院83年第七次決議，

00:19:39 - 00:19:44
認為說在這種情況底下，應該例外讓與就這個部分，也不能主張時效抗辯。

00:19:44 - 00:19:48
也就是說，當土地，當土地是以登記的不動產，

00:19:48 - 00:19:50
而沒有消滅時效適用的時候，

00:19:51 - 00:19:59
那你無權佔用上面的房屋，那因為房屋沒有辦法跟土地脫離，所以這時候也沒有消滅時效的適用，那這個是在

00:20:00 - 00:20:01
305頁底下，305頁底下

00:20:03 - 00:20:06
有一個83年的第七次民事庭決議，有沒有

00:20:07 - 00:20:09
這個決議裡面你可以看到他的問題啊

00:20:09 - 00:20:13
在305頁底下註釋15，83年第七次決議

00:20:13 - 00:20:15
他就說某子為土地及地上

00:20:15 - 00:20:18
未辦理所有權第一次登記的建物所有人，

00:20:18 - 00:20:22
那因為這個建物經某醜無權佔有超過15年，

00:20:22 - 00:20:25
導致某子對該建物的回復請求權

00:20:25 - 00:20:27
已經罹於時效而消滅

00:20:27 - 00:20:29
那指的是否可以主張

00:20:29 - 00:20:31
系無權佔用他已經登記的基地

00:20:31 - 00:20:32
的法律關係，

00:20:32 - 00:20:35
請求將他的建物的基地，

00:20:35 - 00:20:38
從所佔有的這個建物的基地遷出，

00:20:38 - 00:20:39
而將基地交還

00:20:39 - 00:20:41
這個地方他採取的是假說

00:20:41 - 00:20:43
他認為在這個情況底下

00:20:43 - 00:20:50
這時候其實雖然他有一個拒絕返還房屋的抗辯，但是沒有拒絕返還基地的抗辯

00:20:50 - 00:20:54
而今天對基地來說，你就是必須要以遷出房屋的方式來做返還

00:20:55 - 00:20:58
所以你可以看到在306頁最上面那一段

00:20:58 - 00:21:02
假說就提到這個承租人無權佔有基地上的建物

00:21:02 - 00:21:11
他也無權佔有建物的基地，基地所有人對此，這個基地所有人即指對於建物的回復請求權，縱使罹於時效而消滅

00:21:11 - 00:21:16
但這個承租人也只是取得拒絕交還建物的抗辯權，並非變成有權佔有

00:21:16 - 00:21:21
他建有佔有建物的時效利益，不能擴張及於基地的佔有，進而拒絕交還基地

00:21:22 - 00:21:25
所以這個情況來講,你可以一併的叫他

00:21:25 - 00:21:27
交還基地以及交還房屋

00:21:27 - 00:21:33
所以等同於說在這樣的情形底下,他就這個房屋的時效抗辯在這裡

00:21:33 - 00:21:36
就變得沒有辦法再主張,因為他變成是

00:21:36 - 00:21:40
你沒有辦法去阻止說叫讓這個假把土地拿回去

00:21:41 - 00:21:44
你沒有辦法阻止甲土地拿回去,所以你必須要一併

00:21:44 - 00:21:48
為了要還土地,你必須要一併交還房屋,所以這個時候可以把它解釋為

00:21:48 - 00:21:52
這個乙的時效抗辯在這個情況底下

00:21:52 - 00:21:55
某程度來說啦,他其實是會受到限制

00:21:55 - 00:21:59
某程度來說,不好意思,我這樣寫會比較清楚

00:21:59 - 00:22:00
就是說,如果依照他的脈絡應該是,在可以

00:22:00 - 00:22:02
主張時效抗辯的情況底下,

00:22:02 - 00:22:06
那甲還能夠依767一項前段請求返還B嗎?

00:22:06 - 00:22:07
這個時候是可以的,

00:22:07 - 00:22:12
因為畢竟在這個情況之下,他會認為說你今天返還這個A的時候,

00:22:12 - 00:22:16
那你必然必須要一併返還B,

00:22:16 - 00:22:18
因為畢竟你A跟B不可能脫離而存在,

00:22:18 - 00:22:23
所以我今天如果可以要求你返還A，那你這個B你也躲不掉,

00:22:23 - 00:22:25
就是兩個是一起存在的一個情況,

00:22:25 - 00:22:33
這個是針對大法官解釋107號、164號，還有83年第七次決議的一個問題。

00:22:33 - 00:22:38
那最後我們來講到大法官解釋的第771號。

00:23:36 - 00:23:36
好,

00:23:37 - 00:23:40
我們來看這個案例,這個案例其實是身分法的案例,

00:23:40 - 00:23:43
但跟我們等下跟我們的大法官解釋716號有點關係,

00:23:44 - 00:23:47
他就說甲他是被繼承人,甲是被繼承人,

00:23:47 - 00:23:50
那他死掉之後,留下了很大堆的遺產,

00:23:50 - 00:23:52
那丙他是表見繼承人,

00:23:52 - 00:23:55
什麼叫表見繼承人?丙不是繼承人,

00:23:55 - 00:24:00
丙不是,但他卻認為自己是,譬如說丙是甲的乾兒子。

00:24:00 - 00:24:00
有沒有,乾兒子在法律上沒有繼承權

00:24:03 - 00:24:03
但他認為他有

00:24:04 - 00:24:07
而且呢,這個乙是假的女兒,而且出嫁了

00:24:07 - 00:24:10
那以前人會怎麼樣,會認為說已經出嫁的女兒沒有繼承權

00:24:11 - 00:24:13
我是乾兒子,我是男的,我才有繼承權

00:24:13 - 00:24:18
這種在以前的社會很常見,尤其是以前出生登記,登記的沒有那麼確實的年代

00:24:18 - 00:24:21
所以這時候呢，這個丙很壞啊，他就否認乙的繼承權

00:24:22 - 00:24:26
否認乙的繼承權，並且把假的所有的遺產通通都據為己有

00:24:26 - 00:24:30
好，那接下來過了十年之後，乙發現這件事情

00:24:30 - 00:24:34
就乙可能在問別人以後瞭解到，原來他自己是有繼承權的人

00:24:34 - 00:24:37
所以十年後，他認為他才是真正繼承人

00:24:37 - 00:24:40
他想要要求丙把這些遺產還他，可不可以？

00:24:41 - 00:24:45
好，我們在這裡會看到一個問題，就是因為乙被丙否認他的繼承資格。

00:24:46 - 00:24:54
所以乙這時候對丙啊，他通常會提出的第一個訴訟是，我要依照民法1146條的規定，也就是繼承回復請求權，來回復我的繼承資格。

00:24:56 - 00:25:01
好，所以說我現在依照1146條的規定，來對丙主張繼承回復請求權，可以嗎？

00:25:01 - 00:25:07
好，針對這個問題，我們可以看到在要件上面，是該當的。

00:25:07 - 00:25:10
繼承權被侵害時，那我可以請求回復，這個沒有問題。

00:25:11 - 00:25:12
重點是時效。

00:25:13 - 00:25:17
也就是說在本件當中，丙有沒有可能去主張時效抗辯，拒絕返還？可以。

00:25:18 - 00:25:24
因為主要在於說，繼承回復請求權，是從被繼承人死亡時起，十年間不行使而消滅。

00:25:25 - 00:25:27
所以這已經超過十年了。

00:25:27 - 00:25:30
因此丙可以主張時效抗辯，拒絕回復乙的繼承權

00:25:31 - 00:25:33
所以這裡就產生到下一個程式的問題

00:25:33 - 00:25:37
那如果我對丙主張繼承回復請求權，失敗

00:25:37 - 00:25:39
那我可不可以對丙主張767嗎

00:25:40 - 00:25:41
對不對

00:25:41 - 00:25:43
畢竟我還是真正的所有人嘛

00:25:44 - 00:25:46
我還是真正的繼承人嘛

00:25:46 - 00:25:47
那我可以主張767嗎

00:25:48 - 00:25:50
針對這個問題，早年的學術見解

00:25:51 - 00:25:55
早年的學術見解，就是在法官解釋771號做成之前

00:25:55 - 00:26:00
那或者是說更早的，就是大法官解釋771號在解釋的標的

00:26:00 - 00:26:02
就民國34年的司法解釋跟判例。

00:26:03 - 00:26:06
那當時這個早年食物見解是採否定說，為什麼？

00:26:06 - 00:26:12
理由很簡單，因為你如果沒有辦法依照繼承回復請求權來回復你的繼承權。

00:26:13 - 00:26:17
對，如果你無法回復你的繼承權，那你的繼承權就消滅了。

00:26:18 - 00:26:22
你的繼承權就喪失了,這個時候就等同於你已經不是繼承人了。

00:26:23 - 00:26:26
那你不是繼承人,你就不是遺產的所有權人。

00:26:27 - 00:26:31
你既然不是遺產的所有權人,你當然就沒有辦法再進一步的主張其權利。

00:26:32 - 00:26:39
所以在這種情況之下,早年的實務見解,對於這些繼承權被侵害的人來說,其實非常非常的殘酷。

00:26:39 - 00:26:44
因為你沒有在時間內去主張繼承回復請求權,你就什麼都沒有了。

00:26:44 - 00:26:45
你就什麼都沒有了。

00:26:45 - 00:26:49
那這樣的一個見解，其實參考的是日本法的概念。

00:26:49 - 00:26:55
因為你可以去想像一下，當時這些判例、這些決議做成的年代。

00:26:55 - 00:26:55
基本上還是在日據時期。

00:26:55 - 00:27:00
那日據時期那時候有這樣的看法，主要是因為受到日本的概念的影響。

00:27:00 - 00:27:03
他們會很看重所謂的繼承秩序。

00:27:03 - 00:27:10
那所謂的繼承秩序本質上而言，就強調的是，你既然今天已經形成了他是繼承人的外觀。

00:27:10 - 00:27:13
而且他也實際上無權佔有的遺產達一定的時間。

00:27:13 - 00:27:17
也就是大家都已經相信說，原來這個才是真正的繼承人。

00:27:17 - 00:27:21
那在過了一段時間之後，他就會真正成為繼承人。

00:27:21 - 00:27:25
而你們這些原本的真正繼承人，那個繼承權就會消滅。

00:27:25 - 00:27:27
來維護這個繼承秩序的安定性。

00:27:27 - 00:27:29
這個是日本法的一個想法。

00:27:29 - 00:27:32
那這個當然是早年日本的想法，跟現在也不太一樣了。

00:27:32 - 00:27:33
那現在不一樣。

00:27:34 - 00:27:37
也就是說在大法官解釋771號裡面。

00:27:37 - 00:27:40
他其實是認同多數我國學者的看法。

00:27:40 - 00:27:44
也就是說,首先第一個,你繼承回復請求權。

00:27:44 - 00:27:45
就算逾於時效。

00:27:46 - 00:27:46
那固有的繼承權。

00:27:48 - 00:27:50
根本不會消滅啊。

00:27:52 - 00:27:52
對不對？

00:27:52 - 00:27:54
固有的繼承權不會消滅啊。

00:27:54 - 00:27:54
為什麼？

00:27:54 - 00:27:59
因為繼承回復請求權，基本上它雖然是在回復繼承資格，但什麼叫回復？

00:28:00 - 00:28:00
這個回覆的意思是確認啊

00:28:03 - 00:28:07
也就是說今天你是不是繼承人，我們可以透過1146來加以確認

00:28:07 - 00:28:11
而對方的否認不發生繼承權剝奪的效果

00:28:11 - 00:28:15
所以這個回覆也不是讓你已經消滅的繼承權回復的意思

00:28:16 - 00:28:18
簡單來講，你是繼承人這是一個事實

00:28:18 - 00:28:22
而你這個事實透過繼承回復請求權的訴訟來加以確認

00:28:22 - 00:28:24
那繼承回復請求權的功能是什麼

00:28:25 - 00:28:27
它是概括請求遺產的返還

00:28:27 - 00:28:31
也就是說,如果今天假的遺產有ABCDE很多

00:28:31 - 00:28:34
那你本來就是每一個都要主張一次767,很麻煩,對不對

00:28:34 - 00:28:38
你可以透過1146來請求概括返還全部的遺產

00:28:38 - 00:28:41
然後順便確認一下繼承的資格

00:28:41 - 00:28:47
所以說繼承的資格，既然不會因為否認而被剝奪，也不需要透過回復的方式來復活

00:28:47 - 00:28:54
那就算這個請求權罹於失效，也不過代表怎麼樣，對方可以主張失效抗辯，拒絕概括返還遺產的佔有

00:28:55 - 00:28:57
但不代表你的繼承權會消滅

00:28:57 - 00:29:01
所以說對於乙而言，我的繼承權其實還是*在*的

00:29:01 - 00:29:07
那既然我的繼承權還是在，這時候我當然就可以主張767條的規定來請求返還

00:29:08 - 00:29:10
可是最高法院，最高法院

00:29:10 - 00:29:12
大法官解釋771號又補了一槍

00:29:12 - 00:29:13
他說

00:29:13 - 00:29:13
哦

00:29:13 - 00:29:16
因為這些問題你想想看都是發生在早年

00:29:17 - 00:29:20
對不對，民國2、30年，民國4、50年，那時候的一個問題

00:29:21 - 00:29:22
可是如果大法官解釋771號

00:29:22 - 00:29:26
在民國107、108年做成的時代，那如果在那時候

00:29:26 - 00:29:31
他大膽地直接採取這樣的一個見解，而767又沒有受到消滅時效的限制

00:29:34 - 00:29:35
那不就等同於說

00:29:35 - 00:29:38
民國230年、340年，只要有繼承權被侵害的人

00:29:39 - 00:29:42
通通跑出來再主張767，那這個法院會受不了

00:29:42 - 00:29:47
而且對法安定性，對於已經形成的繼承秩序來說，破壞太大了

00:29:48 - 00:29:52
所以他會認為在這種情況之下，這個767會受到125條的限制

00:29:53 - 00:29:56
也就是這裡的767，不管是動產

00:29:56 - 00:29:59
不管是已登記的還是未登記的不動產

00:29:59 - 00:30:00
通通

00:30:00 - 00:30:01
都有15年的限制

00:30:01 - 00:30:04
這樣子才不會去影響到已經形成的法律秩序,

00:30:05 - 00:30:08
所以你可以去注意到在大法官解釋771號裡面,

00:30:08 - 00:30:10
他有這樣子的一個想法,

00:30:10 - 00:30:12
在那個304頁底下,

00:30:12 - 00:30:12
有沒有?

00:30:12 - 00:30:13
註釋12,

00:30:13 - 00:30:15
這裡你可以看到他說啊,

00:30:15 - 00:30:21
繼承回復請求權與個別物上請求權是真正繼承人分別獨立而並存的權利,

00:30:22 - 00:30:24
繼承回復請求權時效完成後,

00:30:24 - 00:30:29
真正繼承人不因此喪失其以合法取得的繼承權

00:30:29 - 00:30:29
有沒有？

00:30:29 - 00:30:30
關鍵是在這裡，

00:30:30 - 00:30:31
他不會因此喪失啊，

00:30:32 - 00:30:34
那其繼承財產如受侵害，

00:30:34 - 00:30:37
真正繼承人仍得依民法相關規定排除侵害。

00:30:37 - 00:30:38
並請求返還，

00:30:38 - 00:30:40
但為了兼顧法安定性，

00:30:40 - 00:30:45
真正繼承人依民法767條規定行使物上請求權時，

00:30:45 - 00:30:48
仍應有民法125條有關時效規定的適用，

00:30:48 - 00:30:50
所以說在這個範圍內，

00:30:51 - 00:30:54
本院是字第107跟164號應予補充,

00:30:54 - 00:30:55
有沒有看到?

00:30:55 - 00:30:56
所以在這個地方他就提到啊,

00:30:57 - 00:30:59
有關於大法官解釋107,

00:30:59 - 00:31:00
164

00:31:00 - 00:31:01
他這個講應於補充,

00:31:02 - 00:31:03
他並不是告訴你說他要推翻它,

00:31:03 - 00:31:05
他只是把它做一個什麼？

00:31:05 - 00:31:07
做一個例外的這個情況出來,

00:31:08 - 00:31:11
也就是當繼承回復請求權跟767發生競合的時候,

00:31:11 - 00:31:13
會有這樣的一個問題存在。

00:31:13 - 00:31:13
好,

00:31:14 - 00:31:16
那最後一個跟這裡有關的爭點,

00:31:16 - 00:31:19
我們來講一個關於土地法的爭議,

00:31:19 - 00:31:21
這個叫做浮覆地的問題。

00:31:22 - 00:31:24
那這個浮覆地的話,

00:31:24 - 00:31:26
其實有憲判字,

00:31:26 - 00:31:28
還有就是那個大法庭,

00:31:28 - 00:31:30
有兩個很主要的實務見解,

00:31:31 - 00:31:33
那我們就來看這兩個不同的思考脈絡

00:31:33 - 00:31:35
還有它的主要爭點,

00:31:35 - 00:31:37
這個其實也是涉及到大法官解釋107,

00:31:37 - 00:31:39
164號那一句,

00:31:39 - 00:31:41
以登記不動產所有人,

00:31:42 - 00:31:44
這句話到底要怎麼解釋的問題。

00:31:44 - 00:31:44
好,

00:31:44 - 00:31:46
我們來看一下它的故事通常是這樣子,

00:31:46 - 00:31:47
就是說,

00:31:47 - 00:31:50
這是一個在日據時期,

00:31:52 - 00:31:53
發生的事情,

00:31:53 - 00:31:54
當時在日劇時期，

00:31:55 - 00:31:55
假，

00:31:55 - 00:31:58
他被登記為AD的所有人，

00:31:58 - 00:31:59
就假是AD。

00:32:00 - 00:32:01
所有的人，而且已經登記。

00:32:07 - 00:32:12
當然這個地方就是說要叫日據還是叫日治，還是有一些爭執啊，對不對？

00:32:12 - 00:32:15
那這個當然就比較跟法律沒有關係，就是說到底他是佔據我們還是在治理我們。

00:32:18 - 00:32:20
那因為我們的食物見解都用日據，所以我就直接用日據這兩個字。

00:32:22 - 00:32:25
那如果你堅持要用日治時期，我也不會說你錯啦。

00:32:25 - 00:32:25
好。

00:32:26 - 00:32:29
那再來，就是說假若當時，這是日治時期，他登記為AD的所有人。

00:32:31 - 00:32:32
那土地在哪裡？

00:32:32 - 00:32:32
在河邊。

00:32:33 - 00:32:36
這土地可能在淡水河啦，或者在什麼大甲溪旁邊啊。

00:32:36 - 00:32:45
那我們知道就是說那個河是會，想說那個河水，基本上可能會氾濫啦，或者是有各式各樣，它那個河道會改變。

00:32:45 - 00:32:47
所以呢,這塊土地突然就沉下去了。

00:32:49 - 00:32:52
AD突然就沉下去,就等於是被那個河水覆蓋了。

00:32:53 - 00:32:54
被河水覆蓋,就沉下去。

00:32:55 - 00:32:57
那沉下去之後,這個臺灣光復。

00:32:59 - 00:33:00
就AD沉沒之後。

00:33:02 - 00:33:02
之後。

00:33:02 - 00:33:03
那臺灣光復。

00:33:04 - 00:33:06
那臺灣光復之後，AD又浮起來了。

00:33:07 - 00:33:08
AD又浮出來，這叫浮覆。

00:33:12 - 00:33:15
那一般來講，你塊土地沉下去之後，然後又再浮起來。

00:33:16 - 00:33:17
那假可能怎麼樣？

00:33:17 - 00:33:19
他的繼承人已經都不知道這件事情。

00:33:19 - 00:33:20
他可能已經過了幾十年了，對不對？

00:33:21 - 00:33:22
就等於說這塊土地突然浮起來，那浮起來就變成一塊，看不出來是誰的土地。

00:33:25 - 00:33:27
那當時這塊土地浮起來之後，那假的繼承人，就沒有再繼續去辦理登記了。

00:33:30 - 00:33:32
因為你也不知道那塊土地是你們家的，說實在。

00:33:33 - 00:33:36
你也不知道那塊土地是你們家的，所以你也沒有去辦理登記。

00:33:36 - 00:33:38
那又過了一陣子，因為當時啊，國民政府來臺灣之後，大概在民國60幾年到80幾年這一段時間，他們在做一件事情叫做全國的地籍重劃，還有全國的地籍總登記。

00:33:49 - 00:33:56
簡單來說，在民國60幾年到80幾年的那一段時間，他就要把全臺灣沒有登記的土地都辦理登記。

00:33:56 - 00:34:00
那有登記的話，就已經按照已經登記的部分處理。

00:34:00 - 00:34:00
那沒有登記的，他會公告。

00:34:02 - 00:34:05
那公告完之後，如果沒有人來領，那就是國家的。

00:34:05 - 00:34:07
沒有人來領就變國家的，所以福富地很多都被這樣處理掉。

00:34:07 - 00:34:13
因為福富地浮出之後，那些地主的繼承人也不見得知道這件事。

00:34:14 - 00:34:19
所以國家就算有公告，那在這個情況之下，這些繼承人也不知道去辦理登記。

00:34:19 - 00:34:22
所以就不知道為什麼又過了二三十年。

00:34:22 - 00:34:24
又過了二三十年。

00:34:24 - 00:34:27
等於說這個AD，他後來被登記為

00:34:29 - 00:34:30
國有

00:34:30 - 00:34:31
之後。

00:34:32 - 00:34:35
又過了一陣子，又過了超過15年。

00:34:36 - 00:34:40
這個假的繼承人，因緣際會之下發現這件事情。

00:34:41 - 00:34:47
那找到了一些證據資料，他就要依照767條一項中斷的規定，要求國家塗銷。

00:34:47 - 00:34:52
那國家在這個情況下，能不能主張時效抗辯，拒絕返還。

00:34:52 - 00:34:53
他的爭點就這個樣子。

00:34:53 - 00:34:57
就是說今天超過15年了，在登記為國有之後，因為大概都是在民國60幾年到80年的那段時間。

00:35:00 - 00:35:02
去辦理這個全國的土地總登記。

00:35:03 - 00:35:10
那如果說今天假設這塊土地是在民國75年，在民國75年，他辦理這個登記為中華民國所有。

00:35:10 - 00:35:12
那到了民國90年就超過15年了嘛。

00:35:12 - 00:35:18
他的繼承人可能說，在某一次跟長輩對話的過程中發現，我們以前那條河都是我們家的。

00:35:19 - 00:35:22
啊，怎麼那條河是我們家的，就是河旁邊那塊土地都我們家的啊。

00:35:22 - 00:35:27
他就跑去查一些資料，去調一些資料發現，日據時期確實喔。

00:35:28 - 00:35:29
他就去看那個地籍圖，沒有錯啊。

00:35:30 - 00:35:33
那個河旁邊那一塊地都是登記成我們家的。

00:35:33 - 00:35:35
河旁邊的土地也很值錢嘛，對不對？

00:35:35 - 00:35:37
那現在就想要去把這個土地拿回來。

00:35:38 - 00:35:41
結果沒想到，這個土地竟然被登記為中華民國所有。

00:35:41 - 00:35:44
所以在這種情形底下，我們要怎麼樣去處理？

00:35:44 - 00:35:46
好，我們先來看大法庭裁定。

00:35:47 - 00:35:48
大法庭裁定，他就做了一個

00:35:50 - 00:35:50
文藝解釋。

00:35:51 - 00:35:51
他說

00:35:52 - 00:35:56
大法官解釋164號這個所謂的以登記不動產所有人，

00:35:57 - 00:35:58
就是這九個字。

00:36:01 - 00:36:05
好，這是重點不在於說要前六個字還是前三個字一起看。

00:36:05 - 00:36:07
而是以「登記」三個字怎麼去解釋？

00:36:08 - 00:36:10
這個「以登記」是已經一...

00:36:19 - 00:36:22
是指依照我國法登記的意思。

00:36:22 - 00:36:26
而如果你是當時以日本法登記，

00:36:32 - 00:36:34
他不在我們的承認之列。

00:36:34 - 00:36:41
也就是說這個日本法時期的登記，不是大法官解釋107164號所說的以登記

00:36:41 - 00:36:44
因為大法官解釋107164做成的時期

00:36:44 - 00:36:46
那做成時期算是在中國啦

00:36:46 - 00:36:50
那時候那時候其實國民政府都還在中國，中華民國的政權還在中國

00:36:51 - 00:36:54
但中華民國的政權那時候所說的，以登記不動產

00:36:54 - 00:36:59
當然這是依照當時中華民國的法律辦理登記的這個不動產

00:36:59 - 00:37:01
而跟日本法沒有關係

00:37:01 - 00:37:05
所以如果你是依照日本法辦理登記的，不能叫做已登記不動產

00:37:06 - 00:37:07
因此你可以看到

00:37:07 - 00:37:10
這塊土地當初在沉默之前，它雖然有登記

00:37:10 - 00:37:14
但是是在日治時期依照日本法登記

00:37:14 - 00:37:17
所以這時候他不算是已登記不動產所有人

00:37:17 - 00:37:23
那既然不算已登記不動產所有人，這個767就有消滅時效的適用，對不對

00:37:23 - 00:37:25
那既然有消滅時效的適用，那國家

00:37:26 - 00:37:28
主張時效抗辯，這個部分來說就沒有問題

00:37:30 - 00:37:33
不過呢,後來最高法院有意識到這個結果

00:37:34 - 00:37:36
反而對人民相當不利

00:37:36 - 00:37:38
因為你可以看到,這個大法官裁定

00:37:38 - 00:37:40
這樣子做出來之後,就會造成說,因為當時依照日據時期

00:37:40 - 00:37:44
所辦理的登記不算數嘛,所以對這些人來講,這是一個未登記的不動產

00:37:44 - 00:37:47
那既然是未登記的不動產，他的767就有消滅時效的適用

00:37:47 - 00:37:50
那國家就可以主張時效抗辯，這種情形

00:37:50 - 00:37:53
我們就要去更進一步的檢視，這個國家

00:37:58 - 00:38:00
行使時效抗辯

00:38:00 - 00:38:00
有沒有違反誠信原則的問題

00:38:03 - 00:38:04
有沒有違反誠信原則的問題

00:38:04 - 00:38:07
也就是說你有沒有經過正當法律程序

00:38:07 - 00:38:12
例如當時這個土地徵收之後你有沒有真的依法公告

00:38:13 - 00:38:14
你的公告時間是否足夠

00:38:15 - 00:38:17
你有沒有依法通知等等

00:38:17 - 00:38:23
也就是我們在這個土地服務以後，你國家有沒有盡到你的公告或告知義務？

00:38:23 - 00:38:28
如果沒有，那你將來再主張時效抗辯，就有違反誠信原則之虞。

00:38:28 - 00:38:30
所以我們目前的大法庭

00:38:30 - 00:38:37
裁定他處理的方式是把「已登記不動產」這個概念做一個限縮解釋，認為指的是依我國法登記的不動產。

00:38:38 - 00:38:42
然後並且藉此推導出國家可以主張時效抗辯的結論。

00:38:42 - 00:38:48
但是又在進一步的補充，國家如果主張時效抗辯，必須要符合誠信原則

00:38:48 - 00:38:50
好，這個是大法庭裁定的想法

00:38:50 - 00:38:53
那我們接著來看憲法法庭的見解

00:38:53 - 00:39:02
在同一個個案當中，憲法法院他這個時候直接認為國家沒有主張時效抗辯的餘地

00:39:03 - 00:39:05
他直接說你不能主張時效抗辯啊

00:39:05 - 00:39:05
為什麼

00:39:05 - 00:39:08
其實一個很簡單的想法在於說

00:39:08 - 00:39:11
這種登記制度的變動

00:39:12 - 00:39:13
絕對不是人民所願的

00:39:14 - 00:39:21
你有沒有想到這個假當時在日據時期辦的登記，他哪知道今天日據時期又突然會變臺灣光復，對不對

00:39:21 - 00:39:25
然後變成光復以後，然後又變成要依中華民國的法律來做登記

00:39:26 - 00:39:27
一般人不懂法律啊

00:39:28 - 00:39:33
而且你想想看在當時國家社會是非常的動盪，政權交接的時期

00:39:33 - 00:39:37
從日治時代到國民政府來臺

00:39:37 - 00:39:39
當時發生了非常非常多的事情

00:39:39 - 00:39:44
所以你今天要求人民要懂法律，然後積極地去辦理登記來行使權力保護自己

00:39:44 - 00:39:46
這個其實是很難以期待的

00:39:47 - 00:39:47
再來

00:39:47 - 00:39:51
我們今天可以理解到時效抗辯這個制度

00:39:51 - 00:39:52
是要維護法安定性

00:39:52 - 00:39:55
要保護交易安全，但問題是

00:39:55 - 00:39:58
國家在這個情況底下有任何私益被保護的需求嗎？

00:39:58 - 00:39:59
很簡單的想法

00:39:59 - 00:40:00
這裡

00:40:00 - 00:40:02
這個土地基本上就不是國家的

00:40:02 - 00:40:07
那我們有必要讓國家因為時效制度而獲有這個利益去犧牲人民嗎？

00:40:07 - 00:40:08
其實沒有必要嘛，

00:40:08 - 00:40:08
對不對？

00:40:09 - 00:40:10
這個跟公益無關啊，

00:40:10 - 00:40:12
這個是私人土地所有權的問題。

00:40:12 - 00:40:15
所以你可以看到就是在那個講義當中,

00:40:16 - 00:40:18
在註釋19,

00:40:18 - 00:40:19
309頁註釋19,

00:40:20 - 00:40:20
我們可以看到,

00:40:21 - 00:40:23
這個112年憲判字第20號

00:40:23 - 00:40:25
它的一個主要理由。

00:40:25 - 00:40:26
那這個主要理由，

00:40:26 - 00:40:27
它第一點就是提到說，

00:40:28 - 00:40:29
國家不受基本權，

00:40:30 - 00:40:31
尤其是財產權的保障。

00:40:32 - 00:40:34
就是我們憲法所保障的財產權,

00:40:34 - 00:40:35
是針對人民,

00:40:35 - 00:40:38
而國家沒有財產權受保障的必要。

00:40:38 - 00:40:38
他提到，

00:40:39 - 00:40:41
國家就其與人民間的私權爭議，

00:40:41 - 00:40:44
原則上固得主張相關規定所賦予的權利，

00:40:44 - 00:40:45
然而，

00:40:45 - 00:40:46
國家是為了人民而存在，

00:40:46 - 00:40:52
本質上既不可能擁有如人民般的自由發展人格及維繫生存的需求，

00:40:52 - 00:40:55
也不可能如人民般享有自由去追求私益。

00:40:55 - 00:40:56
國家只能追求公益,

00:40:56 - 00:40:57
對不對？

00:40:58 - 00:40:58
所以說,

00:40:59 - 00:41:00
以執行公共任務為職責,

00:41:00 - 00:41:04
從而國家是沒有受憲法第15條所保障財產權的基本權利。

00:41:05 - 00:41:07
他先告訴你國家不需要被保護,

00:41:07 - 00:41:10
然後慢慢推導出國家不能主張時效抗辯的結論,

00:41:10 - 00:41:11
有沒有?

00:41:11 - 00:41:12
所以第二段又提到,

00:41:12 - 00:41:13
一般而言,

00:41:13 - 00:41:15
權利人長久沒有行使權利,

00:41:15 - 00:41:19
消滅時效制度固有早日確定司法上權利義務狀態,

00:41:19 - 00:41:21
維持法律秩序的公益性。

00:41:21 - 00:41:23
為國家與人民間關於土地的爭議,

00:41:24 - 00:41:25
若非來源於兩者的合意,

00:41:26 - 00:41:28
而是國家於政權更替之際,

00:41:28 - 00:41:30
居於公權力主體的地位,

00:41:30 - 00:41:31
行使統治權,

00:41:31 - 00:41:32
制定相關法規範,

00:41:33 - 00:41:37
並依該規範將原屬人民私有但未及時申辦總登記的土地,

00:41:37 - 00:41:39
直接登記為國有地,

00:41:39 - 00:41:42
倘又容許國家事後再以時間經過為由,

00:41:42 - 00:41:44
依民法的消滅時效規定為時效抗辯,

00:41:45 - 00:41:49
不啻變相承認國家可以透過土地總登記程序及消滅時效的抗辯,

00:41:50 - 00:41:54
而無需踐行任何徵收或類似徵收的程序來剝奪人民的財產。

00:41:54 - 00:41:56
這一段就是我們剛剛所提到的,

00:41:56 - 00:41:57
它的歷史背景。

00:41:57 - 00:41:59
當這一塊土地被復墾之後,

00:42:00 - 00:42:00
當時甲根本沒有時間去辦理登記。

00:42:00 - 00:42:00
而且當時國家頒布了一個命令說，我們要作土地總登記喔。

00:42:07 - 00:42:08
如果你不來我就變我的喔，有沒有？

00:42:09 - 00:42:11
那這件事情人民有合意嗎？

00:42:11 - 00:42:12
沒有嘛。

00:42:12 - 00:42:18
你是國家單方頒布一個命令說，我要做這件事，你不來的話，這個土地就會登記成我的喔。

00:42:18 - 00:42:24
那登記成你的之後，你又主張時效抗辯，真的變成你的，人民就沒有辦法救濟。

00:42:24 - 00:42:29
那你國家沒有受財產權保護的必要，卻可以通過這種方式來剝奪人民的財產。

00:42:29 - 00:42:35
所以這個憲法法院的判決才會說，這個情況之下不受消滅時效的限制。

00:42:35 - 00:42:37
人民如果讓你塗銷，你就乖乖塗銷。

00:42:38 - 00:42:39
國家不要跟人民搶財產啦。

00:42:40 - 00:42:44
所以這個憲法法院的見解跟大法庭裁定就是完全不一樣。

00:42:44 - 00:42:51
那其實這個就是憲法的層次跟法院的層次的差別，畢竟大法庭你不能說它錯。

00:42:52 - 00:42:54
大法庭還是最高法院的法官。

00:42:54 - 00:42:57
而你法官就是必須要受法律的拘束。

00:42:57 - 00:43:00
也就是法律怎麼規定，大法官解釋怎麼講。

00:43:00 - 00:43:04
你就只能按照這一個既有的這個規範來去做法律解釋。

00:43:05 - 00:43:06
可是憲法不一樣嘛。

00:43:06 - 00:43:10
憲法討論的是這些既有規範有沒有違憲的問題。

00:43:10 - 00:43:12
人民的基本權要如何被保護的問題。

00:43:13 - 00:43:19
所以說在徵收上大法官解釋，他反而是強調說，國家不能跟人民來爭財產。

00:43:19 - 00:43:22
所以國家在這種情況之下主張時效抗辯無理由。

00:43:23 - 00:43:26
那你有興趣可以把這幾個理由再好好看完。

00:43:26 - 00:43:29
那我們主要就唸前面幾點給大家看一下。

00:43:29 - 00:43:29
好。

00:43:30 - 00:43:33
那接下來我們繼續往下來講到這個下一個請求權

00:43:33 - 00:43:34
的類型。

00:43:35 - 00:43:37
那除了說這個物權請求權之外，這個地方就講了蠻多東西了。

00:43:39 - 00:43:42
再來是要提到身分上的請求權。

00:43:42 - 00:43:45
那基於身分關係所生的請求權又分兩種。

00:43:46 - 00:43:48
分成所謂的純粹身分關係。

00:43:51 - 00:43:54
就是不涉及到金錢的。

00:43:55 - 00:43:59
跟純粹身分關係，跟非純粹身分關係，涉及金錢的。

00:44:10 - 00:44:15
那一般來講，如果是純粹的身分關係，例如說同居請求權。

00:44:18 - 00:44:19
這是1001條對不對。

00:44:19 - 00:44:21
夫妻間的同居請求權。

00:44:21 - 00:44:24
那這個同居請求權，它是沒有消滅時效的適用。

00:44:24 - 00:44:29
因為這件事情怎麼樣,跟交易秩序,跟法安定性,跟公益無關。

00:44:30 - 00:44:32
那是你們夫妻間的事啦。

00:44:32 - 00:44:41
所以在這種情況底下,總不能說一個人離家出走,然後過了15年後,他的先生,他的太太說,你給我回來同居,他說我要主張時效抗辯我不回家了。

00:44:41 - 00:44:43
那這個地方來講,

00:44:43 - 00:44:45
就是說民法1001條,

00:44:45 - 00:44:48
雖然有一個同居請求權存在,

00:44:48 - 00:44:50
但這個同居請求權,

00:44:50 - 00:44:53
因為是一種純粹的身份上的權利。

00:44:53 - 00:44:58
所以他不會有消滅時效的適用,但是如果是跟錢有關的。

00:44:58 - 00:45:03
非純粹身分上請求權，例如說像是剩餘財產分配。

00:45:03 - 00:45:03
對。

00:45:03 - 00:45:05
民法1030之一。

00:45:05 - 00:45:07
他就有消滅時效的適用，所以我們可以看到。

00:45:07 - 00:45:14
這種所謂的純粹身分關係，跟非純粹身分關係，主要就在於說，這種本於身分關係所生的請求權。

00:45:14 - 00:45:17
那如果他涉及到金錢的話，那一般來講。

00:45:17 - 00:45:19
他就是財產上的權利，那財產上的權利

00:45:19 - 00:45:22
就會涉及到法安定性、交易安全等等的問題。

00:45:22 - 00:45:25
所以他會有消滅時效的適用必要。

00:45:25 - 00:45:30
但如果是非純粹的身分關係，通說認為他沒有時效適用的必要。

00:45:30 - 00:45:33
那你考試要看清楚的是這兩個東西。

00:45:33 - 00:45:37
如果說今天考試講的是請求扶養。

00:45:42 - 00:45:44
跟請求扶養費。

00:45:44 - 00:45:45
這是不一樣的概念。

00:45:50 - 00:45:54
請求扶養,它是沒有消滅時效的適用。

00:45:54 - 00:45:57
但請求撫養費，它是有消滅時效的適用。

00:45:57 - 00:46:00
也就是說，今天假設。

00:46:00 - 00:46:00
今天假設，這個假，它不能維持生活，沒有謀生能力。

00:46:04 - 00:46:06
對，假不能維持生活，而且沒有謀生能力，他撐了很久，靠國家的救助金撐了很久，受不了。

00:46:10 - 00:46:13
20年後終於鼓起勇氣叫他先生養他。

00:46:13 - 00:46:15
他先生能主張時效抗辯嗎？不行。

00:46:15 - 00:46:17
因為他是請求扶養。

00:46:17 - 00:46:19
那請求扶養的方法很多嘛，對不對？

00:46:19 - 00:46:21
給錢只是其中一種。

00:46:21 - 00:46:23
你可以要求說要一起生活啦，要求怎麼樣。

00:46:23 - 00:46:28
所以一般來講,如果只是單純的請求扶養,他不一定會涉及到金錢。

00:46:28 - 00:46:30
所以這是一個純粹的身份上的請求權。

00:46:30 - 00:46:32
他沒有時效的適用。

00:46:32 - 00:46:34
也就是說不能拖了15年就不養人家啦。

00:46:34 - 00:46:38
可是問題是,如果已經約定好了,每個月給你1萬塊的扶養費。

00:46:38 - 00:46:41
那你今天假設說，跟我要這筆錢。

00:46:41 - 00:46:43
那這是一個純粹的身份關係。

00:46:43 - 00:46:45
這就是一個非純粹的身份關係，它涉及到金錢。

00:46:46 - 00:46:48
他就會有消滅時效的適用，這個部分，同學可以稍微去注意到。

00:46:51 - 00:46:54
考試要看清楚，請求扶養，還是請求扶養費，這個答案會不一樣。

00:46:56 - 00:46:59
好，那最後一個是本於人格而生的請求權。

00:47:00 - 00:47:02
那本於人格而生的請求權的話。

00:47:02 - 00:47:04
那我們可以這樣子來看。

00:47:05 - 00:47:07
就是說，我把它寫在這邊就好。

00:47:07 - 00:47:09
這本於人格而生的請求權。

00:47:09 - 00:47:10
那我們把它分兩種。

00:47:10 - 00:47:12
一種是民法18條。

00:47:12 - 00:47:15
那再來是後面的這個其他像是損害賠償等等。

00:47:16 - 00:47:20
那如果說我今天是要請求的是18條一項。

00:47:20 - 00:47:23
例如說這個除去侵害或防止侵害。

00:47:23 - 00:47:25
那沒有消滅時效的適用。

00:47:25 - 00:47:28
那後續的損害賠償，才有消滅時效的問題。

00:47:28 - 00:47:30
簡單來講就是說，人格權受侵害時。

00:47:31 - 00:47:33
我們依照民法18條的規定，可以請求法院除去侵害。

00:47:35 - 00:47:37
也可以請求防止侵害的發生，對不對？

00:47:37 - 00:47:40
那有關於民法的18條，本質上來講。

00:47:40 - 00:47:42
因為它是涉及到人性尊嚴。

00:47:43 - 00:47:45
它是為了維護人性尊嚴而存在的權利。

00:47:45 - 00:47:50
而這種人性尊嚴是大於交易安全跟法安定性的維持。

00:47:50 - 00:47:55
也就是說你消滅時效這個制度，你要維持法律秩序的安定性。

00:47:55 - 00:47:57
可是跟人性尊嚴比起來,哪個比較重要,對不對?

00:47:57 - 00:47:59
所以你總不能說,我綁架你15年。

00:48:00 - 00:48:00
然後你今天叫我放你一走,我還主張時效抗辯,太不合理了嘛。

00:48:00 - 00:48:00
所以實際上這種人性尊嚴的維護,他不該有時效的限制。

00:48:07 - 00:48:10
所以最高法院的判決裡面就有提到,你依照18條的規定,你要請求這個除去侵害,這個不受時效的限制。

00:48:15 - 00:48:18
但如果說是要請求損害賠償。

00:48:18 - 00:48:22
如果是要請求損害賠償的話，那因為就是一般財產上的請求。

00:48:22 - 00:48:24
所以一般的債權請求權，所以這個就會有消滅時效的適用。

00:48:27 - 00:48:33
那這個是有關於說在哪些請求權可以用消滅時效，而哪些不行，這裡的話我們就這樣子做一個整理。

00:48:35 - 00:48:39
那近幾年比較熱門的議題大概就是扶地題的問題。

00:48:39 - 00:48:47
因為那個有一個大法官解釋，應該說有一個憲法法院的判決，在搭配一個大法庭的裁定，而且兩個見解還不一樣。

00:48:47 - 00:48:50
那另外還有像大法官解釋771號，也是非常夯的。

00:48:50 - 00:48:58
那還有像那個大法官解釋107164，所謂已登記不動產的物上請求權，到底要怎麼去解釋。

00:48:58 - 00:49:01
那個已登記不動產[redacted] 有人的這九個字，到底怎麼看。

00:49:02 - 00:49:04
這些都是一些蠻經典的問題。

00:49:04 - 00:49:09
好，那我們接下來繼續來看到的，就是消滅時效的期間了。

00:49:09 - 00:49:12
就開始正式進入到法條的層次裡面。

00:50:24 - 00:50:28
好，我們一般來講，關於消滅時效的期間，

00:50:28 - 00:50:35
我們可以看到就是一般來講都是15年，只要法律沒有規定，就是15年。

00:50:35 - 00:50:40
那再來的話就是，如果它是一個定期的，定期發生的債權債務關係。

00:50:40 - 00:50:42
那適用126條。

00:50:42 - 00:50:46
那如果是日常生活當中頻繁發生，那適用民法127條。

00:50:47 - 00:50:51
再來其他像是這個侵權行為，適用197條些特別規定，那這是我們後面再編，物權編遇到的時候，

00:50:54 - 00:50:55
再另外再說。

00:50:55 - 00:51:01
因為這個地方來講就是，除了民總以外，那其他地方也有關於時效期間的規定。

00:51:01 - 00:51:05
那針對這些特別的請求權，我們當然就要去適用它相關的規範。

00:51:06 - 00:51:08
那我們現在再來從這個一般的開始想。

00:51:09 - 00:51:14
因為民法的125條是說，請求權因15年間不行使而消滅。

00:51:14 - 00:51:19
那法律所定的期間較短者，要依其規定，對不對？這個地方來講，法律所定期限較短者要依其規定。

00:51:23 - 00:51:26
但這裡其實有一個很好玩的問題就是說，

00:51:26 - 00:51:29
是不是隻要法律沒有規定，一律都可以用這一條。

00:51:30 - 00:51:32
也就是隻要法律沒有規定，一律都可以用這一條。

00:51:33 - 00:51:34
那這部分我們來舉一個例子。

00:51:34 - 00:51:38
例如說民法的110條的規定，對不對，我們有講過啊。

00:51:39 - 00:51:44
民法110條是有關於說無權代理的這個損害賠償責任。

00:51:44 - 00:51:48
那無權代理的損害賠償責任，它的消滅時效是多長？

00:51:48 - 00:51:49
法律是沒有規定的。

00:51:50 - 00:51:54
這個民法110條，它的消滅時效有多長？法律沒有規定。

00:51:54 - 00:51:55
那法律沒有規定怎麼辦？

00:51:56 - 00:51:57
這個時候就有兩種見解。

00:51:57 - 00:52:00
有人認為說，如果沒有規定，

00:52:00 - 00:52:04
那你就依照125條的規定為15年，這個是最高法院的看法。

00:52:05 - 00:52:11
但是在學理上面，他只是強調什麼，法律沒有規定，不代表今天一定要回到125條。

00:52:12 - 00:52:15
你還是要去看這個立法者他不規定的理由是什麼。

00:52:15 - 00:52:18
他今天不規定，如果要是回125，那就回去了。

00:52:18 - 00:52:22
但如果這個不規定有其他的目的在，那我們應該要探求它的目的。

00:52:23 - 00:52:30
而民法110條，它之所以不規定是因為它的時效期間應該依照原本的法律關係

00:52:32 - 00:52:33
來做認定。

00:52:33 - 00:52:37
因為畢竟它是一個類似損害，類似契約的損害賠償。

00:52:37 - 00:52:42
那你就看原本的契約，可以讓它享有多少的權利。

00:52:42 - 00:52:46
來進一步決定說，他這個損害賠償的時效期間有多長。

00:52:46 - 00:52:48
那這裡我們就舉個例子來看，對不對。

00:52:49 - 00:52:53
譬如說甲，他沒有授權給乙，乙無權代理甲。

00:52:55 - 00:52:57
去跟丙訂立一個承攬契約好了。

00:52:58 - 00:53:01
隨便，就是說這個時候我無權代理甲跟丙訂立一個承攬契約。

00:53:02 - 00:53:03
那丙現在是承攬人。

00:53:03 - 00:53:07
就是說以無權代理假去跟丙簽一個修漏水的契約，丙是承攬人。

00:53:08 - 00:53:10
那現在呢，假拒絕承認。

00:53:10 - 00:53:12
所以這個承攬契約，他現在不生效力。

00:53:13 - 00:53:14
這個承攬契約不生效力。

00:53:15 - 00:53:20
好，那承攬契約不生效力，丙要依照110條的規定來請求損害賠償，對不對。

00:53:20 - 00:53:23
那我如果要對他請求損害賠償，這個損害賠償的時效有多長？

00:53:24 - 00:53:26
依照實務見解就是15年。

00:53:26 - 00:53:29
反正我不管嘛，法律沒有規定就是15年。

00:53:29 - 00:53:30
但學說認為不是這樣喔。

00:53:31 - 00:53:36
因為丙在承攬契約有效的情況下，他可以對甲請求什麼？

00:53:36 - 00:53:37
報酬。

00:53:37 - 00:53:40
如果承攬契約有效，完成工作，我可以請求報酬。

00:53:40 - 00:53:44
而報酬請求權，就我們一般承攬報酬請求權，

00:53:45 - 00:53:48
依照民法127條第七款的規定。

00:53:49 - 00:53:50
他的消滅時效不過兩年而已。

00:53:51 - 00:53:56
所以如果我在契約有效的情況下所能享有的權利，也不過兩年而已。

00:53:56 - 00:54:00
那為什麼今天契約無效，我的損害賠償反而暴增？

00:54:00 - 00:54:00
不合理啦，所以在這樣情況底下學者認為說，既然原有的法律關係是承攬，那我們就應該要依照承攬，來看當事人所享有的權利，他的請求權時效有多久？

00:54:01 - 00:54:01
那如果是依承攬來看，丙的請求權時效，應該只會有兩年而已。

00:54:17 - 00:54:23
因為承攬報酬請求權，依照127條第七款的規定，兩年間不行使而消滅，所以說像是在這種情況底下，雖然沒有規定，但是要依照原有的法律關係來做處理。

00:54:30 - 00:54:31
那再來像是什麼？

00:54:31 - 00:54:34
還有像是公司法23條。

00:54:35 - 00:54:40
公司法23條，有這個公司負責人的損害賠償責任，他也沒有消滅時效的規定，對不對？

00:54:41 - 00:54:49
那公司法23條在沒有消滅時效規定的情況底下，解釋上就有可能說，依照125條的規定，15年不行使而消滅。

00:54:50 - 00:54:52
這個是早年的食物少數的見解啦

00:54:53 - 00:54:55
就早年有少數的食物見解是財稅的想法

00:54:55 - 00:54:57
但現在的大法庭裁定說不是喔

00:54:58 - 00:55:00
今天你要去看法條的性質

00:55:00 - 00:55:06
這個公司法23條是針對法人那個公司的賠償責任,公司負責人的賠償責任

00:55:06 - 00:55:08
那性質上接近於侵權行為

00:55:09 - 00:55:11
所以應該要適用民法197條的規定

00:55:12 - 00:55:16
也就是兩年間不行使而消滅，或者自行為時起經過10年

00:55:16 - 00:55:21
這個就是我們在解釋說，這個解釋這是屬於現在的實務見解

00:55:21 - 00:55:27
在解釋說每一個法條是不是真的沒有規定，就一定要回到125，其實那可不一定

00:55:27 - 00:55:32
因為這個地方來講，每一個法條還是要去看它的特色來做決定

00:55:33 - 00:55:35
那其實還有像什麼身分法也有類似的爭點

00:55:35 - 00:55:37
像1056條

00:55:37 - 00:55:40
這個1056條它是針對離婚的損害賠償

00:55:40 - 00:55:42
那這個離婚的損害賠償，它的消滅時效

00:55:43 - 00:55:45
到底要適用125條15年

00:55:46 - 00:55:50
還是說這個離婚的損害賠償，類似侵權行為，它的時效比較短，只有兩年而已

00:55:50 - 00:55:53
這個都會是它會出現的一個爭點

00:55:53 - 00:55:54
好

00:55:54 - 00:55:57
那我們接下來繼續來看到民法的126條

00:55:58 - 00:56:00
那民法126條的話，基本理論

00:56:00 - 00:56:02
它是針對定期的概念，

00:56:02 - 00:56:04
所以首先第一個我們來提到的是，

00:56:04 - 00:56:06
定期跟分期不一樣。

00:56:12 - 00:56:13
定期本質上來講，

00:56:13 - 00:56:16
有一種穩定而持續發生

00:56:17 - 00:56:18
穩定而持續發生

00:56:18 - 00:56:19
這樣子的特色在

00:56:20 - 00:56:20
叫定期。

00:56:20 - 00:56:22
你看民法的126條的法條

00:56:22 - 00:56:25
他說利息、紅利、租金、贍養費、退職金,

00:56:26 - 00:56:29
還有其他一年或不及一年定期給付的債權,

00:56:29 - 00:56:31
其各期給付請求權,

00:56:31 - 00:56:33
因五年間不行使而消滅。

00:56:34 - 00:56:35
所以你可以看到在這個地方,

00:56:35 - 00:56:36
有沒有,

00:56:36 - 00:56:38
他有提到那個利息這兩個字,

00:56:39 - 00:56:41
他有提到利息這兩個字,

00:56:42 - 00:56:43
他有提到利息啊、

00:56:43 - 00:56:43
紅利等等,

00:56:43 - 00:56:46
他後面講到說一年或不及一年定期給付的債權。

00:56:47 - 00:56:48
你沒有發現這些債權有一個特色，

00:56:49 - 00:56:50
它可以一直發生，

00:56:51 - 00:56:51
對不對？

00:56:51 - 00:56:52
你把錢存在銀行裡面，

00:56:53 - 00:56:54
它的利息沒有一個總額啦

00:56:54 - 00:56:55
不是說什麼

00:56:55 - 00:56:57
我們的利息總額是10萬

00:56:57 - 00:56:58
那我每個月給你1000給完為止

00:56:59 - 00:56:59
不是嘛

00:56:59 - 00:57:15
你存多久

00:57:15 - 00:57:42
利息就有多少嘛

00:57:42 - 00:57:43
那租金也是一樣嘛

00:57:44 - 00:57:44
你租越久

00:57:45 - 00:57:46
那個租金就越多嘛。

00:57:46 - 00:57:46
對

00:57:46 - 00:57:47
紅利也是啊,

00:57:47 - 00:57:48
贍養費也是啊,

00:57:48 - 00:57:49
退休金也是嘛,

00:57:49 - 00:57:51
你活得越久領得越多,

00:57:51 - 00:57:52
所以基本上這些利息啊、

00:57:53 - 00:57:53
紅利啊、

00:57:54 - 00:57:54
租金啊、

00:57:54 - 00:57:55
贍養費啊、

00:57:55 - 00:57:55
退職金,

00:57:56 - 00:57:57
它都沒有一個總額的概念

00:57:58 - 00:58:00
而它就是定期穩定的發生,

00:58:00 - 00:58:00
來說是一般情形

00:58:00 - 00:58:00
那就適用125

00:58:02 - 00:58:05
那如果說有特殊情形可能會適用到127

00:58:05 - 00:58:10
那就至少你要知道分期跟定期不同

00:58:10 - 00:58:12
定期它有126條的適用

00:58:12 - 00:58:13
好

00:58:13 - 00:58:15
那我們接著來看到幾個比較特殊

00:58:15 - 00:58:17
的請求權

00:58:17 - 00:58:17
好

00:58:17 - 00:58:19
第一個請求權是

00:58:27 - 00:58:29
民法182條

00:58:31 - 00:58:31
好

00:58:31 - 00:58:32
民法182條

00:58:33 - 00:58:34
裡面所提到的利息

00:58:48 - 00:58:49
它的消滅時效

00:58:49 - 00:58:50
要怎麼算

00:58:50 - 00:58:52
這個是講惡意不當得利

00:58:53 - 00:58:54
惡意不當得利的返還利息

00:58:56 - 00:58:56
舉個例子來說

00:58:57 - 00:58:58
假

00:59:08 - 00:59:10
假設說甲被乙詐欺好了

00:59:10 - 00:59:11
我們就簡單一點

00:59:11 - 00:59:12
就說這個乙呢詐欺甲

00:59:14 - 00:59:16
然後甲把100萬交給乙

00:59:17 - 00:59:18
假把100萬交給乙

00:59:18 - 00:59:19
好

00:59:19 - 00:59:21
但是現在就告訴你說

00:59:21 - 00:59:22
假發現他被詐欺之後

00:59:22 - 00:59:24
依照92條的規定撤銷意思表示

00:59:24 - 00:59:25
對不對

00:59:26 - 00:59:28
那撤銷意思表示之後法律行為就視為自始無效

00:59:29 - 00:59:31
所以就自始會被認為是不當得利

00:59:32 - 00:59:34
那假設說今天這事已經過了八年的事情

00:59:36 - 00:59:37
假設這事已經過了八年的事情

00:59:38 - 00:59:42
那當甲向乙請求不當得利返還的時候

00:59:42 - 00:59:45
他的返還範圍依照182條第二項的規定

00:59:45 - 00:59:48
那我們可以知道本金100萬

00:59:48 - 00:59:49
這是一定要還的

00:59:49 - 00:59:50
那利息怎麼算

00:59:52 - 00:59:53
對不對

00:59:53 - 00:59:55
一般來講利息如果法律沒有規定

00:59:55 - 00:59:55
就是5%

00:59:55 - 00:59:56
這是法定利率

00:59:56 - 00:59:59
就法律沒有特別規定，當沒有特別約定就是5%

00:59:59 - 01:00:00
所以100萬一年5%

01:00:00 - 01:00:00
假設在第八年的時候發現，一發現我立刻撤銷，還沒有超過處置期間，那我現在撤銷我的被詐欺的意思表示之後，我依不當得利請求返還100萬元，那這個部分，這裡的不當得利返還100萬，時效是125條的規定15年，這裡沒有問題，因為一般來講不當得利法律沒有特別規定，它的時效是15年，所以只要沒有超過15年，這100萬我拿得回來，那重點是利息呢

01:00:25 - 01:00:25
因為利息，這邊就卡住就說

01:00:28 - 01:00:33
如果我們今天在解釋上，要適用126條，也就只有五年的話

01:00:33 - 01:00:34
那代表怎麼樣

01:00:36 - 01:00:40
前五年的，前三年的利息都已經罹於時效了，因為你現在過了八年了嘛

01:00:41 - 01:00:46
對，等於第一年的利息，第二年的利息，第三年利息都超過五年了

01:00:46 - 01:00:49
所以你只能請求後面五年的利息

01:00:49 - 01:00:52
所以在這個情況之下，會變成你只能請求25萬元

01:00:53 - 01:00:56
你只能請求25萬元，因為前三年的利息罹於時效了

01:00:56 - 01:00:57
以可以主張時效抗辯

01:00:58 - 01:00:59
但如果適用125條

01:01:01 - 01:01:02
認為他有15年的話

01:01:02 - 01:01:05
那你40萬都可以全部拿到

01:01:05 - 01:01:06
所以你可以理解到就說

01:01:06 - 01:01:13
爭點在於民法182條第二項所說的，這個不當得利的受領人，知有法律上原因或其後知悉者，因怎麼樣

01:01:14 - 01:01:17
應該要返還他所受利益之外，還要附加利息

01:01:17 - 01:01:19
如有損害，還要賠償

01:01:19 - 01:01:22
所以182條第二項所說的附加利息，他那個利息請求權的時效有多長

01:01:25 - 01:01:27
這個地方有兩種不同的見解

01:01:27 - 01:01:29
那你可以看到就是在那個註釋29，有沒有

01:01:31 - 01:01:37
這個註釋29，有一個93年的1853，這個早期的食物見解，它是採15年的說法

01:01:39 - 01:01:41
這個是早期的食物見解

01:01:41 - 01:01:42
它是採15年的說法

01:01:42 - 01:01:46
他認為說這個消滅時效應該適用125條的規定15年

01:01:47 - 01:01:49
不過到了95年的第17次決議，隔沒多久啦

01:01:51 - 01:01:52
最高法院做成一個決議，採取的是五年的見解

01:01:55 - 01:01:57
這個地方你可以稍微去注意一下

01:01:57 - 01:01:59
這裡有這樣子的一個不同的看法

01:02:00 - 01:02:01
這個是有關於說

01:02:01 - 01:02:06
在民法的這個126條裡面所涉及到的第一個爭議。

01:02:06 - 01:02:07
那再來，

01:02:07 - 01:02:09
就是民法126條，

01:02:09 - 01:02:11
它還有第二個有趣的爭點。

01:02:18 - 01:02:22
這個我們都不會細講它的推論過程。

01:02:22 - 01:02:25
因為畢竟這個也會涉及到不當得利的概念,

01:02:25 - 01:02:26
我們還沒教到不當得利嘛,

01:02:26 - 01:02:29
但是ChromeDriver在這個地方就把它統整在一起,

01:02:29 - 01:02:30
這個我們當第一個,

01:02:30 - 01:02:34
就是說這個地方我們所講到的情況是這個182條的利息。

01:02:34 - 01:02:35
那第二個的話，

01:02:35 - 01:02:37
我們來提到的是有關於說，

01:02:38 - 01:02:40
相當於租金的不當得利。

01:03:40 - 01:03:41
好，

01:03:41 - 01:03:42
時間上的關係，

01:03:42 - 01:03:43
我們先休息10分鐘,

01:03:43 - 01:03:44
等下我們再繼續。

01:03:50 - 01:03:51
好,

01:03:51 - 01:03:55
我們接下來看到那個相當於租金的不當得利。

01:03:55 - 01:03:57
那有關於相當於租金的不當得利,

01:03:57 - 01:03:59
其實它是一個很經典的問題,

01:03:59 - 01:04:00
就是說甲它是A的所有人,

01:04:00 - 01:04:01
任何的法律上原因，所以說這個A啊，他確實有構成不當得利。

01:04:04 - 01:04:07
但問題是，這個不當得利的時效到底是多久？

01:04:08 - 01:04:10
那這裡的話有兩種不同的說法。

01:04:10 - 01:04:12
針對這個相當於租金的不當得利，實務見解在這個地方很

01:04:15 - 01:04:17
這樣很固執嘛，應該這樣說對，就是說從以前到現在。

01:04:19 - 01:04:26
最高法院，他們都是認為是126條的規定，也就是15年不行，五年間不行使就會消滅。

01:04:26 - 01:04:35
白話來說就是實務見解的邏輯，實務見解的邏輯在於說，這個不當得利的消滅時效，這個不當得利的消滅時效，就只有五年而已。

01:04:35 - 01:04:36
就只有五年而已。

01:04:36 - 01:04:43
所以說對以來講，你無權佔用人家的土地，不管你佔用多久，最終，你只要付五年的租金就夠了。

01:04:44 - 01:04:46
所以對以而言，我無權佔用20年啊，對不對？

01:04:46 - 01:04:48
那前面15年都已經超過五年了。

01:04:49 - 01:04:53
那這樣的話，前面15年相當於租金的不當得利，都可以主張時效抗辯拒絕。

01:04:53 - 01:04:57
但是後面五年的部分，因為還沒有凌於時效，你還是得付。

01:04:58 - 01:05:01
所以假設無權佔用AD，一年的價值是20萬好了。

01:05:01 - 01:05:03
假設AD一年的租金是20萬。

01:05:03 - 01:05:07
那你無權佔用20年，照理來講，應該是有400萬的不當得利。

01:05:07 - 01:05:13
但在我們最高法院的運作之下，你只要付五年，也就是付這一年的是20萬嘛。

01:05:13 - 01:05:17
那五年可能就只要付100萬的這個租金就夠了，相當於租金的不當得利就夠了。

01:05:21 - 01:05:28
那學說認為在這個情形底下，應該要把這個相當於租金的不當得利，解釋成125條15年，為什麼？

01:05:29 - 01:05:30
因為其實啊，

01:05:30 - 01:05:34
這個相當於租金，這五個字是實務裡面自己發展出來的。

01:05:35 - 01:05:37
那為什麼會有這句話，對不對，為什麼會有相當於租金這句話？

01:05:37 - 01:05:39
它真的是租金嗎？

01:05:40 - 01:05:42
如果真的是租金就不叫相當於租金了嘛，對不對？

01:05:43 - 01:05:45
所以實際上他就不是租金嘛。

01:05:45 - 01:05:48
那為什麼我們會有相當於租金這幾個字，主要是因為民法181條的關係。

01:05:51 - 01:05:54
我們知道說不當得利要返還的是利益的原型。

01:05:55 - 01:05:59
那如果你利益的原型不能返還的話，我們就要改去償還價額，對不對？

01:06:00 - 01:06:02
這個是民法181條的規定。

01:06:02 - 01:06:05
那我們從這個題目來看，這個乙的利益是什麼？

01:06:06 - 01:06:08
乙的利益不是取得AD的所有權。

01:06:08 - 01:06:10
他有沒有取得AD的登記外觀？

01:06:10 - 01:06:12
他就是隻有拿到AD的佔有。

01:06:13 - 01:06:17
所以如果以這個題目來說，我不當得利的內容是AD的佔有。

01:06:17 - 01:06:20
但是AD的佔有已經不能夠返還利益的原型了。

01:06:21 - 01:06:24
畢竟我沒有辦法回到20年前，然後把這個佔有還給你。

01:06:24 - 01:06:29
所以說已經被我佔有的部分，我無法返還利益的原型，因此我只能請求償還價額。

01:06:30 - 01:06:34
而這個價額怎麼算？這個價額我們就用租金的概念來換算。

01:06:35 - 01:06:44
所以實際上我們用租金的概念來換算佔有的價額，而不是說這個佔有的利益就跟租金一樣，對不對？

01:06:44 - 01:06:50
所以說最高法院講相當於租金的不當得利，所以它的時效就跟租金一樣是五年。

01:06:50 - 01:06:51
那學者說不對。

01:06:52 - 01:06:54
我們只是利用租金來換算價額。

01:06:54 - 01:06:58
它本質上還是一般的不當得利，時效應該是15年。

01:06:58 - 01:07:02
所以假設說這一年的租金利益是20萬，15年就300萬。

01:07:03 - 01:07:04
差別會在這個地方。

01:07:04 - 01:07:10
那往往因為最高法院這樣的一個見解，常常被人家講說，你如果租不到，你去無權佔有比較賺啊。

01:07:10 - 01:07:11
對不對？

01:07:11 - 01:07:14
你想像看有一塊土地，我租不到啊，我去無權佔有他。

01:07:14 - 01:07:16
我只要超過五年我一定賺。

01:07:16 - 01:07:18
只要你能無權佔有超過五年一定賺。

01:07:18 - 01:07:24
所以常常看到土地上面會發生那種什麼國有的山坡地，被人家無權佔用種檳榔。

01:07:24 - 01:07:26
啊種了檳榔種了30幾年。

01:07:26 - 01:07:27
然後最後國家去告嘛，告不當得利。

01:07:27 - 01:07:29
只能告多久？只能告五年相當於租金的不當得利。

01:07:30 - 01:07:32
當然我們不考慮刑責啦，這可能竊佔等等的。

01:07:32 - 01:07:36
就是純粹就民事的不當得利來看，你會發現好像用無權佔有的比用租的還要划算。

01:07:36 - 01:07:44
所以這個部分把它適用短期時效，到底合不合理，這個地方到底有沒有符合那種持續而穩定發生這樣的一個特色。

01:07:44 - 01:07:45
這裡是有它的一個爭議存在。

01:07:45 - 01:07:51
好，那這個是有關於民法126條幾個比較經典的問題，那關於相當於租金的不當得利。

01:07:51 - 01:07:59
它的構成要件怎麼樣去論述，

01:08:00 - 01:08:02
我們到不當得利法再來教。

01:08:02 - 01:08:04
接下來我們來看到127條。

01:08:05 - 01:08:14
127條，它是一個日常生活當中頻繁發生的債權。

01:08:14 - 01:08:14
日常生活當中頻繁發生的債權。

01:08:14 - 01:08:16
那我們可以注意到就是說，這個法條的特色。

01:08:17 - 01:08:19
這個法條的特色在於，你可以看到它總共有八款。

01:08:19 - 01:08:24
而這八款都是你在一般的日常生活當中，只要你是從事這一類行業的人。

01:08:28 - 01:08:34
你基本上你可能每天或者是至少每個月都可以拿到好幾個這樣的一個債權，對不對？

01:08:34 - 01:08:35
你看第一款。

01:08:35 - 01:08:43
他說旅店、飲食店以及娛樂場所的住宿費、飲食費、作費、消費物的代價跟墊款。

01:08:43 - 01:08:46
譬如說你是開飯店的,你是開餐飲店的。

01:08:46 - 01:08:50
那實際上你一天賣出100個漢堡,你就100個漢堡的價金債權。

01:08:50 - 01:08:53
這個就是你的日常生活當中頻繁發生的。

01:08:53 - 01:08:57
那第二款，運送費及運送人所得的所得之款。

01:08:58 - 01:09:01
第三款，以租賃動產為營業者的租價。

01:09:01 - 01:09:04
譬如說像什麼租機車的啦，租影印機的啦。

01:09:04 - 01:09:07
那第四款、第五款、第六款、第七款就是專業人士。

01:09:08 - 01:09:12
哪些專業人士，醫生、藥師、護理生的診費、藥費、電費及。

01:09:12 - 01:09:14
這個報酬及墊款，律師、會計師、公證人的報酬及墊款。

01:09:14 - 01:09:20
律師、會計師、公證人所收受當事人物件的交還，那還有像技師、承攬人的報酬跟墊款。

01:09:23 - 01:09:28
然後第八款是商人、製造人、手工業人所供給的商品及產物的代價。

01:09:28 - 01:09:32
而這些都是在日常生活當中頻繁發生的請求權。

01:09:33 - 01:09:34
而這種請求權因為太多了。

01:09:35 - 01:09:36
所以我們的時效要短一點。

01:09:37 - 01:09:39
因為如果他們每一個請求權時效都15年的話。

01:09:39 - 01:09:43
那將來這些事情如果通通進到法院去。

01:09:43 - 01:09:43
法院處理不完。

01:09:44 - 01:09:49
所以我們會認為說像這種日常生活當中頻繁發生的債權。

01:09:49 - 01:09:50
更有加速告確定的必要。

01:09:50 - 01:09:53
所以特別用短期時效來督促他盡早行使權利。

01:09:54 - 01:09:57
所以像是這個餐飲店的這些費用啦。

01:09:57 - 01:09:59
還有像是運送人及這個。

01:10:00 - 01:10:04
運送人的運送費用還有他墊的那些關稅等等，有沒有，你可能從外面從國外買東西回臺灣

01:10:07 - 01:10:14
那有時候那個運送人會幫你代墊關稅嘛，就跟你要求要補稅，那這個其實都是第二款的代墊之款

01:10:14 - 01:10:19
好，那有關於民法的127條，他比較會考的第一個是第三款的部分

01:10:20 - 01:10:23
第三款還蠻喜歡考的，選擇題很喜歡出啊

01:10:23 - 01:10:27
主要是因為租賃動產為營業者其租價

01:10:27 - 01:10:30
你會讓人家跟126的租金

01:10:30 - 01:10:31
混在一起

01:10:31 - 01:10:33
畢竟有時候看到租金就想到126

01:10:33 - 01:10:34
對，可是不要忘記了

01:10:34 - 01:10:36
考試你要先去分，他是租不動產

01:10:41 - 01:10:42
還是租動產

01:10:44 - 01:10:48
那他今天租動產，他有沒有以這個為業

01:10:55 - 01:10:56
這個你要去判斷

01:10:56 - 01:11:00
如果說是不動產的租賃，他的租金請求權

01:11:00 - 01:11:03
還有說動產的租賃，但非以此為業

01:11:03 - 01:11:06
那都是126條五年間不行使消滅時效

01:11:06 - 01:11:11
但是如果是租賃動產為營業者，那就是127條第三款的規定

01:11:11 - 01:11:14
時效剩下兩年，所以如果說題目告訴你

01:11:14 - 01:11:18
他是一個在墾丁租機車、租陽傘的

01:11:18 - 01:11:21
或者是說這個一般在租事務機器的

01:11:21 - 01:11:23
他是以租賃動產為營業者

01:11:24 - 01:11:26
那它的時效就是適用兩年的短期時效

01:11:27 - 01:11:32
但如果說他今天是不動產的租賃，或者是他非以租賃動產為業的動產租賃

01:11:32 - 01:11:33
那時效還是五年

01:11:33 - 01:11:36
那所以考試的時候有個經典的問題，我們前面有講過

01:11:37 - 01:11:39
租電線桿到底算什麼

01:11:39 - 01:11:42
對不對，臺電把電線桿租給這個民間企業使用

01:11:43 - 01:11:46
那今天這個電線桿的租金一直忘記收

01:11:46 - 01:11:50
那後來想到才去收，對方主張時效抗辯可不可以

01:11:50 - 01:11:55
那他的問題就在於說，這個電線桿的租金請求權

01:11:55 - 01:11:57
它的時效到底要適用五年還是兩年

01:11:58 - 01:11:59
那電線桿到底是什麼

01:12:00 - 01:12:00
到底是動產還是不動產

01:12:00 - 01:12:00
有沒有

01:12:00 - 01:12:00
那早期認為電線桿是動產

01:12:04 - 01:12:11
因為電線桿在早期會認為它是符合這個可移動性這個要件

01:12:11 - 01:12:14
所以它是一個動產，它的時效只有兩年

01:12:14 - 01:12:20
但後來最高法院改變看法，他認為這個電線桿以現在的這個電信法

01:12:20 - 01:12:20
不是電信法規

01:12:20 - 01:12:25
以這個臺電的一些內部的規則來看

01:12:25 - 01:12:29
你要移動它的配置非常困難

01:12:29 - 01:12:35
它反而構成不易移動其所在這個特色，所以在這個情況之下，電線桿是定著物是不動產

01:12:35 - 01:12:39
所以關於電線桿的租金債權

01:12:39 - 01:12:44
它的消滅時效就變成是五年不行使，才會消滅

01:12:44 - 01:12:45
好

01:12:45 - 01:12:49
所以說今天你在考試上面，如果說出現的是租金

01:12:49 - 01:12:53
那你要看他租什麼，再來決定，他是不是以此為業

01:12:53 - 01:12:58
來判斷他的時效有多長，好，那除了第三款之外

01:12:58 - 01:13:00
另外在考試喜歡考的就是第八款

01:13:01 - 01:13:01
好

01:13:01 - 01:13:03
那第八款有幾個例子

01:13:03 - 01:13:04
我們來稍微講一下

01:13:04 - 01:13:07
首先第一個，你仔細看第八款他在講什麼

01:13:07 - 01:13:13
他說這個是商人、製造人、手工業人所供給的商品及產物的代價

01:13:13 - 01:13:19
所以第一個我們講到的是，他不包括民法的348在內

01:13:19 - 01:13:24
也就是說他是針對商人的，我們這樣講好了

01:13:24 - 01:13:26
以買賣契約的請求權來說

01:13:26 - 01:13:30
以買賣契約請求權來說，如果說今天是買受人的請求權

01:13:30 - 01:13:33
跟出賣人的請求權，那出賣人如果是商人

01:13:33 - 01:13:36
跟非商人，這個都不一樣

01:13:42 - 01:13:44
好

01:13:44 - 01:13:50
如果是這上面兩個，買賣契約裡面，如果是買受人的

01:13:50 - 01:13:53
如果是買受人的365，跟非商人的367

01:13:53 - 01:13:57
都是適用125條的規定，15年

01:13:57 - 01:13:57
好

01:13:57 - 01:14:00
但如果說是商人的367，它是適用127條第八款的規定，只有兩年的短期時效

01:14:00 - 01:14:00
的規定,

01:14:00 - 01:14:02
他所適用的只是什麼商人、

01:14:02 - 01:14:03
手工業人,

01:14:03 - 01:14:09
或者是這個製造人所供給的產品的其產物的代價,

01:14:09 - 01:14:09
有沒有?

01:14:10 - 01:14:12
那個代價是買賣價金的意思,

01:14:12 - 01:14:15
所以是針對這個商品的代價才有。

01:14:15 - 01:14:16
好,那再來第二個,

01:14:16 - 01:14:19
也就是說他這裡所說的商品,

01:14:24 - 01:14:26
在解釋上必須是什麼,

01:14:26 - 01:14:28
必須是這些商人、手工業人所製造的。

01:14:31 - 01:14:34
必須是這些商人、手工業人所製造的。

01:14:34 - 01:14:37
那我們現在要看到的是說，在這個商品的概念裡面，

01:14:37 - 01:14:39
如果是不動產，

01:14:42 - 01:14:43
還有生財器具。

01:14:46 - 01:14:48
會不會被包含在裡面。

01:14:56 - 01:14:59
那不動產的部分，通說認為它不會被包含在裡面。

01:14:59 - 01:15:00
為什麼？

01:15:00 - 01:15:01
對不對？

01:15:01 - 01:15:02
建商蓋的房子。

01:15:03 - 01:15:06
建商蓋的房子，那不就是商人的商品嗎？

01:15:06 - 01:15:11
那既然它是商人的商品，為什麼在這個情況之下，不能夠用127條第八款？

01:15:12 - 01:15:14
因為它發生的頻率，

01:15:14 - 01:15:16
跟賣飲料差很多吧。

01:15:16 - 01:15:20
你想想看，你開飲料店的，你一天可以賣幾杯飲料出去？

01:15:20 - 01:15:23
生意再怎麼差,至少10杯有吧。

01:15:24 - 01:15:26
可是你今天房子,

01:15:26 - 01:15:27
你建商賣房子,

01:15:27 - 01:15:31
你生意再怎麼好,你一天賣十戶也不太可能啦,

01:15:31 - 01:15:39
對不對,所以一般來講就是說,那個買賣不動產,它並不符合日常生活當中,頻繁這樣子的一個特色

01:15:39 - 01:15:46
所以說在這樣的情形底下，民法127條第八款，所謂的一個商品，並不包括不動產在內。

01:15:46 - 01:15:48
這個商品不含不動產在內。

01:15:48 - 01:15:51
你可以看到在那個註釋50，有沒有？

01:15:51 - 01:15:52
319，

01:15:53 - 01:15:55
這個319頁，註釋50。

01:15:55 - 01:15:58
有一個78年的第九次民事庭決議,

01:15:58 - 01:16:00
他就說民法127條

01:16:00 - 01:16:00
127條第八款所謂商人所公開的商品係指動產而言

01:16:03 - 01:16:04
不包括不動產在內

01:16:05 - 01:16:11
此觀該條規定商人所供給的商品與製造人手工業人所供給的產品並列不難明瞭

01:16:11 - 01:16:19
如某位建築商人製造房屋出售，其不動產代價請求權沒有上開條款鎖定，消滅時效的適用

01:16:19 - 01:16:24
所以如果是房屋，基本上它所適用的還是回到125條的規定

01:16:24 - 01:16:25
還是15年

01:16:25 - 01:16:29
他沒有辦法去適用127條第八款兩年的短期時效

01:16:30 - 01:16:32
那什麼叫做生財器具

01:16:32 - 01:16:37
這個生財器具的話基本上是說我們一般而言店面在頂讓的時候

01:16:38 - 01:16:41
這個食物間其實在討論的問題是說

01:16:41 - 01:16:41
有一間麵包店要頂讓

01:16:42 - 01:16:47
那麵包店要頂讓的話會把什麼會把它的烤箱啊一些設備啊通通都拉去賣嘛

01:16:47 - 01:16:48
對不對

01:16:48 - 01:16:54
那你今天假設說麵包店老闆賣烤箱，他對烤箱的價金請求權消滅時效是多久？

01:16:54 - 01:16:59
麵包店的老闆賣他的冰箱，這個時候請問他的消滅時效是多久？

01:16:59 - 01:17:00
那很好理解嘛。

01:17:00 - 01:17:03
冰箱跟烤箱又不是麵包店的商品，

01:17:03 - 01:17:05
所以這時候就跟一般的買賣沒有兩樣。

01:17:06 - 01:17:12
那既然是一般的買賣，那消滅時效基本上也還是125條的規定，15年不行使而消滅。

01:17:13 - 01:17:16
所以說民法127條第八款的標的

01:17:16 - 01:17:20
這個所謂的商品，它必須是商人、手工業人所製造的商品，

01:17:20 - 01:17:22
並且必須要非不動產

01:17:22 - 01:17:24
才有適用的餘地。

01:17:24 - 01:17:30
那如果是動如果說今天是這個不動產或者是非他製造的生財器具

01:17:31 - 01:17:33
那這個都是跟127條第八款無關

01:17:34 - 01:17:38
然後接下來第三個我們來看兩個這個高院的座談會

01:17:38 - 01:17:40
都是跟電信業者有關的

01:17:43 - 01:17:45
電信業者的

01:17:45 - 01:17:46
月租費

01:17:56 - 01:17:58
跟電信的違約金

01:17:59 - 01:18:00
它的消滅時效是多少

01:18:00 - 01:18:01
月租費，

01:18:01 - 01:18:02
它的消滅時效。

01:18:02 - 01:18:03
好，我們來看假設說甲，

01:18:04 - 01:18:06
他跟A電信業者

01:18:08 - 01:18:10
申辦了一個門號。

01:18:16 - 01:18:20
那A電信業者對甲的月租費請求權，

01:18:25 - 01:18:26
它的消滅時效是多長？

01:18:27 - 01:18:29
這裡有三種解釋的可能

01:18:29 - 01:18:29
對

01:18:29 - 01:18:30
第一個是

01:18:30 - 01:18:32
月租費顧名思義叫做租

01:18:33 - 01:18:34
所以是126條

01:18:35 - 01:18:36
五年不行使而消滅。

01:18:37 - 01:18:37
好,

01:18:37 - 01:18:40
第二種是容易解釋錯誤的地方。

01:18:41 - 01:18:44
很多人會說為什麼不能用127條的第三款,

01:18:44 - 01:18:45
讓它兩年就好。

01:18:45 - 01:18:48
為什麼127條第三款直接被排除在外？

01:18:48 - 01:18:51
理由很簡單，因為門號不是動產。

01:18:51 - 01:18:51
有沒有？

01:18:52 - 01:18:56
你看127條第三款他講說，以租賃動產為營業者其租價。

01:18:56 - 01:18:59
門號不是一個物啊，門號只是一個權利而已啊。

01:18:59 - 01:19:01
所以你不能寫127條第三款。

01:19:01 - 01:19:06
因為127條第三款是針對動產，而不是針對門號這種所謂的權利。

01:19:06 - 01:19:07
好,

01:19:07 - 01:19:10
再來第三個，是127條第八款的規定。

01:19:10 - 01:19:14
那目前實務見解傾向用127條第八款。

01:19:14 - 01:19:18
把這個門號當成是什麼？電信業者的商品。

01:19:18 - 01:19:20
這個門號是電信業者的商品，

01:19:21 - 01:19:23
那月租費的話就是這個商品的代價。

01:19:23 - 01:19:30
那因為月租費這件事情對電信業者來說，是一個日常生活當中頻繁發生的債權，

01:19:30 - 01:19:31
它具有這個特色。

01:19:31 - 01:19:32
有沒有？

01:19:32 - 01:19:38
你想想看，一間電信公司，它有上萬支的門號，每個月有上萬筆月租費要收，

01:19:38 - 01:19:42
可能不只是上萬哦，可能數十萬、數百萬都有可能。

01:19:42 - 01:19:47
你看中華電信的使用頻率，可能全臺灣有1000萬支門號，我覺得都不意外。

01:19:47 - 01:19:55
所以你可以在理解到這種情況之下，這個月租費對電信業者來說，基本上是一個非常日常頻繁發生的債權。

01:19:55 - 01:20:00
那這種日常頻繁發生的債權，它的時效，那應該要去適用

01:20:00 - 01:20:00
127條。

01:20:00 - 01:20:04
那127條三款不能用，八款比較適當。

01:20:04 - 01:20:09
那你如果回去用126條，反而就沒有辦法去凸顯它日常頻繁這樣的一個特色。

01:20:10 - 01:20:15
所以我們一般來說像手機換門號的時候，我其實蠻多朋友都有問過這個問題，因為他們當時可能手機在換門號的時候，舊手機的門號沒有結清，就原本的門號沒有結清。

01:20:22 - 01:20:28
那我們以前像什麼臺灣之星啊，或臺灣大哥大啦，遠傳啊，他們不見得會立刻跟你催收。

01:20:29 - 01:20:35
他們很多時候都是把什麼，把這些積欠的月租費包一包，有沒有，然後就一整包賣給資產管理公司。

01:20:35 - 01:20:38
然後資產管理公司再來一個一個催收。

01:20:38 - 01:20:46
因為對於這些電信業者來講，我去催收成本太高了，我不如把我的這些月租費債權包一包，賣給一個第三方，讓他們來催。

01:20:46 - 01:20:50
那結果我朋友收到的時候，很多都已經超過兩年了。

01:20:50 - 01:20:52
因為等到他把那些債權包好賣出去。

01:20:52 - 01:20:57
然後等到那些資產管理公司整理好這些債權要開始一個一個催告的時候。

01:20:57 - 01:20:58
有些超過兩年。

01:20:58 - 01:21:00
超過兩年了，我就跟我朋友講說不用繳。

01:21:01 - 01:21:04
因為高院座談會說他們的時效就是兩年而已。

01:21:04 - 01:21:09
那如果有些人看到那個電信費，有沒有可能幾千塊就把它繳掉就算了，但其實如果超過兩年的是可以不用繳沒關係啦。

01:21:12 - 01:21:14
你是可以主張時效抗辯的。

01:21:14 - 01:21:17
好，那再來第二個，電信違約金了。

01:21:18 - 01:21:19
什麼叫電信違約金？

01:21:20 - 01:21:21
提前解約。

01:21:21 - 01:21:24
就是你辦門號買手機的狀況，就是我們對這個食物見解是很現實的。

01:21:27 - 01:21:31
就是你在日常生活中，像是iPhone17出來了，對不對？

01:21:31 - 01:21:35
假設說甲跟A電信業者，他辦了一個門號。

01:21:36 - 01:21:37
然後之後還買了一支手機。

01:21:39 - 01:21:41
那這支手機的市價原本是4萬。

01:21:41 - 01:21:43
那是因為辦門號的關係，所以說他只花了，假設辦門號的關係。

01:21:47 - 01:21:49
所以他今天只花了2萬塊好了。

01:21:49 - 01:21:50
他只花了2萬塊。

01:21:51 - 01:21:55
那我們一般來講，這是2萬塊，他會跟你說我們怎麼樣綁約。

01:21:55 - 01:21:57
門號綁約綁兩年。

01:21:58 - 01:21:59
門號綁約綁兩年。

01:22:00 - 01:22:02
那我現在這個手機就賣你兩萬。

01:22:02 - 01:22:05
好，那假設今天假用了一年之後。

01:22:07 - 01:22:09
他決定要解約。

01:22:10 - 01:22:11
對，假如一年後決定要解約。

01:22:11 - 01:22:15
那電信業者就會跟假要求1萬塊的違約金。

01:22:16 - 01:22:17
這1萬塊怎麼算？

01:22:17 - 01:22:22
這1萬塊的算法就是我當時幫你墊了2萬塊的手機費用。

01:22:22 - 01:22:24
因為這個手機4萬嘛。

01:22:24 - 01:22:26
那我賣你2萬而已，等於是我幫你墊2萬。

01:22:27 - 01:22:29
那你這個2萬你要用兩年啊。

01:22:29 - 01:22:31
結果呢，你只用一年。

01:22:31 - 01:22:33
所以你24個月分之12個月。

01:22:33 - 01:22:36
那剩下的12個月你要賠償給我。

01:22:36 - 01:22:41
所以2萬乘上24分之12，他會跟你要1萬塊的違約金。

01:22:41 - 01:22:43
那這個違約金的時效是多長?

01:22:44 - 01:22:45
這個違約金的時效是多長?

01:22:46 - 01:22:51
那我們在這裡啊，有兩種不同的說法，有認為違約金就是一種債務不履行的賠償。

01:22:51 - 01:22:55
那它應該適用125條的規定，15年不行使而消滅。

01:22:56 - 01:23:00
但也有認為說違約金其實在本質上是什麼？買賣價金。

01:23:00 - 01:23:04
因為原本我賣你這支手機要賣你4萬。

01:23:04 - 01:23:05
對不對？

01:23:05 - 01:23:05
我賣你手機要賣你4萬。

01:23:06 - 01:23:08
啊結果呢，因為你辦門號，所以我賣你2萬。

01:23:08 - 01:23:11
那你提前解約，我再多跟你把那1萬要回來。

01:23:12 - 01:23:13
那1萬是什麼？手機的價金啊。

01:23:14 - 01:23:19
所以如果這1萬是手機價金，那不就是商人所攻擊的商品的代價嗎？

01:23:19 - 01:23:22
所以在這種情況底下，時效應該是兩年而已。

01:23:22 - 01:23:26
那目前高院座談會是採取兩年的見解。

01:23:27 - 01:23:30
所以這兩個，不管是月租費還是違約金。

01:23:30 - 01:23:33
目前依照食物見解，它的消滅時效都是兩年。

01:23:34 - 01:23:35
都是兩年。

01:23:35 - 01:23:36
這個部分。

01:23:36 - 01:23:37
在那。

01:23:38 - 01:23:40
註釋的三，註釋52，註釋53。

01:23:42 - 01:23:44
都有把那個審查意見貼給各位看。

01:23:45 - 01:23:48
那這個都是在高院座談會裡面討論過的問題。

01:23:48 - 01:23:48
我覺得這蠻有趣的，很食物啦。

01:23:48 - 01:23:50
這個很食物，大概如果你將來當律師接小額案件就會看到這種東西。

01:23:53 - 01:23:55
小額事件裡面最多的。

01:23:55 - 01:23:59
因為就是討論到這種月租費啦,手機的那個解約的那個錢啊。

01:23:59 - 01:24:00
所以

01:24:00 - 01:24:05
這個臺灣真的很多人喜歡換門號,然後辦手機,然後手機辦了之後又不繳錢,

01:24:05 - 01:24:08
不繳錢就被解約追討違約金。

01:24:08 - 01:24:14
那電信業者也很無聊,他們常常就把那些違約金債權,月租費債權通通打包賣給資產管理公司。

01:24:14 - 01:24:17
然後資產管理公司在行使的時候就超過兩年,

01:24:17 - 01:24:19
那這些其實通通都會罹於時效,

01:24:19 - 01:24:22
所以這個是還你要蠻去注意到的一個小細節。

01:24:22 - 01:24:22
好,

01:24:23 - 01:24:27
那接下來,我們就來繼續往下來看到這個消滅時效的起算點。

01:24:28 - 01:24:33
那針對消滅時效的起算點，其實它主要的問題會在於說，

01:24:33 - 01:24:35
這個立法上的，

01:24:36 - 01:24:38
主要是立法上的一個反思，

01:24:39 - 01:24:41
因為我們對於這個消滅時效的起算，

01:24:42 - 01:24:45
在民法128條裡面他告訴你說，

01:24:45 - 01:24:48
消滅時效自請求權得行使時起算。

01:24:48 - 01:24:50
那什麼叫請求權得行使，對不對？

01:24:51 - 01:24:53
就是我的請求權可以主張了。

01:24:53 - 01:24:54
什麼叫可以主張？

01:24:54 - 01:25:04
他告訴你說

01:25:04 - 01:25:18
這個起算基本上

01:25:18 - 01:25:42
是客觀上沒有法律的障礙。

01:26:00 - 01:26:00
要件，

01:26:00 - 01:26:01
什麼叫主觀？

01:26:01 - 01:26:03
就是我知道我的權利可以行使，

01:26:03 - 01:26:03
不需要。

01:26:04 - 01:26:06
我們只要客觀上有權利可以行使就好了。

01:26:06 - 01:26:08
你主觀是否執行並非所問。

01:26:08 - 01:26:09
再來，

01:26:09 - 01:26:11
只要客觀上沒有法律上的障礙就夠了。

01:26:12 - 01:26:14
至於有沒有事實上的障礙，

01:26:14 - 01:26:15
我也不管你。

01:26:15 - 01:26:16
所以打叉就是我們不管。

01:26:16 - 01:26:18
打叉就是我們不管，

01:26:18 - 01:26:23
我們只要你符合客觀上無法律上障礙這個要件，就開始起算了。

01:26:23 - 01:26:28
所以常常會看到題目告訴你說，當事人不知道有權利可以行使。

01:26:29 - 01:26:29
不知道又怎樣？

01:26:30 - 01:26:30
對不對？

01:26:30 - 01:26:31
你不知道又怎樣？

01:26:31 - 01:26:35
只要你客觀上有權利可以行使，時效就會開始進行。

01:26:35 - 01:26:37
再來，事實上的障礙，

01:26:37 - 01:26:40
這個主要強調的就是對方遭了。

01:26:40 - 01:26:42
我今天假設對方遭了，

01:26:42 - 01:26:43
我找不到人啊，

01:26:43 - 01:26:43
怎麼辦？

01:26:44 - 01:26:44
不關我的事喔。

01:26:45 - 01:26:45
所以一定是什麼？

01:26:45 - 01:26:47
只要客觀上沒有法律障礙就可以。

01:26:47 - 01:26:48
那什麼叫法律障礙？

01:26:49 - 01:26:51
例如說票據被檢察官扣押，

01:26:52 - 01:26:55
以至於無法事實地行使票據債權。

01:26:55 - 01:26:57
那這就是典型的被法律擋住了。

01:26:57 - 01:26:59
那被法律擋住了,

01:26:59 - 01:27:17
那我們的時效

01:27:17 - 01:27:41
就暫時不要起算。

01:27:41 - 01:27:44
所以一定是客觀上法律上沒有障礙,

01:27:44 - 01:27:46
這個時效才會開始進行。

01:27:46 - 01:27:46
好,

01:27:46 - 01:27:48
那我們其實開始在反思一件事情，

01:27:48 - 01:27:52
就是說有沒有可能在這種情況底下，

01:27:52 - 01:27:55
這個主觀上我們要去考慮到。

01:27:55 - 01:27:58
那我們可以看到民法當中其實有少數的規定，

01:27:58 - 01:28:00
是用主觀說作為起算點的。

01:28:00 - 01:28:00
他往往會不自禁。

01:28:01 - 01:28:05
所以說把時效拉長一點，來讓它有機會行使這個權利。

01:28:05 - 01:28:08
那如果反過來，我們今天以他知道才開始算。

01:28:09 - 01:28:12
對不對，如果以他知道才開始算，然後給他一個很短的時效，譬如說你一年內就要行使喔。

01:28:15 - 01:28:16
你不能再拖那麼長了喔。

01:28:16 - 01:28:21
不是說從你知道之後給你15年，是你一直到可能就只給你兩年或只給你三年。

01:28:21 - 01:28:25
那這樣是對於整個法安定性，還有對於權利人的保護，可以更加足夠。

01:28:26 - 01:28:31
所以德國在2000年再法修正的時候，他們是想要把整個時效制度往這個方向去改。

01:28:32 - 01:28:35
就改成說我們以主觀說為主，客觀說為輔。

01:28:35 - 01:28:41
然後讓主觀說的時效縮短，這樣子的話，反而比較能夠去維護法安定性。

01:28:41 - 01:28:47
那我們在前陣子，就是104年，民國104年左右，也聽說要來一個再法大修正。

01:28:48 - 01:28:49
就民總再編大修。

01:28:49 - 01:28:52
那民總再編大修正是104年的時候。

01:28:52 - 01:28:56
那當時法務部邀請了很多的專家學者來開會。

01:28:57 - 01:29:00
他們在109年，就是在五年左右。

01:29:00 - 01:29:03
做了這個民法總則還有民法債編的修正草案。

01:29:04 - 01:29:07
但這個草案就躺在法務部，然後送到立法院之後沒有人理它。

01:29:07 - 01:29:09
所以到現在你還沒有看到這個東西。

01:29:10 - 01:29:14
那基本上他們當時就已經想要把整個時效制度改得像德國一樣。

01:29:14 - 01:29:17
也就是說以主觀為主，客觀為輔。

01:29:17 - 01:29:19
然後把時效整個縮短。

01:29:19 - 01:29:22
就原本15年的縮成三年，讓當事人在知道的時候才開始起算。

01:29:22 - 01:29:25
不過這些都是立法論上的問題。

01:29:25 - 01:29:27
就是說我們希望法律可以這樣設計。

01:29:28 - 01:29:31
來維護法安定性，那這樣的話也可以兼顧當事人的權益。

01:29:31 - 01:29:33
你知道才開始算，你也不用緊張。

01:29:33 - 01:29:36
在你不知道的情況下，就默默逾於時效。

01:29:36 - 01:29:37
那問題來了啊。

01:29:38 - 01:29:42
那如果說在我國現行法還沒有採取這個制度之前怎麼辦？

01:29:43 - 01:29:47
對不對，在我國的現行法，我們目前沒有採取這個制度嘛，我們的修法還躺在那裡嘛。

01:29:48 - 01:29:50
什麼時候會過也不知道啊。

01:29:50 - 01:29:52
那這時候怎麼去處理?

01:29:52 - 01:29:53
我們就只能用

01:29:53 - 01:29:57
誠信原則來處理,也就是說在詹森林老師的文章裡面他有提到。

01:29:57 - 01:30:00
如果今天對方有妨礙我

01:30:00 - 01:30:06
知道我有權力可以行使，例如說把一些重要的資訊隱匿，使我無法發現我有權力可以行使。

01:30:06 - 01:30:08
譬如說像對方做假帳好了。

01:30:08 - 01:30:09
對方做假帳，所以我每次對帳都沒有問題。

01:30:11 - 01:30:14
所以以至於說對方可能已經侵佔公款一陣子了。

01:30:14 - 01:30:17
那我對他其實早就有不當得利可以請求返還。

01:30:18 - 01:30:21
但因為他做假帳，我讓我一直都不知道我有權力可以主張。

01:30:21 - 01:30:23
那真的十幾年後我才發現。

01:30:23 - 01:30:28
那這種情形對方再主張時效抗辯，就有可能違反誠信原則之虞。

01:30:28 - 01:30:34
所以在詹老師的文章裡面，他就認為說，我們的消滅時效在立法論上。

01:30:35 - 01:30:36
在立法論上。

01:30:37 - 01:30:39
我們要不要改採這一個主觀說？

01:30:41 - 01:30:43
在搭配短期時效，

01:30:44 - 01:30:45
對不對？

01:30:45 - 01:30:47
要不要採這個主觀說，在搭配短期時效，

01:30:47 - 01:30:49
這個部分就是可以去討論的一個問題。

01:30:50 - 01:30:53
這地方其實我們在立法上，要不要往這個方向邁進？

01:30:53 - 01:30:54
那德國的民法是這樣子。

01:30:54 - 01:30:59
那其實像我印象中中國的民法也是主要往這個方向去走。

01:30:59 - 01:30:59
因為我那時候

01:30:59 - 01:31:01
在唸研究所，但我我沒有去查了。

01:31:01 - 01:31:02
所以我這個不確定，結果上去年研究所的時候就有一個中國的那個交換學生。

01:31:05 - 01:31:08
然後他就來跟我討論一個問題說，為什麼你們臺灣的時效這麼長？

01:31:11 - 01:31:11
對不對。

01:31:11 - 01:31:12
為什麼臺灣時效這麼長，就15年。

01:31:12 - 01:31:14
他覺得很很有趣，為什麼臺灣時效這麼長。

01:31:14 - 01:31:18
那就說，因為我們時效是採客觀的這個起算點，所以就只好搭配長的時效，跟早年德國是一樣的。

01:31:22 - 01:31:24
可是德國改了你怎麼沒改，我也不知道。

01:31:24 - 01:31:28
那時候就是我知道法務部那時候有在想說要改，就還沒修法，還沒過嘛，所以就是也沒有辦法說立刻就是跟著改得跟他一樣。

01:31:33 - 01:31:35
那這種情況之下就變成是，那怎麼辦，對不對。

01:31:35 - 01:31:40
因為一定會存在那種在不知情的情況下，就默默地罹於時效的問題。

01:31:40 - 01:31:42
所以學者認為說在解釋論上，我們目前啊。

01:31:43 - 01:31:45
大概也只能夠透過這個誠信原則

01:31:49 - 01:31:50
來加以控制啦。

01:31:51 - 01:31:53
用這個誠信原則來加以控制。

01:31:53 - 01:31:59
那目前就是現行法下，如果對方有故意的，對方有故意的去讓我難以行使權力。

01:32:00 - 01:32:04
那他將來主張時效抗辯，就可能會被認為是違反誠信原則。

01:32:04 - 01:32:08
那這個是有關於在128條這個消滅時效起算點的問題。

01:32:09 - 01:32:09
好，

01:32:09 - 01:32:16
那128條，除了說這個在立法上啊，或者是說這個誠信原則的操作之外，

01:32:17 - 01:32:22
那我們接下來，我們要來看到的是那個在322頁這裡。

01:32:22 - 01:32:26
有一個99年的第七次民事庭決議。

01:33:51 - 01:33:52
你們今天拿到再編講義對不對？

01:33:53 - 01:33:57
就是我們剛剛講的那一個詹森林老師誠信原則的那一段，

01:33:57 - 01:33:58
我們可以看，

01:33:58 - 01:33:59
我應該是把它放…

01:34:00 - 01:34:03
那它裡面有提到主觀說跟客觀說的這個問題,

01:34:04 - 01:34:06
那主要是在350頁的第二段,有沒有?

01:34:06 - 01:34:11
他說其次,關於不當得利消滅時效起算點,依民法128條規定,應採客觀說,

01:34:12 - 01:34:15
也就是客觀上請求權得行使時,消滅時效就開始進行,

01:34:16 - 01:34:18
權利人主觀何時知悉並非所問

01:34:18 - 01:34:23
但如果義務人行使時效抗辯，有違反誠信原則，或者是權利的行使，

01:34:23 - 01:34:28
這個地方，或者是他權利的行使，若有違誠信原則，則例外可以肯認，

01:34:28 - 01:34:33
權利人在情事處置後的一定時間內，還是可以行使權利。

01:34:33 - 01:34:40
那這個地方的違反誠信原則，他就提到說，例如義務人以不當手段，致使權利人不知可行使權利，

01:34:40 - 01:34:45
或者是權利的行使，需要義務人告知或協力，但義務人不為告知或協力。

01:34:46 - 01:34:52
在這樣的一個情況之下，這個消滅時效本身來說，就會無從，這種情況底下，

01:34:52 - 01:34:55
縱使權利人不知道他有權利可以行使，

01:34:55 - 01:34:57
因而導致時效默默地完成，

01:34:58 - 01:35:03
這時候債務人還是主張時效抗辯，還是得受到誠信原則的限制，

01:35:03 - 01:35:07
這是有關於詹老師的見解，我們就補充給各位。

01:35:07 - 01:35:07
好,

01:35:08 - 01:35:12
那接下來,我們來看99年的第七次民事庭決議的問題,

01:35:12 - 01:35:21
這個99年第七次民事庭決議,其實它在處理這個問題上,我想一下,

01:35:23 - 01:35:25
好,我現在先講第一遍,

01:35:25 - 01:35:27
但我們到再編的時候,我應該會再講一次,

01:35:28 - 01:35:36
因為我覺得它是一個你對於再編的條文，你必須要有一定的理解，你才可以看得懂這個學說到底在講什麼。

01:35:36 - 01:35:38
但因為我們是在上私律的課程嘛，

01:35:39 - 01:35:42
所以我就推定大家至少有念過一點債法，所以我們就來講一下，

01:35:42 - 01:35:44
這個決議在講的問題，

01:35:44 - 01:35:45
它是這樣子。

01:35:45 - 01:35:51
他告訴你說甲跟乙在民國90年，借了一筆錢,

01:35:52 - 01:35:55
當時這個消費借貸契約沒有定期限,

01:35:56 - 01:35:58
當時這個消費借貸契約沒有定期限,

01:35:59 - 01:36:00
然後接下來

01:36:00 - 01:36:00
接下來,

01:36:00 - 01:36:02
到了民國98年，

01:36:03 - 01:36:05
這個以催告甲，

01:36:08 - 01:36:10
希望他可以在一年內

01:36:12 - 01:36:12
還錢。

01:36:15 - 01:36:17
就是我催告他在一年內還錢。

01:36:17 - 01:36:19
那到了民國99年，

01:36:19 - 01:36:21
就是催告已經屆滿了。

01:36:25 - 01:36:26
這催告已經屆滿了，

01:36:26 - 01:36:27
那甲還是沒有還。

01:36:28 - 01:36:29
然後之後又過了

01:36:30 - 01:36:31
14年好了，

01:36:32 - 01:36:33
在113年。

01:36:34 - 01:36:35
那乙受不了了，

01:36:36 - 01:36:37
他要向甲

01:36:38 - 01:36:39
請求返還借款。

01:36:40 - 01:36:42
那請問甲可不可以主張時效抗辯？

01:36:43 - 01:36:44
問題就這樣子。

01:36:44 - 01:36:45
就是說現在呢，

01:36:45 - 01:36:47
這個甲乙有一個未定期限的消費借貸契約。

01:36:48 - 01:36:50
那乙有催告甲在一年內還錢。

01:36:51 - 01:36:53
那現在這個催告期間都屆滿了,

01:36:54 - 01:36:57
那乙過了十幾年才向甲請求還錢,

01:36:57 - 01:36:59
那甲能不能主張時效抗辯?

01:36:59 - 01:37:40
那首先第一個

01:37:41 - 01:37:44
消費借貸契約的時效是依照125條的規定,

01:37:45 - 01:37:46
15年不行使而消滅。

01:37:47 - 01:37:50
那問題在於這個15年到底要從何時起算？

01:37:51 - 01:37:53
這個15年到底要從何時起算？

01:37:53 - 01:37:55
那我們可以看到食物見解的想法，

01:37:55 - 01:37:58
這個就是99年的第七次民事庭決議。

01:37:58 - 01:37:59
他認為這15年

01:38:00 - 01:38:04
在消費借貸契約沒有定期限的情況下，何時可行使，那你看民法478條。

01:38:06 - 01:38:09
他說消費借貸契約如果沒有定期限的話，

01:38:10 - 01:38:12
那這時候借用人可以隨時償還，譬如說我跟你借100萬，

01:38:14 - 01:38:16
沒有說什麼時候還，我隨時可以還你。

01:38:17 - 01:38:19
借用人隨時可以償還,

01:38:19 - 01:38:24
貸與人也可以定一個月以上的這個期間來催告對方返還，也就是說,

01:38:25 - 01:38:28
我們民法的478條有一個特別規定，就是,

01:38:29 - 01:38:35
如果消費借貸契約，他沒有定期限，借用人隨時可以還錢。

01:38:35 - 01:38:40
但是貸與人，他必須要定一個月以上的期間來催告對方返還。

01:38:41 - 01:38:45
也就是說，如果你沒有這個催告，你是無法請求對方返還的。

01:38:45 - 01:38:49
因此你必須等到催告期滿時，你才能夠請求對方返還。

01:38:50 - 01:38:55
也就是說，催告期滿的時候，你的請求權才進入可行使的狀態。

01:38:55 - 01:39:01
那你的請求權在這個時間點進入可行使的狀態，那你的消滅時效

01:39:01 - 01:39:03
才會開始進行，所以只要你不催告，

01:39:03 - 01:39:04
基本上時效就不會開始動。

01:39:04 - 01:39:06
等到你催告屆滿，時效才會開始進行。

01:39:07 - 01:39:10
好，這個是用128+478去做出來的一個解釋。

01:39:11 - 01:39:13
好，那接下來我們來看學者的多數見解。

01:39:14 - 01:39:18
我覺得這一個案例其實是非常棒的一種法律解釋的案例。

01:39:18 - 01:39:22
因為最高法院就完美地解釋了什麼叫做文義解釋嘛，對，完美文義解釋給你看。

01:39:24 - 01:39:26
但法律不是隻有文義解釋，對不對？

01:39:27 - 01:39:30
所以學者在這個地方，認為說應該要從

01:39:39 - 01:39:43
契約成立時就開始算了。

01:39:55 - 01:39:57
他說從契約成立時起算，契約成立什麼時候？

01:39:57 - 01:39:59
90年，對，從民國90年契約成立時起算。

01:39:59 - 01:40:00
那他怎麼去解釋的，他第一個是用體系解釋的方法。

01:40:00 - 01:40:03
未定期限的契約，不一定是消費借貸，沒有定期限的契約，什麼時候可以還？

01:40:07 - 01:40:11
民法315條說，隨時可以。

01:40:11 - 01:40:13
所以我們這裡就涉及到一個問題喔。

01:40:14 - 01:40:18
民法315條，他講隨時可以請求返還。

01:40:22 - 01:40:30
所以民法478條，他這裡講的要定一個月以上的期間，這是什麼啊？

01:40:32 - 01:40:35
到底是478是315的特別規定？

01:40:36 - 01:40:38
還是478的存在別有它的意義？

01:40:39 - 01:40:40
這就是體系解釋。

01:40:40 - 01:40:42
你要觀察整個法律的體系。

01:40:42 - 01:40:45
你不能只看一條，看法律要看很多條。

01:40:45 - 01:40:47
就是有關的要一起觀察。

01:40:47 - 01:40:49
你才知道怎麼正確的解釋嘛，對不對？

01:40:49 - 01:40:51
所以在這個地方我們要怎麼去觀察它？

01:40:52 - 01:40:56
那你可以看到這一個月跟什麼有一點關係啊?

01:40:56 - 01:41:00
學者說，這一個月其實跟229條比較有關係。

01:41:01 - 01:41:04
因為你去仔細看民法229，一樣有未定期限。

01:41:04 - 01:41:08
他告訴你說，如果今天這個給付遲延指的是什麼？

01:41:08 - 01:41:13
當你今天在起訴長期借貸時，不為給付就構成給付遲延嘛。

01:41:14 - 01:41:16
那如果沒有訂清長期呢？

01:41:16 - 01:41:17
有兩種情況，第一種情況是一催告對方就遲延。

01:41:20 - 01:41:22
第二種情況是我定期催告，那定期之後，

01:41:22 - 01:41:26
如果屆滿，對方還不給付，對方才要負遲延責任。

01:41:26 - 01:41:28
而229條兩種都有。

01:41:29 - 01:41:31
並且229條也沒說要催告多久。

01:41:32 - 01:41:35
所以如果我們把229條用到478條的概念來看的話，

01:41:35 - 01:41:37
就會產生一個問題，譬如說，

01:41:38 - 01:41:39
你跟我借100萬，早上跟我借，

01:41:40 - 01:41:42
我下午就叫你還，有沒有？

01:41:42 - 01:41:45
你早上跟我借，我下午就叫你還喔，你還不出來怎麼辦？

01:41:45 - 01:41:48
因為我催告你了，我依照229就立刻跟你算遲延利息了。

01:41:48 - 01:41:51
也就是說你早上跟我借錢，下午我就可以開始跟你算遲延利息。

01:41:51 - 01:41:57
那這樣子的話，對於借用人來說其實非常不利，因為你會跟人家借錢，一定就是你沒有錢。

01:42:00 - 01:42:00
你沒有錢，那你現在沒有錢可以還，那這種情況底下，你是等同於被迫接受，你必須要直接從被催告的瞬間，負起遲延利息的責任。

01:42:10 - 01:42:15
所以民法478的一個月的期間，我們稱它叫恩惠期間。

01:42:15 - 01:42:17
這個恩惠是什麼？

01:42:17 - 01:42:26
這個恩惠是立法者跟借用人說，你必須跟貸與人說，你必須給他一個月以上的時間準備。

01:42:26 - 01:42:31
那這一個月時間借滿之後，他不還你，你才能跟他算遲延利息。

01:42:31 - 01:42:37
所以說民法478這定一個月，他其實是民法229條的特別規定。

01:42:37 - 01:42:40
也就是他是遲延利息的起算點。

01:42:41 - 01:42:43
他才不是什麼清償期的起算點，對不對？

01:42:44 - 01:42:47
所以說你不能把478當作315的特別規定。

01:42:47 - 01:42:48
好，那為什麼？

01:42:50 - 01:42:52
為什麼不能把478當315的特別規定？

01:42:52 - 01:42:55
為什麼478是229利息的特別規定？

01:42:55 - 01:42:58
因為再從目的解釋來看，我們就可以理解到了。

01:42:59 - 01:43:02
時效制度的目的什麼？

01:43:02 - 01:43:02
法安定性。

01:43:03 - 01:43:05
對，時效制度的目的是法安定性。

01:43:06 - 01:43:15
也就是說，如果一個時效，他永遠沒有辦法起算，或者他的起算點不固定的話，那對於法安定性會有巨大的影響。

01:43:16 - 01:43:20
你想想看，如果你把478當作是315的特別規定。

01:43:21 - 01:43:22
就像最高法院說的一樣。

01:43:22 - 01:43:25
你把478當成315的特別規定，結果會是什麼？

01:43:26 - 01:43:29
結果會是時效自催告屆滿時起算。

01:43:30 - 01:43:33
那就是你不催告，時效就不會進行。

01:43:33 - 01:43:37
所以一個民國90年的借款，我到民國110年再來催告。

01:43:38 - 01:43:44
對不對，我到民國110年再來催告，然後等到催告期滿的時候，再開始算15年。

01:43:44 - 01:43:49
一個民國90年的借款，可能到民國110年、120年都還沒有完成。

01:43:50 - 01:43:53
這個對法安定性反而造成很大的破壞。

01:43:53 - 01:43:59
所以為了不要讓法安定性受到影響，一個正確的法律解釋，應該是把487

01:44:00 - 01:44:00
的一個月當成是229遲延利息起算點的特別規定

01:44:00 - 01:44:01
也就是說你今天要跟人家算遲延利息，你必須要定一個月以上的期間催告

01:44:10 - 01:44:13
那如果這一個月的時間經過之後，他還不出錢來

01:44:13 - 01:44:15
你才能跟他算遲延利息

01:44:15 - 01:44:17
你要給他一個月的時間準備

01:44:17 - 01:44:22
而這一個月的準備時間是立法者給他的恩惠期間

01:44:22 - 01:44:24
所以這是一種恩惠

01:44:24 - 01:44:29
你在法律上對於借用人來說,我們相信你會想還錢,只是你現在沒有錢可以還

01:44:29 - 01:44:31
給你時間先準備嘛

01:44:31 - 01:44:31
一個月夠了吧

01:44:31 - 01:44:36
所以你給他這樣的恩惠期間,讓你不那麼快就要承擔那麼重的利息責任

01:44:37 - 01:44:39
但是他不代表怎麼樣,你不能叫他還錢啊

01:44:40 - 01:44:41
他不代表你不能叫他還錢

01:44:41 - 01:44:44
你還是可以叫他還啊,只是利息晚一點再算嘛

01:44:44 - 01:44:48
那所以說你的請求權是從什麼時候開始？你契約成立的時候就可以開始請求了。

01:44:49 - 01:44:50
因為民法315講隨時可以啊。

01:44:51 - 01:44:54
所以你今天契約成立之後，你隨時可以叫他還錢給你。

01:44:54 - 01:44:55
所以你的請求權已經開始起算了。

01:44:56 - 01:44:59
那只是你要跟他算利息，你要對他一個月的催告。

01:44:59 - 01:45:00
那這樣的話

01:45:00 - 01:45:02
請求權的起算點固定

01:45:02 - 01:45:04
這個時候才不會有礙法安定性

01:45:05 - 01:45:07
所以學說見解用文義解釋

01:45:07 - 01:45:08
是隻看兩個條文

01:45:08 - 01:45:11
有沒有，就只看478跟128

01:45:11 - 01:45:15
就得出自消滅時效，這個自催告期間屆滿時起算的結論

01:45:16 - 01:45:19
但這個討論基本上是不夠全面的

01:45:19 - 01:45:24
如果你仔細去讀民法的229、478、315這三條的關係的時候

01:45:25 - 01:45:27
再去搭配時效的制度目的

01:45:27 - 01:45:31
你今天可以認同詹森林老師跟陳中夫老師的看法

01:45:31 - 01:45:35
因為底下這個學說是詹老師跟陳老師都有提到的一個見解

01:45:35 - 01:45:39
好，這個是有關於說在99年第七次民事庭決議

01:45:39 - 01:45:41
這是一個非常經典，也很喜歡考的決議

01:45:42 - 01:45:44
但選擇題請你選

01:45:45 - 01:45:46
食物見解

01:45:46 - 01:45:48
就我們現在講這麼多東西

01:45:48 - 01:45:49
有食物學說,食物學說

01:45:49 - 01:45:51
那一直到考醫師的時候,你要讓自己變成食物見解

01:45:53 - 01:45:55
反正選擇題就選食物的決議

01:45:55 - 01:45:58
選食物的判例，這種等級的就對了

01:45:58 - 01:46:00
那一般來講選擇題

01:46:00 - 01:46:02
考題不太敢出這麼有爭議性的東西啦

01:46:02 - 01:46:03
一般來說，

01:46:03 - 01:46:06
但如果真的出了，選食物絕對不會錯

01:46:06 - 01:46:10
因為以目前來看，就那個選項啊，基本上都是叫你選實務見解，

01:46:10 - 01:46:12
畢竟學說太多，對不對？

01:46:12 - 01:46:18
他不可能在選擇題裡面說，試問下列陳聰富老師的見解，下列敘述何者正確，不敢這樣出啦，

01:46:19 - 01:46:20
那其他老師會生氣啊，對不對？

01:46:20 - 01:46:25
所以一般來講就是，他會問你說依最高法院的實務見解，哪一個是正確的。

01:46:25 - 01:46:30
所以通常都是如果食物上已經做成決議的話,反而會是標準答案,

01:46:30 - 01:46:37
但申論,你就是要把食物見解寫出來之後,然後批評他哪裡不對,然後再提出你自己的看法。

01:46:37 - 01:46:43
好,那接下來我們來看到這個消滅時效的中斷,

01:46:43 - 01:46:46
那當然這邊還有幾個爭議問題,我們都是在債法去講,

01:46:46 - 01:46:53
因為其實你可以看到在課本當中,還有包含什麼債務不履行的損害賠償、代償請求權的侵權行為的起算。

01:46:53 - 01:46:58
標的被假扣押的移轉登記請求權等等，425之一的請求權等等，

01:46:58 - 01:47:04
那因為這些，基本上都已經是在後面我們才會去談到的一些特殊的案例，

01:47:04 - 01:47:05
所以說我們這邊就先跳過去，

01:47:06 - 01:47:09
接下來我們來看到消滅時效的中斷。

01:47:44 - 01:47:48
好，消滅時效的中斷，在129條到138條，

01:47:48 - 01:47:55
那基本上它在處理的概念就是說，當請求權進行到，當請求權在進行當中，

01:47:56 - 01:47:59
那當事人所做的一些行為，到底對於時效，它會有

01:48:00 - 01:48:01
什麼樣的一個影響。

01:48:02 - 01:48:05
然後再來就是它後續會發生什麼樣的一個效力，

01:48:05 - 01:48:06
因為時間上的關係，

01:48:06 - 01:48:07
我等下會被切掉。

01:48:08 - 01:48:09
那我們就先稍微休息一下，

01:48:09 - 01:48:10
不好意思，

01:48:10 - 01:48:11
因為我們要切成三段，

01:48:11 - 01:48:12
所以稍微休息一下。

01:48:12 - 01:48:12
那等等,

01:48:13 - 01:48:15
我們來看有關於這個消滅時效中斷,

01:48:15 - 01:48:16
它的事由跟效力。

01:48:17 - 01:48:19
那我們主要會來看就是129,

01:48:19 - 01:48:19
130

01:48:19 - 01:48:20
137這個條文，

01:48:21 - 01:48:22
那還有再補充一些食物見解，

01:48:23 - 01:48:23
好，

01:48:23 - 01:48:24
那我們先稍微休息，

01:48:24 - 01:48:25
等一下我們再繼續。

01:48:31 - 01:48:31
好,

01:48:31 - 01:48:33
這個時效中斷的事由,

01:48:34 - 01:48:40
那我們主要可以把它分成在129條的第一項跟129條的第二項裡面。

01:48:41 - 01:48:45
那129條的第一項當中又可以再分成三個主要的類型,

01:48:45 - 01:48:46
那就是請求。

01:48:46 - 01:48:47
承認跟起訴

01:48:48 - 01:48:52
那129條第二項的話主要是針對類似起訴的情形。

01:48:53 - 01:48:53
好

01:48:54 - 01:48:55
那針對這個請求的部分

01:49:45 - 01:49:45
好

01:49:45 - 01:49:47
針對請求的部分啊,

01:49:47 - 01:49:49
它還可以再對應到民法130條,

01:49:49 - 01:49:51
它有一個視為不中斷的事由,

01:49:51 - 01:49:52
就告訴你說,

01:49:53 - 01:49:57
如果這個請求權是因為這個起訴而時效中斷者,

01:49:57 - 01:49:59
那基本上在六個月內不起訴的話,

01:50:01 - 01:50:04
從中斷事由終止的時候重新起算。

01:50:11 - 01:50:12
這個在137條的第一項。

01:50:13 - 01:50:17
那如果是因為這個起訴而中斷時效，

01:50:19 - 01:50:22
那我們會等到判決確定的時候。

01:50:25 - 01:50:28
或者是用其他方法終結訴訟的時候。

01:50:30 - 01:50:31
來重新起算。

01:50:31 - 01:50:37
就重新起算的時間點，就判決確定，或者是用其他方式來終結訴訟。

01:50:37 - 01:50:40
那這裡有一個比較特別的地方，就是在第三項。

01:50:40 - 01:50:43
就是說，如果這個經判決確定。

01:50:43 - 01:50:46
或者是他真的有拿到判決確定。

01:50:46 - 01:50:49
或者或者是其他與判決確定同樣的的請求權。

01:50:58 - 01:51:04
如果是跟確定判決，或者是其他跟確定判決有同一效力的

01:51:04 - 01:51:04
這樣子的一個請求權。

01:51:04 - 01:51:08
那這個部分的話，他原有的時效如果不滿五年。

01:51:18 - 01:51:19
他會延為五年。

01:51:23 - 01:51:25
那至於如果是其他的話。

01:51:25 - 01:51:29
他就是依照原有的時效重新起算。

01:51:36 - 01:51:40
那我們上面這個重新起算，也是怎麼樣，也是按照原有的時效。

01:51:40 - 01:51:42
這是按照原有的時效重新起算。

01:51:42 - 01:51:46
只有在137條第三項的部分,有一個特別規定。

01:51:46 - 01:51:50
然後再來他這個判決確定,這是137條第二項的情況。

01:51:50 - 01:51:54
好,我們可以看到就是在這個消滅時效的概念裡面。

01:51:54 - 01:51:59
他主要去強調,當我們的消滅時效進行到一段時間之後。

01:51:59 - 01:52:00
如果說

01:52:00 - 01:52:00
權利人，

01:52:01 - 01:52:02
或者是債務人，

01:52:02 - 01:52:03
他有一定的行為，

01:52:04 - 01:52:06
那會去影響到這個時效的計算。

01:52:06 - 01:52:08
那我們目前影響的概念就是，

01:52:08 - 01:52:09
他可以把這個時效切斷之後，

01:52:10 - 01:52:11
讓時效重新進行。

01:52:11 - 01:52:12
好，

01:52:12 - 01:52:13
我們舉一個簡單的例子，

01:52:13 - 01:52:14
譬如說，

01:52:14 - 01:52:16
在這個起訴的情形，

01:52:16 - 01:52:17
算是比較經典的。

01:52:18 - 01:52:19
這個在民國，

01:52:20 - 01:52:22
假設說甲今天開車撞到乙。

01:52:24 - 01:52:27
這個是在民國110年的時候發生的事情。

01:52:28 - 01:52:29
民國110年的時候，

01:52:29 - 01:52:30
甲開車撞到乙。

01:52:31 - 01:52:32
那接下來，

01:52:32 - 01:52:33
在民國111年，

01:52:34 - 01:52:35
一年後，

01:52:35 - 01:52:37
乙決定要對甲,

01:52:37 - 01:52:39
依照184條的規定,

01:52:39 - 01:52:41
起訴請求損害賠償。

01:52:43 - 01:52:45
那這個訴訟進行到113年的時候,

01:52:45 - 01:52:47
判決確定。

01:52:51 - 01:52:52
那題目就會問你說啊,

01:52:52 - 01:52:53
那現在請問,

01:52:53 - 01:52:55
這個乙對甲的184,

01:52:56 - 01:52:58
消滅時效何時完成。

01:52:59 - 01:53:00
因為原本這個侵權行為的消滅時效,

01:53:01 - 01:53:02
依照民法197條的規定，

01:53:03 - 01:53:05
從你知有損害及賠償義務人時起算，

01:53:05 - 01:53:07
兩年間不行使而消滅，

01:53:07 - 01:53:07
對不對？

01:53:07 - 01:53:09
它的原有時效是兩年。

01:53:09 - 01:53:11
這個是民法的197條。

01:53:12 - 01:53:12
但問題是，

01:53:12 - 01:53:14
我已經透過起訴，

01:53:14 - 01:53:15
我已經透過起訴，

01:53:15 - 01:53:17
來讓時效中斷了。

01:53:17 - 01:53:19
也就是時效從這個時間點開始進行。

01:53:19 - 01:53:21
從這個時間點開始進行，

01:53:21 - 01:53:23
進行到這個時間點被中斷。

01:53:23 - 01:53:24
什麼叫中斷？

01:53:24 - 01:53:26
中斷的意思就是砍掉重練。

01:53:27 - 01:53:28
砍掉重練

01:53:28 - 01:53:30
你一起訴就中斷砍掉

01:53:30 - 01:53:31
然後呢

01:53:31 - 01:53:32
什麼時候重練？

01:53:32 - 01:53:34
從判決確定的時候

01:53:34 - 01:53:35
再重新起算。

01:53:36 - 01:53:37
那重新起算多久？

01:53:37 - 01:53:39
原本是原有的時效多久，

01:53:39 - 01:53:40
就重算多久。

01:53:41 - 01:53:43
但如果你是因為起訴而中斷時效，

01:53:43 - 01:53:46
那你在判決確定的時候重新起算,

01:53:46 - 01:53:51
而你的請求權是有經過確定判決確定下來,

01:53:51 - 01:53:55
或者是有經過其他與確定判決有同一效力的情形,

01:53:55 - 01:53:56
例如說像和解,

01:53:56 - 01:53:56
有沒有?

01:53:57 - 01:53:58
這個和解也有既判力嗎,

01:53:58 - 01:54:00
也跟確定判決有

01:54:00 - 01:54:01
同樣的效力,或者像抵銷,這個也都有,所以在這種情況底下,如果你的這個權利本質上來講,它是有既判力的,它跟確定判決有統一效力的,那這時候原有的請求權如果不滿五年的話,我們會幫你延為五年。

01:54:15 - 01:54:22
也就是說,對於這個乙來講,我的請求權原本是在民國110年的時候發生。

01:54:22 - 01:54:26
那從我知有損害賠償義務人時起算,112年就會罹於時效。

01:54:26 - 01:54:30
但因為我111年的時候，我積極行使權利。

01:54:30 - 01:54:31
我起訴。

01:54:31 - 01:54:32
所以砍掉重練。

01:54:32 - 01:54:34
我就把這個時效砍斷了，重來一遍。

01:54:34 - 01:54:37
什麼時候重來？判決確定的時候重來。

01:54:37 - 01:54:41
那重來多久，因為我的請求權是判決確定的請求權。

01:54:42 - 01:54:47
所以他重來的話，原有的時效如果不滿五年者，我會自動延為五年。

01:54:47 - 01:54:51
所以選擇題就選118年的時候，才會時效完成。

01:54:51 - 01:54:58
那你可能會想說老師啊，那我在118年之前，如果說，我還想要再中斷時效，怎麼辦？

01:54:59 - 01:55:02
對不對，因為畢竟他已經那個啦，這個重新起算了嘛。

01:55:02 - 01:55:05
我就不可能再去起訴啊，這個時候你就要去申請強制執行。

01:55:06 - 01:55:11
就假設說，在這樣的情況底下，判決確定了，然後經過五年間不行使，還是會消滅。

01:55:12 - 01:55:14
那這段時間內你要做什麼？

01:55:14 - 01:55:17
這段時間內你可以去申請強制執行嘛。

01:55:17 - 01:55:22
那你申請強制執行，依照129條第二項第五款，他又會再中斷時效一遍。

01:55:22 - 01:55:24
因為中斷時效一遍。

01:55:24 - 01:55:27
那中斷時效以後，那你可以怎麼樣？

01:55:27 - 01:55:30
再依照137條的規定，再重新起算了。

01:55:30 - 01:55:33
等於說在這種情況底下，你可以一直強制執行。

01:55:33 - 01:55:36
一直重新起算，一直強制執行，一直重新起算。

01:55:37 - 01:55:39
因為畢竟你不一定每次執行都會拿到錢。

01:55:40 - 01:55:42
所以你就是每一年都要去執行它。

01:55:42 - 01:55:45
你每一年都去執行它，執行到你拿到錢為止。

01:55:45 - 01:55:51
所以我們一般來說就是說，今天假設，我有一個請求權，它的時效是五年。

01:55:51 - 01:55:54
那這個五年間，我去執行它，如果沒拿到，沒關係。

01:55:54 - 01:55:57
我就得到一個再來五年的機會。

01:55:57 - 01:56:00
那如果這五年內，我再去執行一次，又沒拿到錢。

01:56:00 - 01:56:00
錢沒有關係

01:56:00 - 01:56:05
只要你有去申請，只要你有拿到債權憑證，你就等於抽到再來一次，你就會有一個消滅時效，永不消滅的結果

01:56:08 - 01:56:10
那你說這不是有害法安定性嗎？

01:56:10 - 01:56:11
不會啊

01:56:11 - 01:56:17
你積極行使權利，你都拿到確定判決了，對法安定性已經沒有影響了

01:56:17 - 01:56:17
所以就讓你一直延長下去

01:56:17 - 01:56:21
所以你會看到臺灣很多的債權都是民國六七十年發生

01:56:21 - 01:56:23
那銀行這些債權都不會罹於時效，就是因為

01:56:24 - 01:56:25
銀行很厲害啊

01:56:25 - 01:56:28
對銀行來說，我就是不停地去行使這個權利

01:56:28 - 01:56:30
我怎麼去行使這個權利呢？

01:56:30 - 01:56:33
我去起訴，我拿到確定判決之後去強制執行

01:56:33 - 01:56:34
我每年都去執行一遍

01:56:34 - 01:56:36
這個叫什麼？換發債權憑證

01:56:37 - 01:56:39
有沒有？食物上講，去換發債權憑證

01:56:39 - 01:56:41
因為你執行有效果，你就拿錢

01:56:41 - 01:56:44
你執行失敗，你就拿債權憑證

01:56:44 - 01:56:47
所以你就拿著債權憑證，隔年再去執行一次

01:56:47 - 01:56:49
又失敗，他就換一張新的給你，有沒有？

01:56:49 - 01:56:53
你就可以一直換新的，你的時效就會一直延長下去，一直重新起算

01:56:53 - 01:56:56
這個就是時效中斷這個制度的概念

01:56:56 - 01:56:58
所以我們一般來講，時效中斷指的就是說

01:56:58 - 01:57:00
當事人在時效進行中

01:57:00 - 01:57:02
透過請求權的承認起訴，或者是其他類似起訴的行為

01:57:05 - 01:57:06
讓時效中斷

01:57:06 - 01:57:11
並且在一定的事由了結之後，重新起算的一個制度

01:57:11 - 01:57:15
它是一個保障權利人積極行使權利，給你的好處

01:57:16 - 01:57:18
好，那我們就一個一個來看這個相關的問題

01:57:19 - 01:57:21
首先第一個，我們來講到那個請求

01:57:22 - 01:57:23
那請求的話，它是一種

01:57:25 - 01:57:26
意思表示

01:57:27 - 01:57:28
請求是一種意思表示

01:57:28 - 01:57:33
所以它本身來說，它並沒有像這個起訴一樣，有一定的程序

01:57:33 - 01:57:38
所以說一般來講，請求它沒有辦法直接永遠地中斷時效

01:57:38 - 01:57:40
或者是直接地重新起算

01:57:40 - 01:57:44
因為我們一般來說，如果當事人想要用請求的方式

01:57:44 - 01:57:46
來中斷時效的話

01:57:46 - 01:57:49
我們接著就要來看，它有沒有在六個月內起訴

01:57:49 - 01:57:50
也就是說

01:57:50 - 01:57:53
如果他今天有在六個月內起訴

01:57:58 - 01:58:00
那時效就會一直中斷下去

01:58:00 - 01:58:01
如果沒有在六個月內起訴

01:58:01 - 01:58:03
時效就一直進行下去

01:58:03 - 01:58:04
中斷到什麼時候為止

01:58:04 - 01:58:07
中斷到判決確定為止

01:58:08 - 01:58:10
或者是依其他方式終結訴訟

01:58:10 - 01:58:13
例如說在這個訴訟上達成和解等等

01:58:13 - 01:58:13
有沒有

01:58:14 - 01:58:16
就是用其他方式終結訴訟

01:58:16 - 01:58:18
那我們從這個時間點時效才會重新起算

01:58:19 - 01:58:19
好

01:58:19 - 01:58:22
那如果說我們沒有在六個月內起訴

01:58:31 - 01:58:35
那依照民法130條的規定，它的時效是視為不中斷

01:58:36 - 01:58:39
也就是說當作你沒有做過這件事情

01:58:39 - 01:58:40
有沒有

01:58:40 - 01:58:42
視為這兩個字其實就是

01:58:42 - 01:58:45
我明明有啊，但法律說你沒有就是沒有

01:58:45 - 01:58:47
就是我是，視為我們講過嘛

01:58:47 - 01:58:50
法條出現視為就是跟事實相反

01:58:50 - 01:58:53
就是法律認為要發生一個跟事實相反的結果

01:58:53 - 01:58:55
你說有，我有請求，我有中斷時效，沒有

01:58:55 - 01:58:56
你沒做

01:58:56 - 01:58:57
我就當作你沒做

01:58:58 - 01:58:59
就是視為不中斷

01:58:59 - 01:59:00
那視為不中斷

01:59:00 - 01:59:03
就是等同於時效，就是按原始的方式起算

01:59:03 - 01:59:07
它不會有所謂的砍掉重練，這樣子的一個效力出現

01:59:07 - 01:59:09
這個是在請求的時候你要去注意到的

01:59:10 - 01:59:10
好

01:59:10 - 01:59:13
那第二個,我們來講到就是有關於承認的部分

01:59:13 - 01:59:13
因為請求比較

01:59:15 - 01:59:16
沒什麼特別的重點

01:59:16 - 01:59:17
承認重點比較多

01:59:18 - 01:59:20
承認的話，首先第一個你要注意到的是

01:59:20 - 01:59:22
它沒有130條的適用

01:59:22 - 01:59:26
也就是說承認之後，我不需要六個月內起訴

01:59:26 - 01:59:28
承認後我不需要六個月內起訴

01:59:28 - 01:59:30
承認的話通常是怎麼樣

01:59:30 - 01:59:32
在承認中獎的時候

01:59:35 - 01:59:36
我就重新起算了

01:59:42 - 01:59:44
這個是137條的第一項

01:59:44 - 01:59:48
也就是說對方只要一承認，那在中獎時就直接重新起算

01:59:49 - 01:59:49
好

01:59:49 - 01:59:51
那再來承認的方式

01:59:51 - 01:59:52
這個蠻重要的

01:59:52 - 01:59:53
承認的方式啊

01:59:54 - 01:59:59
我們會認為說明式的承認以外，也包含默示的承認

02:00:00 - 02:00:05
而所謂默示的承認，在實務上有兩種典型的情況，第一種是支付利息。

02:00:17 - 02:00:19
第二種是請求緩期清償。

02:00:28 - 02:00:31
第二種是就是你要求緩期清償。

02:00:31 - 02:00:34
那這兩種情況都會被當成是對債務的承認。

02:00:35 - 02:00:37
因為如果你不承認這筆債務，你幹嘛付利息，對不對？

02:00:37 - 02:00:38
這很合理嘛。

02:00:38 - 02:00:42
如果說今天假設，今天假設我跟銀行借了1000萬，那我每個月都會付利息啊。

02:00:44 - 02:00:46
對，我每個月付利息，每個月付利息，每個月付利息，你為什麼要付？

02:00:47 - 02:00:49
因為你承認這個債務的存在，所以你付利息。

02:00:50 - 02:00:53
所以一般你一付利息，對銀行來說，時效就重新起算。

02:00:53 - 02:00:56
所以你看那個房貸有沒有，二三十年，為什麼銀行都不用請求？

02:00:57 - 02:00:57
對不對？

02:00:57 - 02:00:59
為什麼今天假設我去借房貸，然後房貸30年，對不對？

02:01:01 - 02:01:03
那我就每個月付利息、付利息、付利息。

02:01:03 - 02:01:07
那過了15年之後，我發現銀行沒有主動跟我要過錢呢。

02:01:07 - 02:01:09
銀行15年來沒有主動跟我要過錢啊。

02:01:10 - 02:01:12
那我可以主張時效抗辯再也不付了嗎?

02:01:12 - 02:01:13
當然不行。

02:01:13 - 02:01:17
因為你每付一次利息，就代表你對這個債務承認一次。

02:01:17 - 02:01:20
而這個債務的承認就會讓時效重新起算15年。

02:01:21 - 02:01:22
所以你一付一次利息就重來15年。

02:01:23 - 02:01:25
你付一次利息重來15年,對銀行來說。

02:01:25 - 02:01:28
只要你有付利息,他的請求權就不會罹於時效。

02:01:28 - 02:01:30
所以付利息不只是支付利息,還包含這個承認的效果。

02:01:33 - 02:01:35
那要求緩期清償也是一種。

02:01:36 - 02:01:38
我今天假設說,我欠你100萬。

02:01:38 - 02:01:39
對不對，我欠你100萬。

02:01:40 - 02:01:42
那我拜託你寬限我兩個月。

02:01:42 - 02:01:44
假設清償期要到，對不對？

02:01:44 - 02:01:46
拜託你寬限我幾個月。

02:01:46 - 02:01:51
那個拜託寬限，就是因為你承認債務，你才會拜託對方寬限嘛。

02:01:51 - 02:01:52
那這也是一種承認。

02:01:53 - 02:01:57
所以承認本身來講，不以明示為限，也包含默示的承認在內。

02:01:57 - 02:02:00
那考試的時候看到支付利息跟

02:02:00 - 02:02:00
關係清償，

02:02:00 - 02:02:01
都要去注意到。

02:02:01 - 02:02:02
再來,

02:02:02 - 02:02:06
這個民法的129條跟147條,

02:02:06 - 02:02:08
這個地方我們也來做一個比較。

02:02:08 - 02:02:11
也就是說這個承認的意思表示,

02:02:12 - 02:02:18
如果說他今天是在時效進行中表示承認,

02:02:19 - 02:02:21
我在時效進行中表示承認，

02:02:21 - 02:02:24
那這是129條第一項第二款的承認，

02:02:24 - 02:02:26
它會讓時效中斷。

02:02:26 - 02:02:29
那有一種情況是時效完成之後呢，

02:02:33 - 02:02:34
假設時效完成了，

02:02:34 - 02:02:35
我才承認。

02:02:36 - 02:02:37
今天假設說，

02:02:37 - 02:02:39
今天假設說我欠你100萬，

02:02:40 - 02:02:41
我欠你100萬，

02:02:41 - 02:02:43
那中間這15年來，

02:02:43 - 02:02:44
你沒跟我要求過，

02:02:44 - 02:02:45
我也沒有承認過。

02:02:46 - 02:02:47
我在第16年的時候，

02:02:47 - 02:02:48
我突然跟你說，

02:02:48 - 02:02:49
欸，

02:02:49 - 02:02:50
我好像有欠你100萬欸。

02:02:51 - 02:02:52
我下禮拜還你啦。

02:02:52 - 02:02:55
我突然在時效完成後承認這個債務，

02:02:55 - 02:02:56
會發生什麼事？

02:02:56 - 02:02:57
這個時候請注意到，

02:02:57 - 02:02:58
第一個，

02:02:58 - 02:03:01
它不會再發生129條第一項第二款了。

02:03:02 - 02:03:05
因為129條第一項第二款的承認，

02:03:05 - 02:03:08
它必須要是時效中斷的承認。

02:03:08 - 02:03:09
而所謂的時效中斷，

02:03:09 - 02:03:12
必須要進行才有中斷的概念嘛,

02:03:12 - 02:03:13
對不對？

02:03:13 - 02:03:15
你沒有進行的東西要怎麼斷？

02:03:15 - 02:03:16
所以一般來講,

02:03:16 - 02:03:18
這個129條第一項第二款,

02:03:18 - 02:03:21
在這個情況下已經沒有適用的餘地,

02:03:21 - 02:03:21
那怎麼辦？

02:03:23 - 02:03:25
時效完成後的承認會發生什麼效果？

02:03:25 - 02:03:28
那我們的學說跟實務都把它解釋成,

02:03:28 - 02:03:31
它會依照147條的反面解釋,

02:03:31 - 02:03:33
被解釋為拋棄時效抗辯。

02:03:37 - 02:03:40
他講述被拋棄時效抗辯，

02:03:40 - 02:03:41
就是時效利益啦。

02:03:50 - 02:03:50
好，

02:03:50 - 02:03:52
那你看民法的147。

02:03:52 - 02:03:55
民法147條這個法條很好玩,

02:03:55 - 02:03:55
他就說,

02:03:55 - 02:03:58
消滅時效不能夠特約延長或縮短,

02:03:58 - 02:03:59
對不對?

02:03:59 - 02:04:00
他就等於是消滅時效

02:04:00 - 02:04:01
是有公益的要求

02:04:01 - 02:04:06
所以說呢，他就沒有辦法這個由當事人自意的延長或縮短

02:04:06 - 02:04:07
重點是後面那一句

02:04:07 - 02:04:09
並不得怎麼樣

02:04:09 - 02:04:12
預先拋棄時效利益

02:04:12 - 02:04:13
你可以預先畫起來

02:04:13 - 02:04:14
有沒有147條

02:04:14 - 02:04:16
他講說消滅時效不能延長縮短

02:04:17 - 02:04:19
並不能預先拋棄時效利益

02:04:19 - 02:04:20
他有說不能事後拋棄嗎

02:04:20 - 02:04:21
沒有吧

02:04:21 - 02:04:23
所以食物就反過來嘛

02:04:23 - 02:04:24
他只說不能預先拋棄啊，可以事後拋棄嘛

02:04:25 - 02:04:26
什麼叫事後拋棄

02:04:27 - 02:04:28
就是事後承認啊

02:04:28 - 02:04:30
也就是當你承認這個債務

02:04:30 - 02:04:33
的時候，就隱含著你不要主張時效抗辯喔

02:04:33 - 02:04:34
對不對？

02:04:34 - 02:04:39
因為你如果今天想要主張時效抗辯，你應該否認這個債務，說我不要還，我拒絕嘛。

02:04:40 - 02:04:45
結果你不只是沒有說不要還，你還積極說我願意還，你還積極承認這個債務的存在。

02:04:45 - 02:04:46
對不起,我救不了你

02:04:47 - 02:04:48
那是你自己的選擇

02:04:48 - 02:04:53
所以我們一般來講,民法147條說,不能夠預先拋棄時效利益

02:04:53 - 02:04:55
時效抗辯不能事先放棄

02:04:55 - 02:04:59
不能說銀行跟你借錢的時候,對不對,你跟銀行借錢的時候啦

02:04:59 - 02:04:59
不好意思

02:04:59 - 02:05:03
你跟銀行借錢的時候，銀行要求你聲明拋棄時效抗辯權

02:05:04 - 02:05:06
你不要怕，你就簽

02:05:06 - 02:05:07
反正無效

02:05:07 - 02:05:09
對不對，法律行為違反強行規定無效嘛

02:05:09 - 02:05:12
但是這個時候,如果你事後他要求你放棄時效抗辯

02:05:12 - 02:05:13
那很危險喔

02:05:13 - 02:05:14
是真的會放棄掉,因為他是不能預先拋棄

02:05:16 - 02:05:18
但沒有說不能事後拋棄

02:05:18 - 02:05:22
所以說在時效完成後的承認,他會有拋棄時效利益的效果

02:05:22 - 02:05:23
這個是蠻特別的

02:05:23 - 02:05:25
很容易選擇題的時候搞錯

02:05:25 - 02:05:27
因為選擇題你看到承認,就會想到中斷

02:05:27 - 02:05:30
但其實時效完成後的承認不是中斷

02:05:30 - 02:05:32
而是拋棄時效利益

02:05:32 - 02:05:34
這個是在民法129條的部分

02:05:35 - 02:05:37
那再來的話就是起訴

02:05:37 - 02:05:39
那起訴是按照一般的這個民事程序起訴

02:05:40 - 02:05:41
所以接下來我們就要來講這個起訴的概念

02:05:46 - 02:05:47
這邊要講一個車禍的

02:05:48 - 02:05:49
經典的

02:05:49 - 02:05:50
小案例啊

02:06:11 - 02:06:12
好

02:06:12 - 02:06:13
我們來看到這個案例

02:06:13 - 02:06:14
這個案例其實是你將來當律師的時候

02:06:14 - 02:06:15
你要特別注意到

02:06:15 - 02:06:15
這個東西考試

02:06:15 - 02:06:18
我有看過一兩次啊，題目不多

02:06:19 - 02:06:22
考的情況不多，但這個在食物上太重要了

02:06:23 - 02:06:23
這個在講什麼

02:06:24 - 02:06:27
今天假設在110年3月的時候，遇到車禍

02:06:27 - 02:06:30
那發生車禍以後

02:06:30 - 02:06:32
當事人一定會想說我要幹嘛

02:06:32 - 02:06:34
我要以刑逼民

02:06:34 - 02:06:37
不是以行逼明，是一個很難聽的說法

02:06:37 - 02:06:38
好聽的以刑覆命

02:06:38 - 02:06:40
為什麼我今天行使負擔民事訴訟

02:06:40 - 02:06:42
因為負擔民事訴訟可以免繳裁判費嘛

02:06:42 - 02:06:43
對不對

02:06:43 - 02:06:45
就當事人來講,能省一點是一點

02:06:45 - 02:06:47
所以這時候律師都會建議當事人說

02:06:47 - 02:06:48
來

02:06:48 - 02:06:49
我們先去提告

02:06:49 - 02:06:49
這個提告

02:08:00 - 02:08:00
怎麼樣,我們先去提出告訴,提出告訴,讓這個案子讓檢察官來起訴。

02:08:06 - 02:08:09
那檢察官起訴以後,我們就可以附帶民事訴訟。

02:08:09 - 02:08:13
那附帶民事訴訟以後,那當然在這個情況之下,我們就不用繳裁判費了。

02:08:13 - 02:08:16
好,所以這個案件呢,在110年3月的時候發生了。

02:08:17 - 02:08:19
這個以撞到假髮發生這個車禍。

02:08:19 - 02:08:22
因為告訴要六個月內嘛,還有告訴期間的限制。

02:08:22 - 02:08:27
所以我們在第五個月的時候，約雙方和解談不攏，所以呢，甲就直接怎麼樣，提出告訴。

02:08:27 - 02:08:31
好，甲提出告訴以後，那當然就經過地檢署受理。

02:08:31 - 02:08:33
那這時候中間可能遇到疫情的關係。

02:08:33 - 02:08:37
就當時遇到疫情的關係，法院他開庭可能都是隔半年才開一次。

02:08:38 - 02:08:39
又隔半年才開一次。

02:08:39 - 02:08:44
那總共真的整理完所有的證據資料,一直到起訴已經過了兩年了。

02:08:45 - 02:08:49
也就是說從110年3月發生車禍到檢察官起訴。

02:08:49 - 02:08:51
已經過了兩年了。

02:08:51 - 02:08:53
已經過兩年檢察官才起訴。

02:08:53 - 02:08:58
然後在形式的審理階段,在形式的審理階段,那以認罪了。

02:08:59 - 02:09:00
以認罪怎麼樣？

02:09:00 - 02:09:00
啦。

02:09:00 - 02:09:01
我認罪。

02:09:01 - 02:09:03
那這個法官就判他緩刑之類的。

02:09:03 - 02:09:05
好，那現在就開始民事訴訟程序了嘛。

02:09:05 - 02:09:07
那這個民事訴訟程序通常是在這一天。

02:09:07 - 02:09:11
就是檢察官起訴的時候，我們就附帶民事訴訟出去了。

02:09:11 - 02:09:13
所以這個附名是附在這個地方。

02:09:13 - 02:09:15
所以是112年4月附名。

02:09:15 - 02:09:17
那甲對乙主張184，這通常這個民事訴訟。

02:09:17 - 02:09:20
大概在偵查程序差不多告一段落就開始開庭，好，那甲對乙如果說要主張184。

02:09:20 - 02:09:24
請問乙能不能主張時效抗辯？

02:09:27 - 02:09:27
對不對？

02:09:28 - 02:09:30
乙能不能主張時效抗辯？

02:09:31 - 02:09:33
你會看到有些律師沒有注意到這個細節。

02:09:33 - 02:09:35
他是說可以嗎？

02:09:36 - 02:09:37
我不是有提告嗎？

02:09:38 - 02:09:39
我的告訴等不等於請求啊？

02:09:40 - 02:09:42
對不對，我的告訴等不等於請求。

02:09:42 - 02:09:44
我如果在110年8月的時候提出告訴，能不能中斷時效？

02:09:47 - 02:09:52
那再來，就算我的告訴不能中斷時效，檢察官起訴啊，起訴不是可以中斷時效嗎？

02:09:52 - 02:09:56
再怎麼不濟，你已認罪嘛，你承認，你拋棄時效利益。

02:09:56 - 02:09:58
可以這樣解釋嗎？

02:09:58 - 02:10:00
那我們最高法院從以前就是請你

02:10:00 - 02:10:01
強調一件事情。

02:10:01 - 02:10:02
民事歸民事,

02:10:02 - 02:10:03
刑事歸刑事。

02:10:03 - 02:10:06
所以你今天有關於說在民事

02:10:06 - 02:10:09
在刑事的程序當中提出的告訴,

02:10:09 - 02:10:11
他跟請求的意義完全不同。

02:10:12 - 02:10:13
因為你告訴我只是怎麼樣？

02:10:13 - 02:10:14
叫檢察官，

02:10:14 - 02:10:17
叫檢察官起訴他而已啊，

02:10:17 - 02:10:18
你就地檢署提告，

02:10:18 - 02:10:19
你的目的是什麼？

02:10:19 - 02:10:20
你的目的不是叫他付錢欸,

02:10:21 - 02:10:23
你的目的是叫檢察官起訴他欸,

02:10:23 - 02:10:23
對不對？

02:10:23 - 02:10:27
那檢察官的起訴也不是民事訴訟的起訴啊,

02:10:27 - 02:10:32
所以它也不等於我們在民事訴訟當中所謂中斷時效的起訴。

02:10:32 - 02:10:35
而認罪跟承認要賠償責任,

02:10:35 - 02:10:36
這又是不一樣的事情,

02:10:36 - 02:10:36
對不對?

02:10:36 - 02:10:38
我在刑事上認罪,

02:10:38 - 02:10:40
很多時候是出於什麼?

02:10:40 - 02:10:42
出於法官的勸諭,

02:10:42 - 02:10:45
就是說這個情況下是刑事上的考量,

02:10:45 - 02:10:49
那如果今天刑事認罪等同於民事承認,

02:10:49 - 02:10:50
等同於拋棄時效利益,

02:10:50 - 02:10:52
沒有人敢認罪了。

02:10:52 - 02:10:53
認罪的效果沒有那麼強嘛,

02:10:53 - 02:10:56
認罪的效果頂多就在刑事訴訟上面,

02:10:56 - 02:10:58
你可能可以換取緩刑啊等等等,

02:10:58 - 02:10:59
對不對?

02:10:59 - 02:11:00
認罪協商不就這樣子嗎?

02:11:00 - 02:11:02
所以我們一般來講就是說,

02:11:02 - 02:11:04
雖然我在刑事上我很積極,

02:11:05 - 02:11:07
但只要你在民事上不作為,

02:11:07 - 02:11:10
你基本上你的請求權還是會罹於時效。

02:11:10 - 02:11:11
所以刑事是一條線,

02:11:11 - 02:11:12
民事是一條線，

02:11:12 - 02:11:15
這兩條線在時效上沒有交集。

02:11:15 - 02:11:17
所以很多時候我們都跟當事人講，

02:11:17 - 02:11:18
我們現在先怎麼樣？

02:11:18 - 02:11:19
先提告訴。

02:11:20 - 02:11:21
我們先提示告訴,

02:11:21 - 02:11:22
但是要注意,

02:11:22 - 02:11:24
比如說車禍是在110年3月,

02:11:24 - 02:11:25
這一天發生的,

02:11:25 - 02:11:27
那當天警察局就要來做筆錄嘛,

02:11:27 - 02:11:29
所以當天你就知道對方是誰,

02:11:29 - 02:11:31
知有損害及賠償義務人嘛,

02:11:31 - 02:11:33
所以侵權行為時效從這天開始算,

02:11:33 - 02:11:34
我就會跟當事人講,

02:11:34 - 02:11:36
112年的3月,

02:11:36 - 02:11:39
如果檢察官還沒起訴的話,

02:11:39 - 02:11:40
我們自己去提告。

02:11:41 - 02:11:42
寧可繳裁判費,

02:11:42 - 02:11:44
也不要讓對方有時效抗辯的機會,

02:11:44 - 02:11:46
所以你要自己抓那個時間。

02:11:46 - 02:11:46
你要注意到，

02:11:46 - 02:11:48
有些律師就是很忙，

02:11:48 - 02:11:50
然後他們就沒有注意到那個案件進行的時間，

02:11:50 - 02:11:51
他們都會想說，

02:11:51 - 02:11:53
啊，等檢察官起訴再說。

02:11:53 - 02:11:55
那當時在疫情的時候就發生很多這種問題

02:11:55 - 02:11:57
因為疫情的時候那個案件就拖很久

02:11:57 - 02:12:00
好像那時候疫情的時候開庭可能等

02:12:00 - 02:12:01
等個三個月

02:12:01 - 02:12:03
等個半年都還不見得開得到

02:12:03 - 02:12:04
而且還要視訊開庭有沒有，

02:12:04 - 02:12:05
那個品質也都很差，

02:12:05 - 02:12:07
那所以說當時就有一些案件就產生說，

02:12:07 - 02:12:09
啊，拖過了兩年怎麼辦？

02:12:09 - 02:12:11
對方就直接時效抗辯結束。

02:12:12 - 02:12:13
在民事上就結束,

02:12:13 - 02:12:14
刑事上就認罪嘛,

02:12:14 - 02:12:15
就緩刑啊,

02:12:15 - 02:12:18
那民事的部分我就可以主張時效抗辯,

02:12:18 - 02:12:21
所以這個其實是要去注意到的一個細節。

02:12:21 - 02:12:22
好,

02:12:22 - 02:12:28
那這個是跟這個消滅時效中斷這個制度有關的一些基本觀念。

02:12:28 - 02:12:29
那接下來,

02:12:29 - 02:12:32
我們來講幾個比較有趣的實務見解。

02:12:33 - 02:12:33
好,

02:12:33 - 02:12:37
第一個的話我們來看到就是103年的一個決議。

02:12:40 - 02:12:43
你可以看到在註釋81這邊,

02:12:45 - 02:12:47
有一個103年的第二次民事庭決議。

02:12:57 - 02:12:59
他這個決議它的內容是說,

02:12:59 - 02:13:02
這個消滅時效因為假扣押強制執行而中斷者,

02:13:03 - 02:13:05
與法院實施假扣押執行程序

02:13:05 - 02:13:06
例如查封

02:13:06 - 02:13:08
通知登記機關為查封登記

02:13:08 - 02:13:09
強制管理

02:13:09 - 02:13:11
對於假扣押的動產實施緊急換價等等

02:13:11 - 02:13:12
完成時，

02:13:12 - 02:13:14
為中斷事由的終止，

02:13:14 - 02:13:15
時效會重新計算。

02:13:16 - 02:13:16
好，

02:13:16 - 02:13:17
這裡在講什麼？

02:13:17 - 02:13:19
因為這裡我們講到的就是說，

02:13:19 - 02:13:20
今天假設，

02:13:37 - 02:13:39
我們現在看到這個情況就是說，

02:13:39 - 02:13:39
假設說，

02:14:00 - 02:14:00
這個假，他今天對乙有一個侵權行為，假如這個侵權行為，所以

02:14:00 - 02:14:06
乙這時候如果要告假，他一定會怎麼樣？先想辦法去做一個假扣押，先暫時把假的財產扣押下來，以避免假之後被告，然後就脫產，對不對？

02:14:06 - 02:14:08
所以一般來說假扣押是偷偷做的，

02:14:08 - 02:14:09
假扣押偷偷做，

02:14:09 - 02:14:11
就是說我今天假設說，

02:14:11 - 02:14:13
我今天想要對他提告，

02:14:13 - 02:14:15
那我今天在對他提告之前，

02:14:15 - 02:14:16
我先偷偷跟法院說，

02:14:16 - 02:14:18
你先幫我扣他的財產，

02:14:18 - 02:14:18
對不對？

02:14:29 - 02:14:34
你扣完他的財產之後，那你再對他提告，那這樣的話，他被告了就跑不掉了，因為很多人是一被告就立刻把財產都脫產。

02:14:37 - 02:14:40
那現在就是先假扣押，那之後告他，他就脫產不了。

02:14:40 - 02:14:44
所以這時候，乙先向法院申請假扣押。

02:14:44 - 02:14:48
申請假扣押跟申請假扣押的執行是兩件事。

02:14:48 - 02:14:52
申請假扣押1000塊，就是你要講那個申請的費用1000元。

02:14:52 - 02:15:00
那這個1000元，申請完之後，法院如果覺得你的事由有理由，就會做一個裁定，準許你做這件事，對不對？

02:15:01 - 02:15:03
就是說我今天想要假扣押假的財產，

02:15:03 - 02:15:04
那你就要先起訴嘛，

02:15:04 - 02:15:05
你就可以提出，

02:15:05 - 02:15:06
譬如說車禍的那個，

02:15:06 - 02:15:08
這個包含三年單啊，

02:15:08 - 02:15:10
或者是現場繪製的那個警察的那個記錄啊，

02:15:10 - 02:15:12
就是說你看我們發生車禍，

02:15:12 - 02:15:13
那我的損害是多少，

02:15:13 - 02:15:14
我要告他。

02:15:14 - 02:15:17
那就跟法院起訴假扣押的事由。

02:15:17 - 02:15:19
那法官如果覺得OK，就叫你幹嘛？

02:15:19 - 02:15:21
提出三分之一的擔保。

02:15:22 - 02:15:24
你要扣人家300萬，你要拿100萬出來。

02:15:24 - 02:15:25
他就叫你提出擔保。

02:15:26 - 02:15:29
那提出擔保之後，我就可以做假扣押的執行。

02:15:32 - 02:15:34
好,我就可以去做假扣押的執行。

02:15:34 - 02:15:37
那假扣押的執行之後,假扣押執行之後,那

02:15:37 - 02:15:40
我就可以通常趕快去起訴了,對不對?

02:15:40 - 02:15:41
好。

02:15:41 - 02:15:41
那現在就問你了。

02:15:42 - 02:15:45
那這時候我做的這些行為,會不會讓消滅時效中斷?

02:15:46 - 02:15:48
也就是說如果我去申請假扣押了。

02:15:49 - 02:15:50
我去申請假扣押。

02:15:50 - 02:15:52
請問一下,那個時效會中斷嗎?

02:15:54 - 02:15:56
那我拿到假扣押裁定,時效會中斷嗎?

02:15:57 - 02:15:59
我去申請假扣押的執行。

02:16:00 - 02:16:02
好，我去申請假扣押的執行，這個執行是執行假扣押。

02:16:10 - 02:16:10
時效會中斷嗎？

02:16:11 - 02:16:17
那我們的103年的第12次，開始103年第二次的這個民事庭決議，他是認為說，你去申請的時候，

02:16:20 - 02:16:23
他就會發生，你去這個申請執行的時候就會中斷。

02:16:24 - 02:16:27
所以在這個情況底下，他的消滅時效會進行到這裡。

02:16:27 - 02:16:28
然後就中斷了。

02:16:29 - 02:16:30
那中斷的理由是什麼？

02:16:31 - 02:16:33
129條第二項的第五款。

02:16:34 - 02:16:40
也就是我們民法129條第二項的第五款，不是有一個開始執行行為或申請強制執行嗎？

02:16:41 - 02:16:46
那這個申請強制執行，在解釋上有沒有包含假扣押在內？

02:16:46 - 02:16:50
103年第二次決議認為有，它是有包含假扣押在內。

02:16:50 - 02:16:54
那從什麼時候開始重新起算？從這個執行行為中了。

02:16:56 - 02:16:57
也是執行完了啦。

02:16:58 - 02:17:00
那這個執行行為中了，只是說，

02:17:00 - 02:17:03
例如,如果今天是動產,

02:17:03 - 02:17:03
他就是做查封登記。

02:17:03 - 02:17:07
那如果是動產的話,那可能就是緊急換價,或者是強制管理。

02:17:08 - 02:17:11
好,那你今天假設做完了這個執行中了以後,從這個時間點,

02:17:12 - 02:17:14
那我們時效就重新起算。

02:17:14 - 02:17:17
依照137條第一項的規定，重新起算。

02:17:17 - 02:17:20
那這不是起訴喔，所以它不是什麼確定判決，重新算五年，沒有。

02:17:21 - 02:17:23
基本上就從這個時間點重新起算。

02:17:23 - 02:17:27
所以代表說我等到執行中了之後，我又可以再來五年。

02:17:28 - 02:17:30
如果是侵權行為的話，

02:17:30 - 02:17:32
執行中了之後,

02:17:32 - 02:17:33
我又可以再來兩年。

02:17:33 - 02:17:33
好。

02:17:33 - 02:17:35
那這樣的解釋合不合理啊？

02:17:36 - 02:17:37
對，這樣的解釋合不合理。

02:17:37 - 02:17:43
其實在吳明軒法官的這個文章裡面，他會覺得說，這個見解其實毫無意義。

02:17:43 - 02:17:45
而且這個見解本身很奇怪，首先第一個他會提到，

02:17:46 - 02:17:50
你今天如果說，你要去申請假扣押，

02:17:50 - 02:17:51
對，你要去申請假扣押，

02:17:51 - 02:17:52
有兩種情況啦，第一種情況是，

02:17:54 - 02:17:56
我已經先起訴了,我才去申請假扣押。

02:17:57 - 02:17:59
那時效就已經因為起訴而中斷。

02:18:00 - 02:18:04
實際上就已經因為起訴而中斷，那沒有必要再用假扣押來中斷時效嘛。

02:18:04 - 02:18:11
但第二個，如果我今天先申請假扣押，然後再去起訴，那後面的起訴也會讓時效中斷。

02:18:11 - 02:18:17
所以你讓前面的申請假扣押的強制執行，發生時效中斷的效果，也沒有意義。

02:18:17 - 02:18:18
好，那再來第三種是什麼？

02:18:19 - 02:18:23
今天假設當事人在執行終止之後，都沒有起訴呢？

02:18:24 - 02:18:28
對不對，假設說我今天執行終止了，時效重新起算了，爽，我就我就不起訴了。

02:18:29 - 02:18:32
這個時候有辦法讓他產生這樣的效果嗎？

02:18:32 - 02:18:33
有必要嗎？

02:18:33 - 02:18:37
他說如果你今天怠於起訴，那對方可以命你起訴哦。

02:18:37 - 02:18:40
你扣押我的財產，你又不告我，對不對？

02:18:40 - 02:18:42
我就可以命你起訴哦。

02:18:42 - 02:18:47
那如果我今天命你起訴，不起訴，那法院可以撤銷這個假扣押。

02:18:48 - 02:18:51
那當法院把這個假扣押撤銷之後，那時效就視為不中斷了。

02:18:52 - 02:18:55
所以實際上你讓他重新起算，毫無意義啊。

02:18:55 - 02:19:00
所以說這個103年第二次決議說，這個執行行為終了的時候，

02:19:00 - 02:19:03
那我們的這一個消滅時效會重新進行。

02:19:04 - 02:19:07
那在吳明軒法官的想法底下，他覺得這個見解很奇怪。

02:19:08 - 02:19:11
因為你今天通常假扣押一定搭配起訴。

02:19:11 - 02:19:13
所以你透過起訴作為中斷事由就夠了。

02:19:14 - 02:19:16
那你今天不起訴，假扣押就會被撤銷。

02:19:16 - 02:19:19
而假扣押被撤銷就被視為不中斷。

02:19:19 - 02:19:22
那這樣的話，也沒有讓他時效中斷重新起算的必要。

02:19:22 - 02:19:24
所以這個103年第二次決議，

02:19:24 - 02:19:27
我們可以理解到，他主要就在講，

02:19:27 - 02:19:33
就是說如果今天透過這個強制執行，就假扣押的強制執行來中斷時效，可以嗎？

02:19:33 - 02:19:35
那這會重新起算嗎？

02:19:35 - 02:19:37
那其實吳明軒法官才否定說，

02:19:37 - 02:19:45
他認為根本沒有必要把129條第二項第五款的強制執行解釋成包括假扣押在內。

02:19:45 - 02:19:50
也就是他認為假扣押根本不該發生這個強制執行的效果。

02:19:50 - 02:19:52
所以說在這個地方，食物見解，

02:19:55 - 02:19:57
食物見解，這個103年第二次決議，

02:19:57 - 02:19:59
他是上面的這一條線嘛，對不對？

02:20:00 - 02:20:03
那等,如果是這個吳明軒法官的見解,

02:20:03 - 02:20:05
他基本上，我們用下面這條線來看，

02:20:05 - 02:20:08
他就是你不管做什麼，他都不會停，

02:20:08 - 02:20:11
你不管做什麼都不會停，直到你起訴為止。

02:20:11 - 02:20:15
如果你不起訴，就永遠不會有中斷時效的效果，

02:20:15 - 02:20:18
所以中間不管說你拿到什麼假扣押的裁定啊，

02:20:18 - 02:20:21
你拿到假扣押的執行，執行中了，

02:20:21 - 02:20:24
反正你只要不起訴，時效都不會停下來，

02:20:24 - 02:20:25
那就等你起訴了再說，

02:20:26 - 02:20:27
等你起訴了再說，

02:20:27 - 02:20:29
這個是吳明軒老師的見解。

02:20:30 - 02:20:32
那其實林誠二老師也是採取這個見解,

02:20:32 - 02:20:38
因為林誠二老師認為說，你129條第二項第五款的那個強制執行,

02:20:38 - 02:20:41
那本身來講，你要讓它產生中斷時效的效果,

02:20:42 - 02:20:44
它必須要跟起訴有類似的效力，

02:20:44 - 02:20:44
對不對？

02:20:44 - 02:20:46
因為你看它的規定喔,

02:20:46 - 02:20:49
下列事項與起訴有同一效力喔,

02:20:49 - 02:20:53
所以這代表說它是類似起訴，或者幾乎等同於起訴的效果,

02:20:53 - 02:20:55
但假扣押通常只是一個暫時性的,

02:20:55 - 02:20:55
對不對?

02:20:56 - 02:20:58
那它還是必須要搭配起訴才有意義啊,

02:20:58 - 02:21:01
那如果你讓假扣押直接發生中斷時效的效果,

02:21:01 - 02:21:06
那這個其實跟法條裡面所要求的跟起訴有同一效力，差很多啊,

02:21:06 - 02:21:09
他認為假扣押最多跟請求有同一效力,

02:21:09 - 02:21:11
他覺得你去對他做這個執行,

02:21:12 - 02:21:13
去對他做這個執行,

02:21:13 - 02:21:15
至少跟請求有類似的效果,

02:21:16 - 02:21:17
那你六個月內要起訴,

02:21:17 - 02:21:19
你六個月內不起訴,那就視為不中斷,

02:21:19 - 02:21:20
就這樣,

02:21:20 - 02:21:24
所以我們可以理解到就是說，在這裡其實針對這個

02:21:24 - 02:21:27
爭點，我們可以這樣子簡單做一個整理。

02:21:27 - 02:21:29
簡單來說就是假扣押的執行，

02:21:39 - 02:21:49
在實務上，會認為發生129條第二項第五款，申請強制執行中斷時效的效果。

02:21:49 - 02:21:54
那至於說在這個吳明軒老師跟林誠二老師的見解底下，

02:21:54 - 02:21:58
他們認為它不會發生129條第二項第五款的效果。

02:21:59 - 02:22:00
那林誠二...

02:22:00 - 02:22:03
林老師的見解,就是頂多發生請求的效果而已,那這個是有關於申請假扣押的執行,那這個地方它會產生的爭議。

02:22:09 - 02:22:10
那因為實務上他是認為

02:22:10 - 02:22:11
發生中斷時效的效力,

02:22:11 - 02:22:12
所以你就要去往下看,

02:22:12 - 02:22:13
他何時重新起算,

02:22:13 - 02:22:15
但是在吳明軒老師跟林誠二老師的想法底下,

02:22:15 - 02:22:17
基本上就是沒有這個時效中斷重新起算的效果,

02:22:17 - 02:22:18
最多就是請求,

02:22:18 - 02:22:19
那你還是要趕快在六個月內起訴,

02:22:19 - 02:22:20
就是搭配起訴才有意義啦,

02:22:20 - 02:22:21
這個是假扣押的執行。

02:22:29 - 02:22:33
好,那再來,我們來講一個叫做這個時效停止的制度。

02:22:33 - 02:22:35
這個時效停止的話,基本上也是

02:22:43 - 02:22:48
在時效中斷裡面,在時效中斷裡面我們去討論到的一個學理上的制度。

02:22:48 - 02:22:51
我必須講,這東西是立法論上的問題。

02:22:52 - 02:22:54
所以時效停止,你考試的時候不能直接用喔。

02:22:55 - 02:22:59
你考試不能直接用,它是個立法論的問題。

02:22:59 - 02:22:59
它是個立法建議。

02:22:59 - 02:23:02
好，那可是因為很多文章都講到它。

02:23:02 - 02:23:04
所以我們還是得來介紹一下，什麼叫做時效停止。

02:23:04 - 02:23:07
時效停止跟時效中斷有什麼不一樣？

02:23:07 - 02:23:09
它會用在哪一種類型？

02:23:09 - 02:23:12
簡單來說,它通常都是用在協商的案例。

02:23:12 - 02:23:15
譬如說甲乙訂立一個承攬契約。

02:23:16 - 02:23:21
那這時候甲對乙的承攬報酬請求權,依照127條第八款的規定。

02:23:22 - 02:23:23
要第七款的規定。

02:23:23 - 02:23:25
兩年間不行使而消滅,有沒有?

02:23:25 - 02:23:30
所以假設說，我今天在110年的時候，

02:23:30 - 02:23:32
110年的2月完工了。

02:23:33 - 02:23:34
110年2月完工。

02:23:35 - 02:23:41
那假設做完這個工程之後，他有兩年的時間可以跟乙來要求承攬報酬，對不對？

02:23:41 - 02:23:41
好。

02:23:42 - 02:23:44
那接下來以不付錢怎麼辦?

02:23:45 - 02:23:46
以不付錢怎麼辦?

02:23:47 - 02:23:52
通常,這種承攬的事件,你可以直接告他,你們會坐下來進行協商。

02:23:52 - 02:23:55
例如說大巨蛋,或者像一些公共工程。

02:23:55 - 02:23:59
那今天假設這個廠商做完了,政府不付錢,政府覺得很多瑕疵,雙方就進入

02:24:00 - 02:24:00
下來談嘛

02:24:00 - 02:24:03
所以這時候會進行一個協商程序

02:24:03 - 02:24:04
好，他們就開始協商

02:24:07 - 02:24:09
那協商了一段時間

02:24:09 - 02:24:12
假設說他們是在110年的8月開始協商好了

02:24:13 - 02:24:15
半年後，就等於說一直請款請不到嘛

02:24:16 - 02:24:17
那110年8月

02:24:18 - 02:24:19
他們開始進行協商程序

02:24:22 - 02:24:22
好

02:24:22 - 02:24:27
然後協商到112年的10月

02:24:28 - 02:24:31
112年的4月就好

02:24:32 - 02:24:33
這個時候協商破裂

02:24:37 - 02:24:38
好,那將來甲對乙

02:24:39 - 02:24:43
請求承攬報酬的時候,那乙可以主張時效抗辯嗎

02:24:45 - 02:24:46
案例事實就長這個樣子

02:24:47 - 02:24:53
就是說我今天在110年的2月的時候，那我對你有個承攬報酬請求權，時效是兩年

02:24:53 - 02:24:56
那我跟你要了半年都不給我嘛

02:24:56 - 02:24:59
那我只好怎麼樣，跟你正式的開啟這個協商程序

02:25:00 - 02:25:04
那這個協商程序的過程當中，你速度讓我覺得你會付錢

02:25:05 - 02:25:06
所以這個協商會進行下去

02:25:06 - 02:25:12
但最後你就是表明了，我們某些地方沒有辦法達成共識，所以你還是不付錢

02:25:12 - 02:25:14
好，那如果最後不付錢的話

02:25:15 - 02:25:17
對，如果最後不付錢的話

02:25:17 - 02:25:19
那協商破裂了，我才去告你

02:25:19 - 02:25:25
可是問題是從我跟你之間的債權發生，到我對你提告，這已經超過兩年了

02:25:26 - 02:25:27
對不對

02:25:27 - 02:25:29
那請問你可以主張時效抗辯嗎

02:25:30 - 02:25:31
那

02:25:31 - 02:25:31
我們

02:25:31 - 02:25:34
可以看到協商，它不會產生時效中斷的效果

02:25:34 - 02:25:36
協商最多就是請求啦，對，它最多就被解釋成請求

02:25:37 - 02:25:45
他既不是承認，也不是起訴，他最多就請求，依照129條第一項第一款的規定

02:25:45 - 02:25:47
你必須在六個月內起訴嘛

02:25:48 - 02:25:50
那你沒有在六個月內起訴，他就不發生時效中斷的效果

02:25:50 - 02:25:51
視為不中斷了

02:25:52 - 02:25:53
所以為什麼不起訴

02:25:54 - 02:25:55
為什麼

02:25:55 - 02:25:55
不起訴

02:25:56 - 02:25:58
因為我跟他在協商啊

02:25:58 - 02:26:00
對不對，我們正在協商中，你懂嗎

02:26:00 - 02:26:01
不能說協商到底幫我告你,

02:26:01 - 02:26:02
這很奇怪,

02:26:02 - 02:26:03
協商一定破裂嘛。

02:26:03 - 02:26:04
那對廠商來說,

02:26:04 - 02:26:06
能夠透過協商拿到錢,

02:26:06 - 02:26:08
我等於省掉我的訴訟成本，

02:26:08 - 02:26:10
那我一定努力地去協商看看嘛。

02:26:10 - 02:26:12
所以通常在這種情況底下，

02:26:12 - 02:26:14
你能不能主張時效抗辯。

02:26:14 - 02:26:14
好，

02:26:14 - 02:26:15
那我們可以看到，

02:26:15 - 02:26:17
在比較法上，

02:26:19 - 02:26:21
就是說依照這個德國民法啦，

02:26:21 - 02:26:22
或者歐洲商事法、

02:26:23 - 02:26:25
這個歐洲的契約法原則。

02:26:25 - 02:26:27
就是有些比較法上的規定,

02:26:27 - 02:26:30
他們有所謂的實效停止制度。

02:26:30 - 02:26:32
這個實效停止制度是什麼意思？

02:26:32 - 02:26:34
就是說當你開啟協商程序之後,

02:26:34 - 02:26:37
這個時效就像按下暫停的一個按鈕。

02:26:37 - 02:26:38
它不是砍掉重練，

02:26:38 - 02:26:39
它是暫停。

02:26:40 - 02:26:42
所以變成這個請求權原本進行多久了？

02:26:42 - 02:26:43
原本進行了六個月。

02:26:45 - 02:26:46
我們現在暫停。

02:26:46 - 02:26:48
等到協商破裂之後,

02:26:48 - 02:26:50
再把剩下的一年半走完。

02:26:51 - 02:26:53
所以如果你實效停止制度的話,

02:26:53 - 02:26:55
會變成在110年8月的時候,

02:26:55 - 02:26:57
這時候失效停止。

02:26:59 - 02:27:40
然後協商破裂，

02:27:40 - 02:27:43
從112年4月重新起算。

02:27:44 - 02:27:45
那這個時候重新起算，

02:27:45 - 02:27:46
並不是說，

02:27:46 - 02:27:47
不能講重新起算，

02:27:47 - 02:27:49
應該是繼續起算。

02:27:51 - 02:27:57
這裡的繼續起算是把剩下的一年半走完就好了。

02:27:57 - 02:27:59
所以你今天前面六個月，

02:27:59 - 02:28:00
中間協商停下來，

02:28:00 - 02:28:01
協商搞定。

02:28:01 - 02:28:02
那你就去協商,

02:28:02 - 02:28:03
你不要怕協商影響你的時效,

02:28:04 - 02:28:06
我讓你在協商期間時效暫停,

02:28:06 - 02:28:08
那這樣的話對雙方來說都有好處。

02:28:08 - 02:28:10
對甲來講，我可以慢慢跟你協商。

02:28:10 - 02:28:12
反正時效不會受到影響,

02:28:12 - 02:28:18
而對法院來說，如果你可以把協商的問題搞定，那我們法官就可以不用少判一個案件，

02:28:18 - 02:28:19
對不對？

02:28:19 - 02:28:20
大家都有好處嘛，

02:28:20 - 02:28:22
那所以他這個地方是採取這個制度。

02:28:22 - 02:28:24
但是我國法沒有啊。

02:28:25 - 02:28:28
這麼好的東西，我們國家目前是沒有的。

02:28:31 - 02:28:33
我國法沒有時效停止這個制度。

02:28:33 - 02:28:34
為什麼？

02:28:34 - 02:28:35
啊就法條沒有定啊。

02:28:35 - 02:28:36
對不對？

02:28:36 - 02:28:39
你法官不能說，我自己來法官造法，不行。

02:28:39 - 02:28:41
你要透過修法來創造這個制度。

02:28:41 - 02:28:46
啊前陣子很多討論就是因為我們剛剛講的那個民法的草案，也想把這個東西放進來。

02:28:47 - 02:28:49
但因為這個民法草案到現在還沒有過。

02:28:50 - 02:28:52
所以我們現在是沒有這個時效停止制度。

02:28:52 - 02:28:53
那沒有停止制度怎麼辦？

02:28:54 - 02:28:55
那我們只能回歸誠實原則，

02:28:55 - 02:28:56
很麻煩，

02:28:57 - 02:28:58
很多時候我們都只能回歸誠實原則。

02:28:58 - 02:29:01
也就是說,如果這一個乙啊,

02:29:01 - 02:29:02
在時效的,

02:29:02 - 02:29:03
在這個,

02:29:05 - 02:29:06
在談判的過程中,

02:29:07 - 02:29:11
這個乙創造這個甲的一個信賴感,

02:29:15 - 02:29:17
那甲也因為這個信賴，

02:29:22 - 02:29:23
而沒有積極起訴。

02:29:31 - 02:29:32
如果是這樣的話，

02:29:32 - 02:29:35
就是乙在這個談判的過程中，創造了一個信賴，

02:29:35 - 02:29:37
那甲因為這個信賴而不積極起訴。

02:29:38 - 02:29:41
那乙將來在主張時效抗辯，就有違反誠信原則之虞。

02:29:42 - 02:29:47
那這個部分主要就是說，我在協商的過程裡面，我一開始都是釋出善意。

02:29:48 - 02:29:50
我沒有跟你承認這個債務。

02:29:50 - 02:29:52
這個創造信賴跟承認不一樣喔。

02:29:52 - 02:29:54
承認這個債務協商就成立了不是嗎？

02:29:55 - 02:29:57
你只要一承認協商就成立,

02:29:57 - 02:30:00
協商成立當然時效就因為承認而中

02:30:00 - 02:30:01
斷了,

02:30:01 - 02:30:01
那沒有問題啊,

02:30:01 - 02:30:02
但是你現在沒有承認

02:30:02 - 02:30:05
你只是讓甲方以為你要承認了,

02:30:05 - 02:30:07
你讓甲方以為有機會了,

02:30:07 - 02:30:07
對不對？

02:30:07 - 02:30:10
所以在這種情況底下你創造了他的信賴,

02:30:10 - 02:30:12
那他因為相信你而決定不告你

02:30:12 - 02:30:15
那將來他告你的時候，你不能再主張時效抗辯。

02:30:15 - 02:30:17
這個叫做誠信原則。

02:30:17 - 02:30:21
所以我們可以看到就是在在我國法底下，因為我們沒有承認時效停止制度，

02:30:22 - 02:30:24
所以我們只能透過誠信原則來處理。

02:30:24 - 02:30:29
但實際上這種問題，如果可以引進時效停止制度，其實是可以很好地去解決它。

02:30:30 - 02:30:35
那不只是說像這個地方，有關於說這個協商制度，

02:30:35 - 02:30:38
應該說多數的協商制度基本上都在講這種情形，

02:30:38 - 02:30:39
不只是承攬，

02:30:40 - 02:30:41
像保險金的請求也是一樣，

02:30:42 - 02:30:43
因為保險法也是短期時效啊。

02:30:44 - 02:30:49
那保險金的請求過程中進行協商，也常常會發生這樣子一個類似的案例。

02:30:49 - 02:30:56
而這種類似的案例如果可以導入這個時效停止制度的話，那基本上都能夠得到比較好的處理。

02:30:56 - 02:30:56
好,

02:30:56 - 02:30:57
那因為時間上的關係,

02:30:58 - 02:30:59
那我們就不好意思,

02:30:59 - 02:31:01
民總今天沒有講完,

02:31:01 - 02:31:03
不過剩下一點點而已啦,

02:31:03 - 02:31:04
所以我們今天就先到這個地方。

02:31:05 - 02:31:06
那下一次上課,

02:31:06 - 02:31:10
我們會把這個民總的部分把它帶完。

02:31:10 - 02:31:12
然後我們再來看那個

02:31:13 - 02:31:14
在邊

02:31:14 - 02:31:15
所以我們再來看在邊。

02:31:15 - 02:31:17
所以民總可能下次還是帶著啦

02:31:18 - 02:31:19
民總下次還是帶著。

02:31:19 - 02:31:22
那時效中斷的部分，我們就先講到這裡。

02:31:22 - 02:31:26
那下一次的話，我們就從時效不完成再繼續往下來看。

02:31:27 - 02:31:28
再從時效不完成繼續往下來看。

02:31:29 - 02:31:29
好，

02:31:29 - 02:31:30
那我們今天就先到這個地方。

02:31:30 - 02:31:31
謝謝各位。